課程名稱：刑法05

00:00:10 - 00:00:12
好,那我們就繼續回來上課了。

00:00:12 - 00:00:20
剛剛我們上一堂課跟各位講到有關這個身分犯這一個系列,純正身分犯,不純正身分犯,還有己手犯。

00:00:20 - 00:00:25
那個東西,如果同學你是第一次學刑法,你聽得覺得很難,沒有關係。

00:00:26 - 00:00:32
因為那個部分,我們到以後講正犯與共犯的時候會有一個單元專門去講它。

00:00:32 - 00:00:34
所以這個在,我看一下。

00:00:35 - 00:00:38
這個位置應該是放在

00:00:38 - 00:00:43
我們課本的340頁以下，

00:00:43 - 00:00:45
34頁以下。

00:00:46 - 00:00:53
所以我說，就是我們課本的76頁這邊，就是我們剛剛講這個第八組分類。

00:00:53 - 00:00:56
因為這個分類會牽涉到後面犯罪參與論的一些概念。

00:00:57 - 00:01:00
身分犯啊，這個共同正犯啊什麼的。

00:01:00 - 00:01:01
會牽涉到這個概念。

00:01:01 - 00:01:05
所以如果你第一次學，你覺得很難，理解上有一點困難，沒關係。

00:01:05 - 00:01:08
這個東西以後，我們會再去詳談。

00:01:08 - 00:01:10
所以這個我們學行總就這樣的。

00:01:10 - 00:01:14
這個有些東西可能我們前面第一次學，第一次聽不太懂，沒關係。

00:01:14 - 00:01:17
反正到後面你再回來看，大概就懂了。

00:01:17 - 00:01:17
這一塊的話大概是這樣子。

00:01:19 - 00:01:22
好，然後我們剛剛講到那個左手犯，要叫器行犯，我們講內亂罪嘛。

00:01:25 - 00:01:27
每次講到這一塊，都會跟同學講一個小故事。

00:01:28 - 00:01:32
因為內亂罪這個東西，其實我們總則到分則不會特別去講它。

00:01:32 - 00:01:33
因為它在分則沒有什麼重要性。

00:01:34 - 00:01:35
所以我也藉由這個機會啊。

00:01:36 - 00:01:36
來。

00:01:36 - 00:01:38
來跟各位分享這個嘗試。

00:01:38 - 00:01:39
這個...

00:01:39 - 00:01:41
我記得啊，以前我高三的時候。

00:01:41 - 00:01:43
高三決定想念法律嗎？

00:01:43 - 00:01:45
所以我高三的時候呢，就拿出家裡一本非常舊的六法全書來翻。

00:01:45 - 00:01:49
就看看以後大學會學什麼東西，那當時翻了很多部法律。

00:01:49 - 00:01:53
覺得最有興趣的就是刑法，那當時翻刑法的條文呢，刑總的條文根本看不懂。

00:01:54 - 00:01:56
廢話，高三生看那個刑總的。

00:02:00 - 00:02:00
怎麼看得懂,所以當時我翻刑法的規定,看到刑分,看到各種罪,看到各種罪覺得很有趣,想說哇,原來我們刑法上有那麼多犯罪啊,那其中

00:02:11 - 00:02:13
刑分的第一條就100條嘛,就那段罪。

00:02:14 - 00:02:16
當時我看到內亂罪的規定。

00:02:17 - 00:02:19
各位我們來一起看一下,內亂罪的規定。

00:02:19 - 00:02:23
因為以後也沒有機會講,所以利用這個機會呢,跟各位來分享一下這個內亂罪好,100條。

00:02:24 - 00:02:27
當時我看到刑法100條的規定啊，你看這條文這麼說啊。

00:02:28 - 00:02:29
100條說。

00:02:30 - 00:02:39
其為顛覆意圖，竊據國土，變更國體，變更國憲或顛覆政府，而以強暴脅迫的方法，著手實行。

00:02:39 - 00:02:41
有沒有看到規定，100條大概這樣說嘛，對不對。

00:02:41 - 00:02:42
他四個意圖嘛。

00:02:43 - 00:02:44
順序我不太記得，反正就四個嘛。

00:02:45 - 00:02:48
那個竊據國土、變更國體、變更國憲、顛覆政府，四個意圖。

00:02:49 - 00:02:53
基於這四個意圖，然後用強暴脅迫著手實行，這個叫做內亂。

00:02:55 - 00:02:57
當時我看到這一組條文之後啊。

00:02:58 - 00:03:00
我腦中浮現出

00:03:00 - 00:03:03
一個人的人物,是我家對面的鄰居李媽媽。

00:03:04 - 00:03:05
腦中浮現出這個李媽媽。

00:03:05 - 00:03:06
我家對面的李媽媽。

00:03:06 - 00:03:10
我就想說,我要不要去告發李媽媽犯內亂罪。

00:03:10 - 00:03:12
當時我有一個這樣天真的想法。

00:03:12 - 00:03:14
為什麼說李媽媽是內亂呢？

00:03:15 - 00:03:16
因為啊。

00:03:16 - 00:03:17
第一個我想，

00:03:17 - 00:03:18
我討厭李媽媽。

00:03:18 - 00:03:19
李媽媽這個人很討厭。

00:03:20 - 00:03:22
第一個，他每次澆花都拿水亂噴。

00:03:23 - 00:03:25
我在一樓好幾次被他的水噴到。

00:03:25 - 00:03:27
然後也有鄰居去跟李媽媽反應過這件事。

00:03:27 - 00:03:34
結果李媽媽的說法竟然是，我每天都固定這個時間澆水，那你不要在我澆水時間走在這個樓下，你不是就不會被噴了嗎？

00:03:34 - 00:03:36
你說這種回答是不是很討厭。

00:03:36 - 00:03:37
完全沒有在管別人。

00:03:37 - 00:03:40
然後再來，李媽媽是一個很喜歡造謠、很喜歡搬弄是非的人。

00:03:41 - 00:03:43
我以前高三的時候，

00:03:44 - 00:03:47
經常跟一群女同學回家，

00:03:47 - 00:03:49
帶他們回家做複習。

00:03:49 - 00:03:50
因為我是畢測小組的成員。

00:03:51 - 00:03:53
因為我的電腦有Photoshop。

00:03:53 - 00:03:55
我家還有掃描器什麼的。

00:03:55 - 00:03:59
所以當時會跟一群女同學回家，來我的房間用電腦一起做畢冊。

00:03:59 - 00:03:59
結果你知道嗎？

00:04:00 - 00:04:03
被你媽講成說，我經常帶不同的女生回家。

00:04:03 - 00:04:05
這個意思完全不一樣喔。

00:04:05 - 00:04:07
我又不是經常跟不同的女生特別回家，不是啊。

00:04:08 - 00:04:12
我帶一群兩三個以上的女生回家，而且我爸媽都在，是能幹嘛啊。

00:04:13 - 00:04:15
竟然被你媽講成這樣喔。

00:04:15 - 00:04:16
我覺得這個人討厭。

00:04:16 - 00:04:17
所以當時我就想說呢。

00:04:18 - 00:04:19
要告你媽媽內亂。

00:04:19 - 00:04:20
為什麼啊？

00:04:20 - 00:04:24
因為你媽媽在我們家旁邊的山坡地圍起來，圍了一圈。

00:04:24 - 00:04:26
在那個地方種菜。

00:04:27 - 00:04:32
那我就想，你媽媽把山坡地圍起來種菜，她是不是意圖竊佔國土？

00:04:33 - 00:04:34
當時我這樣想。

00:04:34 - 00:04:35
她意圖竊佔國土，然後我就想。

00:04:36 - 00:04:38
那如果我就故意去跟她吵架。

00:04:39 - 00:04:42
故意跟他種菜的時候，我故意在他種菜的時候去跟他吵架。

00:04:42 - 00:04:45
那把他逼氣了，逼到很氣了。

00:04:45 - 00:04:46
他拿出鋤頭揮我。

00:04:46 - 00:04:49
那他是不是就是用強暴脅迫的手段，著手實行。

00:04:50 - 00:04:51
那這樣他是不是內亂。

00:04:51 - 00:04:53
那內亂很重，十年以上，那這樣我是不是可以去。

00:04:54 - 00:04:56
告發你媽媽犯內亂罪。

00:04:56 - 00:04:59
這樣他如果內亂罪成立的話，他至少被抓去關十年。

00:04:59 - 00:05:01
我可以十年不用看到她。

00:05:01 - 00:05:02
當時我就這樣想。

00:05:02 - 00:05:07
但是當時我也覺得，就是隱約有一點感覺想說，有沒有法律真的可以這樣解釋嗎？

00:05:07 - 00:05:08
覺得怪怪的。

00:05:08 - 00:05:10
所以開學之後馬上去問老師。

00:05:10 - 00:05:13
說老師啊，有這樣的行徑算內亂。

00:05:13 - 00:05:14
老師說不算。

00:05:15 - 00:05:17
老師說，這內亂，所謂的竊據國土。

00:05:18 - 00:05:21
竊據國土不是說單純佔有國有地就算。

00:05:21 - 00:05:22
竊據國土要怎麼樣呢？

00:05:23 - 00:05:24
我們講竊據國土。

00:05:24 - 00:05:27
要排除掉原本國家的主權，這個才算。

00:05:28 - 00:05:31
所以你媽媽是在那邊。

00:05:31 - 00:05:32
不但圈起來種菜。

00:05:32 - 00:05:34
而且還號稱她成立了

00:05:34 - 00:05:35
你媽媽共和國。

00:05:35 - 00:05:37
在那邊有她自己的軍隊跟警察。

00:05:37 - 00:05:40
用武裝暴動的方式，對抗我們中華民國的軍警。

00:05:41 - 00:05:42
那才叫內亂。

00:05:43 - 00:05:44
當下聽到覺得好失望。

00:05:44 - 00:05:46
不能告你媽媽內亂了。

00:05:46 - 00:05:47
當時曾經有過這樣的想法。

00:05:47 - 00:05:51
後來這個美夢啊，上大學之後馬上被刑法老師戳破了。

00:05:51 - 00:05:53
這個是我以前的一點誤會。

00:05:53 - 00:05:55
所以也藉由這個機會跟同學分享呢。

00:05:55 - 00:05:56
內亂罪。

00:05:56 - 00:05:59
我們不能隨便照這個字面意思去解釋。

00:05:59 - 00:05:59
這個因為以後面。

00:06:00 - 00:06:00
機會說了，所以現在呢，點同學分享一下這個東西。

00:06:02 - 00:06:06
好，所以這個第二節，我們就看到這邊。

00:06:07 - 00:06:08
接著來，我們來看到第三節。

00:06:08 - 00:06:09
客觀要件。

00:06:09 - 00:06:11
客觀不法構成要件。

00:06:11 - 00:06:16
就是我們講的這六格，主體、客體、行為、結果、因果、規則，還有情狀，這六格。

00:06:16 - 00:06:24
各位啊，你會發現在這六格當中，我們論述的重點其實是放在因果跟規則那邊而已。

00:06:24 - 00:06:28
因為我跟你們說剩下的五格，主體、客體、行為、結果、情狀。

00:06:29 - 00:06:32
這五格絕大多數都是刑分的問題。

00:06:32 - 00:06:33
刑總能講的不多，知道嗎？

00:06:33 - 00:06:37
所以前面，所以其中的這五格，我們就是簡單的帶過，不會講太多。

00:06:40 - 00:06:41
來第一個，行為主體。

00:06:42 - 00:06:47
我們講過，任何犯罪當然都要行為主體，有人才有犯罪嘛。

00:06:47 - 00:06:53
自然人當然可以視為行為主體，沒有疑問，不管是個自然人的年齡、精神狀態，都可以視為行為主體，這個不會有疑問。

00:06:54 - 00:06:57
至於法人可以視為行為主體嗎？

00:06:57 - 00:06:59
我們所謂這個法人犯罪。

00:06:59 - 00:07:01
法人作為行為主體啊，是這樣子。

00:07:01 - 00:07:06
第一個，我們普通刑法當中，確實沒有法人作為行為主體的規定。

00:07:07 - 00:07:11
因為主要是兩個理由了，第一個，法人是我們人類虛擬出來的東西啦。

00:07:12 - 00:07:14
真的啦，法人是我們人類虛擬出來的東西啦。

00:07:14 - 00:07:18
它並不是一個現實上真的存在於真實世界東西，不是。

00:07:18 - 00:07:21
它就是一種我們人類想像出來的共同體。

00:07:22 - 00:07:23
所以法人要怎麼犯罪？

00:07:24 - 00:07:26
法人之所以會違法。

00:07:26 - 00:07:29
那一定是有自然人在做怪嘛，我們抓那個自然人來罰不就好了嗎，對不對？

00:07:30 - 00:07:30
這是第一個考量。

00:07:31 - 00:07:37
那第二個考量是，因為我們刑法當中的法律效果，那個對法人是很難施行的。

00:07:37 - 00:07:39
我們怎麼把法人判有期徒刑？

00:07:40 - 00:07:42
我們怎麼把法人判死刑，想像上不可能，對不對？

00:07:42 - 00:07:49
所以我們現行的刑法當中，普通刑法確實沒有針對法人作為行為主體的規定。

00:07:49 - 00:07:50
普通刑法確實沒有。

00:07:51 - 00:07:54
但是在附屬刑法當中，有喔。

00:07:54 - 00:07:56
附屬刑法怎麼罰法人呢？

00:07:56 - 00:07:57
我們來看一下。

00:07:57 - 00:07:59
有兩種不同的處罰方式。

00:07:59 - 00:07:59
第一個。

00:08:00 - 00:08:02
這個叫做轉嫁責任制。

00:08:03 - 00:08:05
這個是第一種處罰的方式，第一種方式叫做轉嫁責任制，什麼意思啊？

00:08:09 - 00:08:14
違法的是法人，但我們不罰法人，我們罰法人的負責人，你來看公司法第九條這麼說。

00:08:17 - 00:08:19
他說啊,公司應收的股款,

00:08:19 - 00:08:23
股東並未實際繳納,而以申請文件表明收足,

00:08:23 - 00:08:26
或者股東已繳納,而以登記後將股款發還股東

00:08:26 - 00:08:31
或任由股東取回的話,公司負責人各處五年以下的有期徒刑等等。

00:08:37 - 00:08:39
各位,這一條在罰什麼,你看得出來吧?

00:08:41 - 00:08:43
就是開公司的時候打腫臉充胖子嘛,應該看得出來。

00:08:44 - 00:08:51
我要成立一家資本額100萬的公司,但是我窮,我只有10萬,但是我想把資本額湊到100萬啊。

00:08:51 - 00:08:56
於是我找幾個人號稱是這個公司的股東,幾個人湊了湊啊,湊到了10萬。

00:08:57 - 00:08:59
接著我跟經濟部去登記。

00:08:59 - 00:09:04
登記完說公司成立啦，我就跟股東們說，這個股東啊，企業完了，錢你們就拿回去吧。

00:09:04 - 00:09:05
這個是犯罪喔。

00:09:06 - 00:09:07
違法的主體是公司。

00:09:07 - 00:09:10
可是我們罰誰，罰法人。

00:09:10 - 00:09:12
違法人是法人，但是我們罰負責人，罰自然人。

00:09:13 - 00:09:16
這是第一種做法，叫做轉嫁責任制。

00:09:16 - 00:09:19
再來第二種做法叫做兩罰責任制。

00:09:19 - 00:09:21
兩罰責任制的意思是說啊，

00:09:21 - 00:09:24
我們法人跟自然人一起罰，像比如說職業安全衛生法呢，這邊有講。

00:09:29 - 00:09:31
他的第一項是說發生職災了。

00:09:31 - 00:09:34
第二項說法人犯前項之錯的話，除處罰其負責人外。

00:09:36 - 00:09:39
對該法人亦可以前項的罰金，所以有虛附屬刑法當中。

00:09:42 - 00:09:44
確實會罰法人，那你說不能把法人抓去關。

00:09:46 - 00:09:47
對，沒錯。

00:09:47 - 00:09:48
所以我們就怎麼樣？

00:09:48 - 00:09:50
對法人科罰金刑，在附屬刑法當中呢。

00:09:53 - 00:09:55
確實我們有法人，所以我們現在要知道，

00:09:55 - 00:09:58
法人在現行的法律體制之下，有沒有犯罪的能力？

00:09:58 - 00:09:59
是有的喔。

00:09:59 - 00:09:59
知道嗎？

00:09:59 - 00:09:59
雖然

00:10:00 - 00:10:00
普通刑法看不到

00:10:00 - 00:10:00
但是在一些附屬刑法當中

00:10:03 - 00:10:07
確實我們已經看到了法人作為犯罪的規定，確實有，刑訴也有對應的規定哦。

00:10:10 - 00:10:11
知道嗎，刑訴其實也有啊

00:10:11 - 00:10:18
對啊，因為刑訴的那個那個什麼，不受理判決的事由，除了被告死亡之外，還有什麼法人已經解散，有喔，刑訴其實有這樣的規定喔

00:10:20 - 00:10:22
好，再來行為應該不會有什麼疑問

00:10:23 - 00:10:25
行為的話我們剛剛講過，定式跟非定式的問題

00:10:26 - 00:10:28
接著，行為客體

00:10:28 - 00:10:30
我們講過啊，行為客體指的是

00:10:30 - 00:10:30
什麼呢？

00:10:31 - 00:10:33
這個行為所攻擊的對象，

00:10:33 - 00:10:35
這叫做行為客體，

00:10:35 - 00:10:37
某個行為所攻擊的對象。

00:10:38 - 00:10:43
所以行為客體就是指說呢，這個行為它攻擊了什麼東西

00:10:44 - 00:10:50
比如說殺人罪、傷害罪所攻擊的對象是什麼呢，行為以外的其他自然人嘛

00:10:50 - 00:10:53
強制性交罪所攻擊的對象

00:10:53 - 00:10:53
也是一個人

00:10:53 - 00:10:56
竊盜罪、毀損罪，攻擊的對象

00:10:56 - 00:10:57
則是什麼呢

00:10:57 - 00:10:57
物

00:10:57 - 00:10:59
對不對，所以這個叫做行為客體

00:11:02 - 00:11:03
行為客體跟法益不一樣喔

00:11:04 - 00:11:09
行為客體是我們看得到、摸得到、具體存在的東西

00:11:09 - 00:11:10
這個叫行為客體

00:11:11 - 00:11:12
法益不是喔

00:11:12 - 00:11:16
法益指的是這一條罪的背後所要保障的利益

00:11:16 - 00:11:18
它是一個抽象的價值，知道嗎

00:11:19 - 00:11:21
殺人罪的客體是那一個被害人

00:11:21 - 00:11:24
而殺人罪保護的是生命這一種價值，不一樣。

00:11:24 - 00:11:26
傷害罪，他的客體就是一個

00:11:26 - 00:11:29
我們看到那個被打傷的人

00:11:29 - 00:11:30
而傷害罪的法益

00:11:30 - 00:11:31
是什麼呢？

00:11:31 - 00:11:34
人的身體要被尊重的那種價值，知道吧？

00:11:34 - 00:11:34
不一樣喔。

00:11:35 - 00:11:36
所以我們這樣說：

00:11:36 - 00:11:40
所有的犯罪都有行為客體嗎？

00:11:40 - 00:11:41
不見得喔。

00:11:42 - 00:11:45
很多國家法益社會法益的犯罪

00:11:45 - 00:11:47
那個是沒有行為客體的喔

00:11:47 - 00:11:47
重婚罪

00:11:47 - 00:11:48
重婚罪

00:11:48 - 00:11:49
重婚罪哪有客體

00:11:49 - 00:11:50
沒有啊

00:11:50 - 00:11:51
重婚罪它不存在

00:11:51 - 00:11:55
一個被攻擊的對象啊，對不對，但是重婚罪有沒有法益？

00:11:55 - 00:11:55
有啊

00:11:55 - 00:11:57
重婚罪的法益是什麼呢？

00:11:57 - 00:11:59
一對一的配偶關係嘛,那個叫法益

00:11:59 - 00:11:59
知道吧

00:11:59 - 00:12:00
所以我們說啊,並不是

00:12:00 - 00:12:01
每一條罪都有行為課題。

00:12:02 - 00:12:03
國家法益

00:12:03 - 00:12:06
社會法益的犯罪很多是不存在行為客體的。

00:12:06 - 00:12:11
但是每一條罪一定都會有保護法益。

00:12:11 - 00:12:14
如果某一條罪沒有保護法益的話，

00:12:15 - 00:12:16
那就代表那條罪的立法，

00:12:16 - 00:12:18
那條罪的立法不正當。

00:12:18 - 00:12:20
像我們前面講過什麼血親性交,

00:12:20 - 00:12:22
那條罪保護什麼法益？

00:12:22 - 00:12:24
立法者可能覺得是家庭倫理秩序,

00:12:24 - 00:12:26
但那個東西刑法要保護嗎？

00:12:26 - 00:12:28
我們這個就是我們所說,

00:12:29 - 00:12:30
找不到保護法益的犯罪,

00:12:31 - 00:12:31
所以我們講,

00:12:31 - 00:12:34
如果一條罪找不到保護法益的話呢,

00:12:34 - 00:12:36
那這條罪可能會有立法不正當,

00:12:36 - 00:12:38
甚至會有違憲的疑慮喔。

00:12:38 - 00:12:39
好,

00:12:39 - 00:12:40
所以這個行為課題喔。

00:12:40 - 00:12:41
接著下面,

00:12:41 - 00:12:42
結果。

00:12:43 - 00:12:43
結果啊,

00:12:43 - 00:12:44
連接到我們剛剛講的

00:12:44 - 00:12:46
行為犯還有結果犯。

00:12:47 - 00:12:49
行為犯當然不要求結果,

00:12:49 - 00:12:51
所以不會有這個格子,

00:12:51 - 00:12:52
而結果犯的話呢,

00:12:52 - 00:12:54
當然會要求結果的發生,

00:12:55 - 00:12:55
所以結果犯呢,

00:12:55 - 00:12:57
就會有這個結果的要求。

00:12:57 - 00:12:59
那我們剛剛上次跟各位講過啊,

00:13:40 - 00:13:42
結果犯有可能是

00:13:43 - 00:13:43
實害犯。

00:13:44 - 00:13:46
因為實害犯就等於是結果犯嘛,

00:13:46 - 00:13:48
而結果犯除了實害犯之外,

00:13:48 - 00:13:49
也有可能是什麼？

00:13:49 - 00:13:50
具體危險犯。

00:13:50 - 00:13:51
因為具體危險犯呢,

00:13:51 - 00:13:54
它也有要求危險結果的發生,

00:13:54 - 00:13:55
是這樣子。

00:13:55 - 00:13:56
好,

00:13:56 - 00:13:58
所以前面幾個應該比較不會有什麼疑問吼。

00:13:58 - 00:13:59
接著來,

00:13:59 - 00:14:00
我們來看到81頁這邊。

00:14:00 - 00:14:01
的，這個叫做因果關係。

00:14:02 - 00:14:04
而什麼叫做結果規則呢？

00:14:05 - 00:14:06
規則的意思是,

00:14:07 - 00:14:12
那這個結果在法律上要由行為人來負責嗎?

00:14:12 - 00:14:13
這個叫規則。

00:14:14 - 00:14:15
不同層次的問題喔。

00:14:15 - 00:14:18
因果關係它是一種純粹的事實判斷。

00:14:18 - 00:14:21
這件事跟他有沒有關，它就是一種純粹事實判斷。

00:14:22 - 00:14:22
可是規則不是喔,

00:14:23 - 00:14:24
規則是價值判斷喔。

00:14:25 - 00:14:26
事情跟他有關,

00:14:26 - 00:14:27
不見得他要負責喔。

00:14:28 - 00:14:29
這是兩回事，知道吧？

00:14:29 - 00:14:32
我先講一下因果跟規則的邏輯關係。

00:14:33 - 00:14:34
來，第一個。

00:14:35 - 00:14:38
要規則的前提，一定是有因果。

00:14:39 - 00:14:40
這不用懷疑，知道嗎？

00:14:40 - 00:14:42
要規則的前提一定是有因果。

00:14:42 - 00:14:43
為什麼？

00:14:43 - 00:14:44
各位你想想嘛，

00:14:45 - 00:14:49
如果此時此刻，我們樓下的館前路發生了一場死亡車禍。

00:14:50 - 00:14:51
機車撞上違停的車輛，

00:14:52 - 00:14:53
機車騎士死了。

00:14:54 - 00:14:54
我要負責嗎?

00:14:55 - 00:14:56
不會啊,幹我屁事,對不對?

00:14:56 - 00:14:58
車子又不是我放的,

00:14:58 - 00:14:59
怎麼會要我負責呢?

00:15:40 - 00:15:44
所以要規則的前提,當然是這件事跟行為人有關,

00:15:44 - 00:15:47
所以進入規則的前提呢,必然是有因果關係。

00:15:48 - 00:15:50
可是反過來說有因果就要被規則嗎？

00:15:51 - 00:15:52
沒有喔,

00:15:52 - 00:15:52
不見得喔。

00:15:53 - 00:15:54
那我再舉個例子。

00:15:55 - 00:15:58
如果有一天啊，我去鄉下拜訪朋友。

00:16:00 - 00:16:01
結果確實有因果關係。

00:16:01 - 00:16:03
有喔，有因果關係喔。

00:16:03 - 00:16:04
但你說我要負責嗎？

00:16:05 - 00:16:08
你就算沒學過刑法也會覺得說，我怎麼會要負責？

00:16:08 - 00:16:10
我把車停在合法的格子裡面欸,

00:16:11 - 00:16:13
我又沒有預謀或什麼的,我幹嘛負責對不對?

00:16:13 - 00:16:15
所以有因果就不見得要負責,知道吧?

00:16:16 - 00:16:19
因為有些情況雖然有因果,可是怎麼樣?

00:16:20 - 00:16:21
行為人沒做錯事啊,

00:16:21 - 00:16:24
對吧，行為人沒做錯事，或者像我早上講的例子嘛，

00:16:25 - 00:16:26
你跟你朋友約看電影，

00:16:27 - 00:16:29
眼看著電影要開演了，你朋友還沒到，

00:16:30 - 00:16:33
你就打電話給他說，快一點，快一點你再不來，電影就要開始了，

00:16:34 - 00:16:34
你催促了他。

00:16:35 - 00:16:37
結果他很趕，路上他出了車禍，

00:16:38 - 00:16:42
你催促他快點到的行為跟他車禍受傷的結果，

00:16:42 - 00:16:43
確實有因果關係沒有錯，

00:16:44 - 00:16:45
可是怎麼會要你負責呢？

00:16:46 - 00:16:47
你又沒有做錯事，對不對？

00:16:47 - 00:16:51
所以我們講，要規則的前提，必然是要有因果。

00:16:52 - 00:16:55
可是不見得有因果，就一定要被規則喔。

00:16:56 - 00:16:59
要不要被規則，不一定，你還要看後面的其他理論。

00:17:41 - 00:17:43
好，所以這個是因果跟規則的關係。

00:17:44 - 00:17:47
那下面的注21，這個注釋我跟各位講一下。

00:17:48 - 00:17:50
什麼犯罪要檢討因果跟規則？

00:17:52 - 00:17:54
並不是所有的犯罪都要喔，

00:17:54 - 00:17:56
如果是什麼偽證罪、公然侮辱罪，

00:17:57 - 00:17:59
那種行為犯你不要給我寫因果跟規則喔，

00:18:00 - 00:18:00
各位

00:18:01 - 00:18:02
還有,要注意一件事,

00:18:03 - 00:18:08
並不是所有的結果犯都要去寫因果跟規則。

00:18:08 - 00:18:11
像比如說竊盜罪好了,

00:18:11 - 00:18:13
竊盜罪一般認為它是一個結果犯,

00:18:13 - 00:18:15
東西要被拿走嘛,

00:18:15 - 00:18:15
竊盜罪。

00:18:16 - 00:18:19
竊盜罪你能想像因果或規則的欠缺嗎？

00:18:20 - 00:18:23
我有竊取的行為，東西也被拿走，但中間沒有因果關係，

00:18:24 - 00:18:25
超難想像，對不對？

00:18:25 - 00:18:28
所以我們，我通常會教同學正面表列。

00:18:28 - 00:18:32
通常就是三類的犯罪,你在考卷上才要去寫因果跟規則,

00:18:33 - 00:18:34
就殺人、傷害、毀損,

00:18:34 - 00:18:34
知道嗎?

00:18:35 - 00:18:37
大概就是這三種，殺人、傷害、毀損,

00:18:37 - 00:18:41
這三種犯罪才會有因果跟規則的檢討空間。

00:18:42 - 00:18:45
其他的犯罪，就算是結果犯，

00:18:46 - 00:18:48
也不需要寫因果跟構成要件。

00:18:49 - 00:18:49
比如說呢，

00:18:50 - 00:18:50
圖利罪。

00:18:52 - 00:18:54
以後我們到國家法益的犯罪會講到。

00:18:54 - 00:18:54
圖利罪。

00:18:55 - 00:18:56
圖利罪是不是結果犯？

00:18:56 - 00:18:57
是啊，

00:18:57 - 00:18:57
它是結果犯啊，

00:18:58 - 00:19:00
但圖利罪不會有因果關係的問題。

00:19:00 - 00:19:00
知道嗎？

00:19:01 - 00:19:02
所以我們通常就是正面表列三大類，

00:19:03 - 00:19:04
殺人、傷害、毀損，

00:19:04 - 00:19:09
這三大類的犯罪才比較有可能會發生因果跟歸責的欠缺，

00:19:09 - 00:19:10
知道嗎？

00:19:11 - 00:19:14
所以也只有這三大的犯罪，才要去寫因果跟規則，

00:19:15 - 00:19:17
其他的犯罪呢，基本上不需要。

00:19:20 - 00:19:21
好，我們就接著往下看，

00:19:22 - 00:19:23
來看到條件理論。

00:20:00 - 00:20:00
好，

00:20:01 - 00:20:02
我們講因果跟規則,

00:20:02 - 00:20:03
因果跟規則。

00:20:04 - 00:20:04
因果關係,

00:20:05 - 00:20:06
我們審查的理論,

00:20:06 - 00:20:08
就叫做條件理論。

00:20:09 - 00:20:09
條件理論，

00:20:10 - 00:20:11
它的公式很簡單，

00:20:11 - 00:20:13
叫做非P則非Q，

00:20:13 - 00:20:13
什麼意思？

00:20:14 - 00:20:15
有一句話非常拗口。

00:20:16 - 00:20:17
這句話說呢,

00:20:17 - 00:20:19
如果對於結果的發生,

00:20:19 - 00:20:23
這個行為是它不可想像其不存在的條件的話,

00:20:23 - 00:20:26
這個行為就是結果發生的原因。

00:20:27 - 00:20:27
這樣判斷,

00:20:28 - 00:20:29
如果對一個結果發生來說，

00:20:30 - 00:20:33
這個行為是不可想像其不存在的條件，

00:20:33 - 00:20:36
那這個行為就是結果發生的原因。

00:20:36 - 00:20:37
若無前者，

00:20:37 - 00:20:38
即無後者。

00:20:38 - 00:20:39
非P則非Q

00:20:40 - 00:20:41
這個叫做條件定理

00:20:41 - 00:20:42
若無前者

00:20:42 - 00:20:42
即無後者。

00:20:43 - 00:20:43
好。

00:20:45 - 00:20:46
那就條件理論來講是這樣子，

00:20:47 - 00:20:50
只要能符合非P則非Q的關係，

00:20:51 - 00:20:53
那它就具有條件因果。

00:20:54 - 00:20:57
至於這個因果關係是不是反常，

00:20:58 - 00:21:01
這個因果關係到底從我們日常生活的觀點來講，

00:21:02 - 00:21:03
重要或不重要，

00:21:03 - 00:21:06
都不影響條件因果的判斷，

00:21:06 - 00:21:07
知道嗎？

00:21:07 - 00:21:08
所以條件因果這個東西，

00:21:09 - 00:21:10
它是一個非常寬鬆。

00:21:10 - 00:21:11
只要能符合非P則非Q,

00:21:12 - 00:21:14
那就是我們講條件因果,

00:21:14 - 00:21:15
就具備。

00:21:16 - 00:21:16
所以啊,

00:21:16 - 00:21:20
一直有人說條件因果是一個可以扯很遠的理論。

00:21:21 - 00:21:21
沒錯啊,

00:21:21 - 00:21:22
確實是這樣子。

00:21:22 - 00:21:23
來,

00:21:23 - 00:21:23
你看喔。

00:21:41 - 00:21:41
好,

00:21:42 - 00:21:42
我舉個例子吧。

00:21:43 - 00:21:45
A開槍打死了B。

00:21:45 - 00:21:47
那我們會說為什麼B會死？

00:21:47 - 00:21:49
因為A開槍打他。

00:21:50 - 00:21:51
或者從刑法的說法來講，

00:21:52 - 00:21:53
如果A沒有開槍打B，

00:21:54 - 00:21:55
B就不會死於A的槍傷。

00:21:56 - 00:21:59
所以B的死亡結果跟A的開槍行為之間，

00:22:00 - 00:22:02
有條件因果關係。

00:22:02 - 00:22:03
沒有疑問，對不對？所以B的死亡結果呢？

00:22:04 - 00:22:07
A的開槍行為跟B的死亡結果其實確實具有條件關係。

00:22:08 - 00:22:11
你說B會死亡，除了A開槍還有別的原因嗎？

00:22:12 - 00:22:12
有。

00:22:12 - 00:22:16
如果我們後來發現，為什麼A會開槍打死B呢？

00:22:16 - 00:22:19
原來A跟B有財務糾紛。

00:22:19 - 00:22:20
那為什麼A跟B有財務糾紛?

00:22:20 - 00:22:24
原來A跟B啊,是他們的共同朋友C介紹認識的。

00:22:25 - 00:22:27
C介紹A跟B做生意。

00:22:27 - 00:22:30
後來兩個人有金錢往來,產生了財務上的

00:22:30 - 00:22:30
糾紛。

00:22:30 - 00:22:33
所以A才開槍，把B給打死。

00:22:33 - 00:22:34
所以啊，各位。

00:22:35 - 00:22:38
C的介紹跟B的死亡，有沒有條件果關係？

00:22:39 - 00:22:40
有啊。

00:22:40 - 00:22:41
當然有啊，對吧？

00:22:42 - 00:22:45
如果沒有C的介紹，B也不會死。

00:22:46 - 00:22:47
對啊，沒有錯啊。

00:22:47 - 00:22:49
如果沒有C介紹，這兩個人怎麼會認識呢？

00:22:49 - 00:22:52
當然沒有錯啊，如果沒有C的介紹，B也不會死。

00:22:52 - 00:22:55
所以C的介紹行為，確實跟B的死亡結果，有因果關係。

00:22:57 - 00:22:58
沒有疑問，好嗎？

00:22:58 - 00:22:59
確實有因果關係喔。

00:23:00 - 00:23:00
好。

00:23:00 - 00:23:02
那如果你要再往回推的話，

00:23:02 - 00:23:06
那如果當初沒有A的父母把A生下，

00:23:06 - 00:23:09
那沒有殺人犯誕生，B也不會被打死。

00:23:09 - 00:23:10
對。

00:23:10 - 00:23:11
沒錯，真的是這樣，你知道嗎？

00:23:11 - 00:23:15
所以早期會有人說，條件因果會扯太遠啊。

00:23:16 - 00:23:21
如果扯下去的話，連那個殺手父母的生育行為都跟變成死亡結果有因果關係耶。

00:23:22 - 00:23:22
對。

00:23:22 - 00:23:24
他可能扯得有點遠,沒有錯。

00:23:25 - 00:23:27
但這不是否定條件因果的。

00:23:28 - 00:23:30
這個並不是批評條件因果有理

00:23:30 - 00:23:30
的論據。

00:23:31 - 00:23:32
因為我們會說啊,

00:23:32 - 00:23:35
雖然條件因果扯得很遠，沒有錯。

00:23:36 - 00:23:36
可是

00:23:37 - 00:23:39
被扯到條件因果關係，然後呢？

00:23:40 - 00:23:42
難道有條件因果關係，他就成立犯罪的嗎？

00:23:43 - 00:23:44
不會啊，後面還有規則的問題啊，對不對？

00:23:45 - 00:23:46
所以我們講喔，

00:23:46 - 00:23:49
雖然條件因果可以扯得很遠。

00:23:49 - 00:23:50
對。

00:23:50 - 00:23:50
雖然它扯得遠，沒有錯。

00:23:51 - 00:23:54
可是被扯到條件因果關係，

00:23:54 - 00:23:55
並不代表什麼。

00:23:55 - 00:23:57
你並不因此而成立犯罪，知道嗎？

00:23:57 - 00:23:57
並不會這樣子喔。

00:23:57 - 00:23:59
所以條件因果關係，對，他扯得遠沒有

00:24:00 - 00:24:00
也沒有錯

00:24:00 - 00:24:00
但是那並不是一個

00:24:03 - 00:24:04
我們不採條件因果關係的理由，知道嗎？

00:24:04 - 00:24:09
所以到目前為止，條件因果關係呢，依然是目前主流的說法喔。

00:24:16 - 00:24:18
好，所以這個是我們講條件因果的意義

00:24:19 - 00:24:20
非P則非Q話，這個就條件因果的意義

00:24:22 - 00:24:25
所以我們，我不知道同學有沒有認真思考過條件因果這件事

00:24:26 - 00:24:30
如果我們仔細去思考日常生活當中的每一件事

00:24:30 - 00:24:37
你就會發現其實很多事情之間都有非P則非Q的關係，只是那一條因果鏈可能離得很遠

00:24:38 - 00:24:39
有沒有聽過蝴蝶效應的概念

00:24:40 - 00:24:40
真的是這樣子啊

00:24:41 - 00:24:42
同學你們想過

00:24:42 - 00:24:50
我們日常生活當中的每一個決定,每一個想法,每一個行為，說不定都攸關著遠方某個陌生人的生與死

00:24:50 - 00:24:53
有，絕對有可能，只是你可能沒有這個意識

00:24:53 - 00:24:54
真的啊

00:24:54 - 00:24:55
我舉個例子啊

00:24:56 - 00:24:59
如果剛剛中午休息的時間

00:25:00 - 00:25:01
你去買了一杯咖啡

00:25:02 - 00:25:07
有沒有可能因此而讓這個店員在返鄉的途中遇到死亡車禍

00:25:08 - 00:25:10
或者是因此而躲過車禍

00:25:10 - 00:25:11
有啊，當然有可能啊

00:25:11 - 00:25:16
因為你去買咖啡的時候，可能原本那個早班的店員他正要下班

00:25:16 - 00:25:19
那因為你去買了一杯咖啡，拖了他一分鐘下班的時間

00:25:20 - 00:25:25
正因為拖了他一分鐘下班的時間，造成他下班回家經過路口的時候

00:25:26 - 00:25:27
不幸被酒駕的人撞飛

00:25:28 - 00:25:29
有可能，對吧，只是你不會

00:25:30 - 00:25:30
知道啊

00:25:31 - 00:25:32
反過來是不是有可能

00:25:33 - 00:25:37
假設你沒有去找他買咖啡的話，他會提早一分鐘下班

00:25:37 - 00:25:39
那他提早一分鐘下班的話

00:25:39 - 00:25:41
他在那個路口就會遇到死亡車禍

00:25:41 - 00:25:46
正好因為你找他買咖啡，拖了他一分鐘，所以他逃過一劫

00:25:46 - 00:25:47
有沒有可能

00:25:47 - 00:25:47
有啊，當然有可能啊

00:25:48 - 00:25:48
對啊，所以

00:25:49 - 00:25:50
我說真的啊

00:25:50 - 00:25:52
以印象條件理論來講,確實沒有錯

00:25:52 - 00:25:59
我們每分每秒每個決定每個行為,可能都跟某個遠方的陌生人的生死有關,只是你不知道

00:26:00 - 00:26:00
真的很有可能啊,只是你沒有這個意思而已啊,所以這就是條件理論啊。

00:26:03 - 00:26:09
多去想一想,你會發現,日常生活中,很多這種看似微小、不重要的決定,可能都跟你將來一輩子的一些事情有關係。

00:26:12 - 00:26:16
真的有可能，你們想一想自己的成長經驗，應該很多這樣的經驗。

00:26:17 - 00:26:20
所以條件理論呢，確實它扯的還蠻遠的，沒有錯。

00:26:21 - 00:26:24
來，我們接著，來看到下面，條件理論的補充。

00:26:27 - 00:26:35
我們這裡所謂的補充啊，意思就是說，條件理論在操作的時候，要注意下面的這些事。

00:26:36 - 00:26:38
它並沒有修改條件理論的公式，沒有喔。

00:26:38 - 00:26:44
他就是提醒你，我們在判斷條件理論的時候，要注意下面的這些事。

00:26:45 - 00:26:51
來第一個，叫做假設的因果流程，不影響條件因果的判斷。

00:26:51 - 00:26:52
這是第一件事情。

00:26:53 - 00:26:57
假設的因果流程呢，不影響條件因果的判斷。

00:26:58 - 00:26:59
這句話什麼意思？

00:27:00 - 00:27:03
所謂假設的因果流程，

00:27:03 - 00:27:04
意思就是說，

00:27:04 - 00:27:08
你不能拿一個後面可能會發生的結果，

00:27:08 - 00:27:14
回過頭來否定原本當初已經存在的條件因果關係。

00:27:14 - 00:27:15
好。

00:27:15 - 00:27:16
像我這邊舉個例子。

00:27:58 - 00:28:00
華航的澎湖空難，2002年5月25號的這一場澎湖空難。

00:28:00 - 00:28:03
結果殺手回到家看到新聞，

00:28:03 - 00:28:03
有夠後悔。

00:28:03 - 00:28:05
殺手心想，我殺他幹什麼？

00:28:06 - 00:28:08
我當時沒有殺他的話，過三個小時他坐上死亡班機，

00:28:08 - 00:28:10
人還不是會死掉。

00:28:11 - 00:28:12
假設有這樣的案例，

00:28:12 - 00:28:18
我們會說，殺手殺人的行為跟乘客死亡的結果間沒有因果關係嗎？

00:28:19 - 00:28:23
就算我不殺他，過三個小時他還不是會死於空難？

00:28:23 - 00:28:25
而且這場空難是全機無一倖免，

00:28:26 - 00:28:28
客觀上也不可能有人生存。

00:28:29 - 00:28:30
我們可以這樣講嗎？

00:28:31 - 00:28:32
不行喔，為什麼？

00:28:32 - 00:28:37
因為我們說，殺人罪的目的就是禁止行為人提早結束別人生命。

00:28:38 - 00:28:41
不管是提早結束幾十年,

00:28:41 - 00:28:43
幾年幾天或幾個小時，都是一樣。

00:28:43 - 00:28:44
你要想喔。

00:28:45 - 00:28:47
如果我們在判斷條件因果的時候,

00:28:48 - 00:28:54
我們的說法是，反正過三個小時那個人他也必死無疑，所以你現在槍殺他的話，不具有條件因果關係。

00:28:54 - 00:28:56
如果你要這樣想，

00:28:57 - 00:28:59
那你殺一個小孩，你也可以說啊，

00:29:00 - 00:29:01
再過八九十年他也會死啊。

00:29:02 - 00:29:04
不是嗎？人都會死啊，講到後面不就變這樣，對不對？

00:29:04 - 00:29:13
所以我們說啊，我們不可以用假設的因果流程來否定條件的因果關係，

00:29:13 - 00:29:14
知道嗎？我們不會這樣否定哦。

00:29:14 - 00:29:17
所以空難案，我們刑法的話會怎麼說？

00:29:18 - 00:29:21
來，我這邊假設的時間點是下午兩點嘛。

00:29:21 - 00:29:22
所以我們要怎麼說？

00:29:23 - 00:29:26
如果在下午兩點的時候，A沒有開槍打B，

00:29:27 - 00:29:31
那B當然也不會在下午兩點的時候死於槍傷。

00:29:32 - 00:29:37
所以A開槍的行為跟B死於槍傷的結果間，

00:29:37 - 00:29:38
有沒有條件關係？

00:29:38 - 00:29:40
有，不用懷疑，

00:29:40 - 00:29:40
知道嗎？是有的喔。

00:29:42 - 00:29:47
好，所以這個是我們講的，不能用假設的因果來否定條件因果關係的判斷。

00:29:49 - 00:29:50
講到這個空難，

00:29:51 - 00:29:53
我再跟同學講一下條件因果關係。

00:29:54 - 00:29:55
我就說,

00:29:55 - 00:29:57
為什麼我們常常講，為什麼我常說這種蝴蝶效應喔,

00:29:57 - 00:29:59
你們可以想一下這件事。

00:30:00 - 00:30:04
你們覺得2002年5月25號的這場華航空難跟你們有沒有關係？

00:30:05 - 00:30:06
你們會覺得沒有關係。

00:30:06 - 00:30:07
對不對？

00:30:07 - 00:30:08
我也覺得沒有關係，

00:30:08 - 00:30:09
可是真的沒有關係嗎？

00:30:10 - 00:30:11
你們想一想，

00:30:12 - 00:30:13
這一場空難死了200多個人。

00:30:14 - 00:30:15
這200多個人，

00:30:16 - 00:30:18
如果當初沒有這場空難，

00:30:18 - 00:30:19
他們沒有死，

00:30:20 - 00:30:21
他們繼續活在這個世界上，

00:30:22 - 00:30:23
對你們的日常有影響。

00:30:24 - 00:30:25
這很難說，

00:30:26 - 00:30:27
你不能說一定沒有，

00:30:27 - 00:30:27
為什麼？

00:30:29 - 00:30:29
我就假設，

00:30:30 - 00:30:31
假設你是今年大學的畢業生，

00:30:32 - 00:30:34
今年大學畢業生大部分是2003年出生的。

00:30:35 - 00:30:35
那你想喔,

00:30:38 - 00:30:39
這一架死亡班機上,

00:30:40 - 00:30:44
有沒有當時可能正要結婚的男女朋友或新婚夫妻?

00:30:44 - 00:30:44
有,

00:30:44 - 00:30:45
有可能，

00:30:45 - 00:30:45
對不對？

00:30:46 - 00:30:47
那如果沒有那場空難，

00:30:47 - 00:30:48
那上面的男女，

00:30:48 - 00:30:50
後來回臺灣可能會結婚。

00:30:50 - 00:30:51
會生小孩。

00:30:52 - 00:30:53
他們生下來的小孩，

00:30:53 - 00:30:55
年紀可能就跟現在大學畢業生差不多大。

00:30:56 - 00:30:57
而如果沒有那場空難，

00:30:57 - 00:30:59
飛機上這些人有倖存的話，

00:30:59 - 00:31:00
他們生下來的小孩，

00:31:01 - 00:31:02
有沒有可能將來變成你的好朋友，

00:31:03 - 00:31:05
變成你將來的伴侶之類的。

00:31:06 - 00:31:06
有可能啊，

00:31:06 - 00:31:07
對吧？

00:31:07 - 00:31:08
只是你不知道事情會怎麼發展。

00:31:08 - 00:31:09
對啊，

00:31:09 - 00:31:10
所以我就說，

00:31:10 - 00:31:12
這些看起來跟你的生活沒有關係的事，

00:31:12 - 00:31:14
搞不好其實都有關。

00:31:14 - 00:31:15
只是你不知道而已。

00:31:16 - 00:31:16
是越講越像玄學，

00:31:16 - 00:31:17
對不對？

00:31:17 - 00:31:17
對啊，

00:31:17 - 00:31:18
這不是不可能啊。

00:31:18 - 00:31:19
所以，

00:31:20 - 00:31:20
條件因果的判斷，

00:31:21 - 00:31:22
真的是這樣。

00:31:22 - 00:31:24
這個你不要以為很多事情沒有關係，

00:31:24 - 00:31:25
很多事情其實都是有關係的。

00:31:26 - 00:31:26
好,

00:31:27 - 00:31:27
接著下面,

00:31:27 - 00:31:28
第二點。

00:31:29 - 00:31:33
行為只要是造成結果的共同條件之一,

00:31:34 - 00:31:36
就可以判定成是結果的條件喔。

00:31:38 - 00:31:39
我們要知道一件事,

00:31:41 - 00:31:41
這個,

00:31:42 - 00:31:44
一個結果會發生啊,

00:31:44 - 00:31:46
絕對不會只有一個原因。

00:31:47 - 00:31:48
犯罪的結果會發生,

00:31:49 - 00:31:53
往往通常是由多數原因所共同造成的。

00:31:54 - 00:31:55
像比如說黑板這個例子,

00:31:58 - 00:31:58
來,

00:31:58 - 00:31:59
我再這樣寫,

00:31:59 - 00:32:00
剛口頭

00:32:00 - 00:32:00
上面都有講過。

00:32:01 - 00:32:02
B為什麼會死？

00:32:03 - 00:32:04
B會死，第一個，因為A開槍打他。

00:32:07 - 00:32:09
第二個，因為C從中介紹A認識。

00:32:11 - 00:32:14
還有因為A的父母的死是預期回憶。

00:32:15 - 00:32:18
這三個是不是都是B死亡的原因？

00:32:19 - 00:32:19
是，沒有錯。

00:32:20 - 00:32:22
除此之外，你再往前追。

00:32:23 - 00:32:27
那如果當初世界上沒有人發明手槍的話，A怎麼打死B？

00:32:27 - 00:32:32
所以發明手槍的人的行為跟B的死亡沒錯，確實也有條件因果關係，知道嗎？

00:32:33 - 00:32:37
這些東西全部都是結果發生的原因喔。

00:32:37 - 00:32:45
所以各位啊，在條件理論之下，我們不會去區分所謂主要的原因或次要的原因。

00:32:46 - 00:32:47
條件論之下沒有這樣的概念，知道嗎？

00:32:48 - 00:32:55
我們在日常生活中會說，哎呀，B會死，主因是A打他啦，遠因的話是C介紹。

00:32:55 - 00:32:57
我們日常生活中這樣說，對不對？

00:32:57 - 00:33:02
但條件理論，對條件理論來講，原因沒有主要跟次要。

00:33:02 - 00:33:03
所有的原因都一樣重要。

00:33:04 - 00:33:05
對啊。

00:33:05 - 00:33:05
不然你想。

00:33:05 - 00:33:07
如果沒有C介紹，B腦會死？

00:33:08 - 00:33:09
對不對？

00:33:09 - 00:33:10
對啊，沒有C介紹B不會死啊。

00:33:11 - 00:33:13
沒有父母生下A，B腦會死？

00:33:13 - 00:33:14
不會啊。

00:33:14 - 00:33:15
瞭解吧？

00:33:15 - 00:33:20
所以在條件理論之下，所有一切的原因，它們都一樣重要。

00:33:21 - 00:33:24
條件理論之下，不會分主要次要的原因，不會喔。

00:33:27 - 00:33:28
所以我們這裡會說了。

00:33:28 - 00:33:31
在條件理論之下，所有的原因都是原因。

00:33:32 - 00:33:34
不要問哪一個才重要，大家都一樣重要。

00:33:36 - 00:33:40
因為這個東西會牽涉到我們人類思考上的一個陷阱，叫單一謬誤。

00:33:40 - 00:33:42
這個我註釋上可能有寫。

00:33:42 - 00:33:43
呃，我註釋上是以哪一本書啊？

00:33:47 - 00:33:48
思考的藝術、行為的藝術。

00:33:48 - 00:33:49
我推薦你們另外一本書。

00:33:50 - 00:33:53
有一本書就是在講人的思考陷阱。

00:33:53 - 00:33:57
講我們的大腦其實很愚蠢，我們要怎麼突破這個思考陷阱。

00:33:57 - 00:33:59
那是五年前的一本書，叫做《反智》。

00:34:00 - 00:34:01
反對的反，智商的智，《反智》，

00:34:01 - 00:34:03
那本書我很喜歡。

00:34:03 - 00:34:06
因為其實這一類講思考陷阱的書,

00:34:06 - 00:34:07
我看過很多本。

00:34:07 - 00:34:09
其實我最喜歡的一本,

00:34:09 - 00:34:10
但那本書絕版了,

00:34:10 - 00:34:11
我最喜歡的一本叫做販賣恐懼。

00:34:11 - 00:34:13
脫軌的風險判斷

00:34:13 - 00:34:14
那本我超喜歡。

00:34:15 - 00:34:16
但那本是2009年的書

00:34:16 - 00:34:17
現在可能買不到。

00:34:17 - 00:34:18
販賣恐懼

00:34:18 - 00:34:19
那本我超喜歡，

00:34:19 - 00:34:20
但現在可能買不到。

00:34:20 - 00:34:23
我覺得這幾年來談我們人類的思考陷阱，

00:34:23 - 00:34:24
講說我們要怎麼理性思考，

00:34:25 - 00:34:27
我覺得集大成最好的一本就是《反智》那本。

00:34:27 - 00:34:27
反對的反,

00:34:27 - 00:34:28
智商的智。

00:34:29 - 00:34:30
白底紅色的,

00:34:30 - 00:34:31
就反智,

00:34:31 - 00:34:32
它是做軟精裝的,

00:34:32 - 00:34:32
那本很棒,

00:34:32 - 00:34:33
你們可以去看。

00:34:34 - 00:34:38
很多書都會講到說我們人類在思考上有一個陷阱叫做單一謬誤。

00:34:40 - 00:34:41
單一謬誤的意思就是說,

00:34:41 - 00:34:42
其實造成一個結果,

00:34:43 - 00:34:44
很多事情都是有原因的。

00:34:45 - 00:34:46
可是我們會去問,

00:34:46 - 00:34:48
哪一個才是真正的原因？

00:34:49 - 00:34:50
這就是人思考的陷阱。

00:34:50 - 00:34:52
像比如說書上常舉一個例子,

00:34:52 - 00:34:55
某個國家失業率飆高，

00:34:55 - 00:34:56
犯罪率上升。

00:34:58 - 00:34:58
為什麼？

00:34:59 - 00:34:59
對啊，

00:34:59 - 00:35:02
為什麼一個社會失業率飆高而犯罪率上升？

00:35:03 - 00:35:04
在野黨的支持者一定會說，

00:35:05 - 00:35:06
那是因為執政黨無能。

00:35:07 - 00:35:09
執政黨的支持者一定會說，

00:35:09 - 00:35:10
那是大環境不好，

00:35:10 - 00:35:11
沒有辦法。

00:35:12 - 00:35:14
你想一想這兩個原因有衝突嗎？

00:35:14 - 00:35:15
其實沒有啊，

00:35:15 - 00:35:16
兩個可能都是原因啊，

00:35:16 - 00:35:16
對不對？

00:35:17 - 00:35:17
對啊。

00:35:17 - 00:35:18
這裡你不用去問哪一個才是啊,

00:35:18 - 00:35:19
可能都是啊。

00:35:20 - 00:35:20
那同樣的,

00:35:22 - 00:35:24
我以前國中的時候啊,

00:35:24 - 00:35:27
有看到同學在那個即時通的動態上面,

00:35:28 - 00:35:31
留了一個很詩情畫意的語句。

00:35:31 - 00:35:32
這可能也不是他原創的啦，

00:35:32 - 00:35:35
可能就只是網路上找到的吧。

00:35:35 - 00:35:36
那個語句上面說啊，

00:35:37 - 00:35:38
很浪漫的一句話。

00:35:38 - 00:35:39
說葉子的離開,

00:35:40 - 00:35:41
究竟是風的追求,

00:35:41 - 00:35:43
或者是樹的不挽留,

00:35:43 - 00:35:44
我看到這句話。

00:35:45 - 00:35:46
我後來長大之後再想這句話,

00:35:46 - 00:35:47
我覺得這句話很怪。

00:35:49 - 00:35:50
我不是說他擬人化很怪，

00:35:50 - 00:35:52
而是說在那個擬人化的情境之下，

00:35:52 - 00:35:54
這句話還是有問題。

00:35:55 - 00:35:56
你想在那個情境之下，

00:35:56 - 00:35:57
為什麼葉子會離開？

00:35:58 - 00:35:59
因為風追求他，

00:36:00 - 00:36:01
樹也沒有挽留他，

00:36:01 - 00:36:03
那兩個不都是原因嗎？怎麼會用「或」去連接呢？

00:36:03 - 00:36:04
又沒有衝突，對不對？

00:36:04 - 00:36:08
所以我們說，多數原因都是原因喔。

00:36:08 - 00:36:11
我們並不會去區分說哪一個才是真正的原因。

00:36:12 - 00:36:14
所以啊，在此之下，

00:36:14 - 00:36:17
我們來看一個東西，叫做累積的因果關係。

00:37:22 - 00:37:22
好。

00:37:22 - 00:37:23
括號二這邊我們說呢,

00:37:24 - 00:37:25
累積的,

00:37:25 - 00:37:29
括號二這邊我們講到，累積的因果關係,

00:37:29 - 00:37:30
這什麼意思？

00:37:30 - 00:37:31
你看喔,

00:37:31 - 00:37:34
某一種毒藥隨時會致命。

00:37:35 - 00:37:37
假借基於傷害的故意,

00:37:37 - 00:37:39
假借希望以拉肚子,

00:37:39 - 00:37:42
所以假摻了六克在A的飲料當中。

00:37:42 - 00:37:43
好巧啊,

00:37:43 - 00:37:44
乙跟甲不認識,

00:37:45 - 00:37:47
乙也想害A拉肚子,

00:37:48 - 00:37:51
所以乙在A的食物當中也摻入了六克。

00:37:52 - 00:37:52
結果啊,

00:37:52 - 00:37:54
A總共吃了12克。

00:37:54 - 00:37:55
就死掉了,

00:37:55 - 00:37:58
因為這個毒藥劑量就足以致命。

00:37:58 - 00:37:58
各位,

00:37:58 - 00:38:00
在這樣的案例當中,

00:38:00 - 00:38:00
假下毒的行為

00:38:00 - 00:38:03
跟死亡結果有沒有因果關係?

00:38:03 - 00:38:04
有啊。

00:38:04 - 00:38:09
因為如果假不下毒的話,A只會吃到六顆,不會死啊,對不對?

00:38:10 - 00:38:11
同樣的。

00:38:12 - 00:38:15
那以下毒的行為,跟A的死亡結果有沒有因果關係?

00:38:16 - 00:38:16
有啊

00:38:16 - 00:38:17
一樣也有啊

00:38:17 - 00:38:21
因為如果只有乙下毒的話,A也只會吃到六克啊,不會死啊,對不對?

00:38:23 - 00:38:26
所以在這個案例當中,我們講累積的因果關係。

00:38:26 - 00:38:29
單獨看甲,單獨看乙,A都不會死。

00:38:30 - 00:38:39
為什麼A會死?正是因為甲乙兩個人所下的毒藥,加起來的分量足以致死,這樣的情況,A才會死。

00:38:40 - 00:38:46
所以這個案例當中，甲下毒的行為，乙下毒的行為，跟死亡結果都有因果關係。

00:38:46 - 00:38:48
有喔，都是有的，知道嗎？

00:38:49 - 00:38:51
這種情況，都是有因果關係的。

00:38:51 - 00:38:57
只是我提醒各位，我一直強調因果關係，因果關係，因果跟規則不要混為一談。

00:38:57 - 00:39:01
這個案例，我們也僅止於肯定因果而已。

00:39:03 - 00:39:05
規則不見得喔。

00:39:06 - 00:39:12
你說在這個案例當中，我們可以把A的死亡結果同時歸給甲乙，所以甲乙都要論傷害致死罪，我們可以這樣認定嗎？

00:39:13 - 00:39:13
不行啊

00:39:13 - 00:39:14
為什麼？

00:39:15 - 00:39:17
對假來說，假會說

00:39:17 - 00:39:18
有沒有搞錯啊？

00:39:18 - 00:39:19
人員那麼爛喔。

00:39:20 - 00:39:22
我哪知道我下完毒還會有人來下？

00:39:22 - 00:39:23
太意外了，對不對？

00:39:24 - 00:39:26
對乙來說，乙也會這樣講啊。

00:39:27 - 00:39:27
所以我要強調喔

00:39:28 - 00:39:32
這一種案例，我們也僅僅是肯定條件因果。

00:39:33 - 00:39:35
我們並沒有說甲要為A的死亡結果負責，沒有喔。

00:39:36 - 00:39:37
通常不會，你知道嗎？

00:39:37 - 00:39:39
因為這種案例怎麼樣？太罕見的，瞭解吧？

00:39:39 - 00:39:41
這個因果歷程太罕見了。

00:39:43 - 00:39:44
好，所以這個是我們講第一個

00:39:44 - 00:39:46
第一個我們說啊，這個條件因果的部分，累積的因果關係。

00:39:51 - 00:39:52
來

00:39:52 - 00:39:52
73點

00:39:53 - 00:39:55
結果的發生，是不是由被害人的異常因素

00:39:57 - 00:39:59
自身的共同過去所導致的。

00:40:00 - 00:40:00
不影響條件因果的判斷

00:40:00 - 00:40:00
來看很簡單

00:40:04 - 00:40:05
我們的意思就是說

00:40:05 - 00:40:09
只要行為跟結果間具有非P則非Q的關係

00:40:10 - 00:40:12
那麼條件因果就是肯定的

00:40:13 - 00:40:16
就算中間再怎麼曲折離奇

00:40:17 - 00:40:20
通通呢都有條件因果關係

00:40:21 - 00:40:21
無從否定

00:40:21 - 00:40:22
知道嗎

00:40:22 - 00:40:26
不管中間再怎麼曲折離奇，都會有條件因果關係

00:40:27 - 00:40:29
所以我們上刑法課常舉兩個例子嘛

00:40:30 - 00:40:33
醫院案、救護車車禍案

00:40:33 - 00:40:34
我們常舉這兩個例子

00:40:35 - 00:40:36
醫院案是這樣

00:40:37 - 00:40:40
請問一人要射殺被害人

00:40:40 - 00:40:43
被害人中彈之後啊,被路人送醫

00:40:43 - 00:40:48
結果路人把被害人送醫之後,原本撿回一命哦

00:40:48 - 00:40:52
結果很不幸啊，被害人住的醫院當晚失火，被害人被燒死

00:40:53 - 00:41:02
或者是被害人住院的期間，原本都沒事喔，結果因為醫護的醫療疏失，造成病患突然傷勢惡化而死

00:41:02 - 00:41:03
這個叫醫院案

00:41:03 - 00:41:03
知道嗎

00:41:04 - 00:41:05
還有救護車車禍案

00:41:05 - 00:41:07
各位以前在大一有沒有聽過

00:41:07 - 00:41:08
救護車車禍案是這樣

00:41:09 - 00:41:11
這個行為人持刀砍了被害人之後啊

00:41:11 - 00:41:12
呃

00:41:12 - 00:41:13
被路人送醫

00:41:13 - 00:41:15
路人把被害人送上了救護車

00:41:16 - 00:41:21
結果這臺救護車在路口的時候，被酒駕的汽車給撞翻

00:41:21 - 00:41:24
那個被害人就因為再次撞擊的關係

00:41:24 - 00:41:25
他人死掉了

00:41:26 - 00:41:27
救護車車禍案，應該有聽過吧

00:41:27 - 00:41:29
以前學過刑法的話，應該都有聽過

00:41:31 - 00:41:33
這些案例是不是很曲折離奇

00:41:35 - 00:41:37
原本得救的人，竟然死於醫院火災

00:41:37 - 00:41:39
竟然死於醫療疏失，或者竟然死於救護車的車禍

00:41:39 - 00:41:39
對，也沒有錯

00:41:39 - 00:41:44
非常的曲折離奇，但是有沒有條件因果關係？

00:41:47 - 00:41:48
有啊。

00:41:48 - 00:41:49
當然有啊。

00:41:49 - 00:41:52
你不要去打他，他就不會坐上死亡救護車，對不對？

00:41:53 - 00:41:58
你不要去打他，他就不會住進那家醫院，進而也不會死於醫療疏失。

00:41:58 - 00:41:59
對也沒有錯啊

00:41:59 - 00:42:00
嗯

00:42:00 - 00:42:02
所以不管因果歷程，

00:42:02 - 00:42:03
再怎麼的曲折離奇，

00:42:03 - 00:42:04
有沒有非P則非Q？

00:42:04 - 00:42:05
有

00:42:05 - 00:42:06
這個是無從否定的

00:42:06 - 00:42:07
確實有喔。

00:42:09 - 00:42:10
我也是發現了

00:42:10 - 00:42:12
自從學了刑法之後才意識到

00:42:12 - 00:42:14
原來救護車出車禍的機會,

00:42:14 - 00:42:15
比我想像中高。

00:42:16 - 00:42:16
真的,

00:42:16 - 00:42:20
因為你沒有學刑法的時候，你不會注意到救護車出車禍這種新聞,

00:42:20 - 00:42:21
學了刑法就會注意。

00:42:22 - 00:42:23
啊每年幾乎都會發生

00:42:23 - 00:42:24
真的啊

00:42:24 - 00:42:24
每年幾乎都會發生啊。

00:42:25 - 00:42:26
五年前吧

00:42:26 - 00:42:27
我看到一則案例最扯

00:42:28 - 00:42:31
這則案例真的是堪稱我們刑法教科書的案例

00:42:31 - 00:42:32
就這樣喔。

00:42:33 - 00:42:35
就是有個少年啊

00:42:36 - 00:42:37
走在路上

00:42:38 - 00:42:39
他的睪丸被流彈打到。

00:42:40 - 00:42:40
多衰啊,

00:42:40 - 00:42:41
對啊真的喔,

00:42:41 - 00:42:43
走在路上喔,旁邊發生槍戰,

00:42:44 - 00:42:46
那個少年的搞丸就被流彈打到。

00:42:47 - 00:42:48
被流彈打到之後啊,

00:42:48 - 00:42:49
當然被送上救護車嘛。

00:42:50 - 00:42:53
結果救護車開往醫院的途中，救護車又被撞。

00:42:54 - 00:42:55
你說那少年是不是很衰喔？

00:42:55 - 00:42:58
那我當然很好奇說，所以少年的睪丸有爆掉嗎？

00:42:58 - 00:42:59
後來我有去查判決。

00:42:59 - 00:43:00
沒有

00:43:00 - 00:43:00
沒有爆

00:43:01 - 00:43:02
應該只是擦挫傷而已喔

00:43:02 - 00:43:03
這真的是以前遇過的案例。

00:43:04 - 00:43:04
所以我說啊

00:43:05 - 00:43:11
因果歷程不管再怎麼曲折離奇，都不會影響條件因果的判斷喔。

00:43:11 - 00:43:11
好,

00:43:12 - 00:43:13
但是有一種案例很特殊，

00:43:14 - 00:43:14
來，

00:43:14 - 00:43:16
我們翻到84頁。

00:43:18 - 00:43:20
有一種東西叫做超越的因果關係,

00:43:21 - 00:43:23
這個東西就不太一樣了喔。

00:43:51 - 00:43:54
這個東西叫做超越的因果關係。

00:43:55 - 00:43:57
其實這個說法很奇怪啦,

00:43:57 - 00:44:00
超越的因果關係其實是沒有因果。

00:44:00 - 00:44:01
案情是這樣，

00:44:01 - 00:44:01
什麼意思？

00:44:02 - 00:44:03
甲下毒要毒A。

00:44:04 - 00:44:08
甲在A的飲食當中摻入了足以致死分量的毒藥，

00:44:08 - 00:44:09
甲毒的A喔。

00:44:09 - 00:44:11
那假毒了A之後,

00:44:12 - 00:44:14
毒藥的藥效根本還沒有發作。

00:44:15 - 00:44:18
這時候啊,因為A坐在餐廳的落地窗前面,

00:44:19 - 00:44:22
這時候有個冒失鬼乙,車輛高速失控,

00:44:23 - 00:44:24
衝進這一家餐廳,

00:44:25 - 00:44:27
當場把A給撞死。

00:44:28 - 00:44:28
各位，

00:44:29 - 00:44:33
這樣的案例，你覺得假下毒的行為跟A的死亡結果還有因果關係嗎？

00:44:33 - 00:44:34
就沒有啦，

00:44:34 - 00:44:34
對不對？

00:44:34 - 00:44:37
因為就算假不下毒，A也還是坐在那邊啊。

00:44:38 - 00:44:39
乙的車是不是還是會撞進來？

00:44:40 - 00:44:40
對啊，

00:44:40 - 00:44:46
所以這種案例的話，假的下毒行為，跟A的死亡結果其實已經沒有因果關係了。

00:44:47 - 00:44:51
所以我們記得，被歸類叫做超越的因果關係的那種案例。

00:44:52 - 00:44:53
其實是怎麼樣？

00:44:53 - 00:44:54
沒有因果關係，

00:44:54 - 00:44:54
瞭解吧？

00:44:54 - 00:44:55
它其實沒有因果關係喔。

00:44:56 - 00:44:56
好。

00:44:58 - 00:45:00
接下來，我們翻到84頁。

00:45:01 - 00:45:04
接下來（三），我們來看一種比較特殊的案例。

00:45:05 - 00:45:08
（三）這個東西，來你看哦，它叫什麼呢？

00:45:09 - 00:45:14
它叫做擇一，或者叫做雙重的因果關係。

00:45:16 - 00:45:18
這個東西啊，很特別。

00:45:18 - 00:45:20
來，我再畫一次喔。

00:45:21 - 00:45:22
我原本是都會擦掉的，

00:45:22 - 00:45:23
但沒關係，

00:45:23 - 00:45:25
我再畫一次，讓同學做對比。

00:45:31 - 00:45:35
一樣，某一種毒藥十克會致命。

00:45:36 - 00:45:38
甲乙兩個人都為了要殺A,

00:45:39 - 00:45:42
於是呢,甲摻了12克的毒藥,

00:45:42 - 00:45:44
乙也摻了12克的毒藥,

00:45:45 - 00:45:47
最後這個A啊,吃到24克,

00:45:47 - 00:45:48
A死掉了。

00:45:49 - 00:45:50
各位，

00:46:00 - 00:46:00
甲乙下毒的行為

00:46:02 - 00:46:05
跟A死亡結果有沒有條件因果關係

00:46:09 - 00:46:11
這樣會有點怪怪的喔

00:46:11 - 00:46:12
你知道為什麼嗎？

00:46:13 - 00:46:14
如果你是甲，你會怎麼說啊？

00:46:16 - 00:46:17
甲會說我的下毒不重要啊。

00:46:18 - 00:46:20
就算我不下毒，

00:46:20 - 00:46:21
乙也會來下毒啊。

00:46:22 - 00:46:23
那乙下的是12克。

00:46:24 - 00:46:25
12克會致死

00:46:26 - 00:46:26
會啊，對不對

00:46:27 - 00:46:28
所以我的下毒不重要啊

00:46:29 - 00:46:31
那反過來乙其實

00:46:31 - 00:46:31
是不是

00:46:31 - 00:46:31
乙也會說一樣的話

00:46:31 - 00:46:33
乙也會說對啊

00:46:33 - 00:46:34
我的下毒也不重要啊

00:46:34 - 00:46:38
因為就算我不來下，甲下的12克也足以把人致死

00:46:38 - 00:46:40
所以我的下毒也不重要

00:46:40 - 00:46:42
於是判斷下毒的結果會是怎麼樣

00:46:43 - 00:46:45
這兩個人都有下毒的行為

00:46:46 - 00:46:49
這兩個人單獨下毒的劑量也都會致死

00:46:50 - 00:46:54
可是最後的判斷結果卻說啊，沒有條件因果，很怪，對不對

00:46:55 - 00:46:59
所以通說在這裡呢，對條件因果關係做了一個修正

00:46:59 - 00:46:59
來,括號三

00:46:59 - 00:47:00
我們看哦

00:47:04 - 00:47:05
我們來看到

00:47:05 - 00:47:05
括號三這個修正

00:47:06 - 00:47:07
叫所謂雙重或擇一的因果關係

00:47:07 - 00:47:09
就是黑板上的這個案例

00:47:09 - 00:47:10
你看他怎麼修正呢

00:47:10 - 00:47:13
引號裡面倒數第三行,好,這裡說

00:47:14 - 00:47:18
數個具有擇一關係而非累積關係的條件

00:47:19 - 00:47:23
雖然可想像其不存在,但結果仍會發生者

00:47:24 - 00:47:27
該條件仍屬結果的原因

00:47:27 - 00:47:29
所以他的結論的意思就是說呢

00:47:30 - 00:47:30
在

00:47:30 - 00:47:33
這種擇一因果關係的情況

00:47:33 - 00:47:34
我們要怎麼樣

00:47:35 - 00:47:37
例外的視為甲乙下毒的行為

00:47:38 - 00:47:41
都跟死亡結果有條件因果關係

00:47:42 - 00:47:45
所以其實條件關係的例外就只有這個

00:47:45 - 00:47:45
知道嗎

00:47:45 - 00:47:47
只有擇一的因果關係

00:47:47 - 00:47:50
只有這種情況才要說這個叫做條件因果的例外

00:47:50 - 00:47:51
只有這種情形

00:47:54 - 00:47:54
好

00:47:55 - 00:47:56
最後啊，括號四

00:47:56 - 00:47:59
這是每一本教科書都會提到的

00:47:59 - 00:48:00
這裡

00:48:00 - 00:48:01
後續才是我們要說的呢,

00:48:02 - 00:48:07
事實不明的時候,無從適用條件因果關係。

00:48:07 - 00:48:12
所以意思就是,我們要適用條件因果的前提,必須是事實夠明確。

00:48:13 - 00:48:17
如果事實不明,無法確定的話呢,

00:48:17 - 00:48:21
這時候有一個原則，叫做罪疑惟輕。

00:48:22 - 00:48:24
罪疑惟輕啊，我想同學有聽過，

00:48:24 - 00:48:26
這個你們在刑訴老師也會教。

00:48:27 - 00:48:29
我這邊就跟同學講一下罪疑惟輕是什麼意思喔。

00:48:30 - 00:48:35
罪疑惟輕的概念就是，犯罪事實有所懷疑的時候，

00:48:36 - 00:48:39
也就是啊，法院無法得知犯罪事實的真相。

00:48:39 - 00:48:44
當法院窮盡一切所能，都無法得知犯罪事實的真相的時候，

00:48:45 - 00:48:50
法院這邊呢，應該要對被告做最有利的認定。

00:48:50 - 00:48:51
知道嗎？這個叫罪疑惟輕喔。

00:48:52 - 00:48:53
好。

00:48:54 - 00:48:59
所以我先講一個跟黑板無關的案例，讓同學瞭解什麼叫做罪疑惟輕。

00:48:59 - 00:49:01
也不能說無關啦，應該其實也是有一點關係啦。

00:49:03 - 00:49:09
這是一個，應該不能說一個，應該說在國內確實發生過很多次這樣的案例。

00:49:10 - 00:49:14
就是說，有個醉漢倒在馬路中間。

00:49:15 - 00:49:17
因為晚上嘛，車子都開很快。

00:49:18 - 00:49:24
而且醉漢可能穿深色衣服倒在馬路中間，根本沒有被其他駕駛人看到。

00:49:25 - 00:49:29
於是這個醉漢連續被三輛車碾過，

00:49:30 - 00:49:32
最後這個醉漢死掉了。

00:49:33 - 00:49:35
你想喔，醉漢倒在路中間，

00:49:36 - 00:49:40
倒了之後啊，被三輛車接續地碾過。

00:49:41 - 00:49:43
而這個醉漢最後死掉了。

00:49:44 - 00:49:46
這樣的案例你會遇到什麼問題嗎？

00:49:48 - 00:49:50
啊到底是誰輾死的？

00:49:51 - 00:49:52
你怎麼知道，對吧？

00:49:53 - 00:49:55
對啊，到底是誰輾死的，你怎麼知道？

00:49:55 - 00:49:58
你想喔，醉漢被ABC三輛車輾過。

00:50:00 - 00:50:01
對A車來說啦，

00:50:03 - 00:50:04
A車的駕駛至少會有什麼罪？

00:50:05 - 00:50:07
一定會有過失傷害，

00:50:07 - 00:50:08
對吧？

00:50:08 - 00:50:09
對啊，一定會有嘛。

00:50:10 - 00:50:12
因為至少，就算人沒有死，他一定有把A撞傷嘛，對不對？

00:50:13 - 00:50:16
A車駕駛至少一定可以論過失傷害。

00:50:17 - 00:50:19
A車駕駛可不可以論過失致死？

00:50:20 - 00:50:21
恐怕不行，為什麼？

00:50:22 - 00:50:25
A車駕駛會說，搞不好我當下撞上去沒有致命啊，

00:50:26 - 00:50:27
是B或C撞的啊，對不對？

00:50:28 - 00:50:33
所以就A來說，他最多隻能論什麼呢？過失傷害，知道嗎？

00:50:34 - 00:50:36
對B跟C來說呢，

00:50:37 - 00:50:41
一樣，他們不能論過失致死。

00:50:41 - 00:50:44
因為沒有證據證明說最後一擊是B或C撞的。

00:50:45 - 00:50:46
那可不可以論B或C過失傷害？

00:50:47 - 00:50:48
其實也會有問題，為什麼？

00:50:49 - 00:50:53
因為B可以抗辯，搞不好A撞的時候就已經死了。

00:50:54 - 00:50:55
有可能，對不對？

00:50:55 - 00:50:58
所以B跟C，如果你貫徹罪疑唯輕的話，會無罪。

00:50:58 - 00:50:59
知道嗎？

00:50:59 - 00:51:25
這個叫做罪疑唯輕喔，

00:51:25 - 00:51:41
所以我們講，

00:51:41 - 00:51:43
當犯罪事實有所懷疑的時候，

00:51:44 - 00:51:47
我們要對被告做最有利的認定。

00:51:47 - 00:51:48
OK嗎？

00:51:48 - 00:51:50
要做最，要做，要做這個最有利的認定喔。

00:51:51 - 00:51:52
所以我說嘛，被ABC三車撞，

00:51:53 - 00:51:56
A至少過失傷害逃不掉，對吧？

00:51:56 - 00:51:59
可是B跟C的話呢，他們是有機會無罪的喔。

00:52:00 - 00:52:00
知道誰的子彈先中。

00:52:00 - 00:52:00
各位啊，要有這個觀念。

00:52:04 - 00:52:06
先中的那個一定殺人既遂，對吧？

00:52:07 - 00:52:08
後中叫什麼？

00:52:09 - 00:52:09
殺人未遂啊，為什麼？

00:52:10 - 00:52:12
後重他打的是屍體啊，不是人啊，對不對？

00:52:13 - 00:52:14
先重既遂，後重未遂。

00:52:15 - 00:52:17
可是如果我們不知道誰先重怎麼辦？

00:52:19 - 00:52:20
就兩個都未遂啊。

00:52:20 - 00:52:22
瞭解吧，就兩個都未遂啊，所以最為輕，知道嗎？

00:52:23 - 00:52:25
適用條件的前提，事實始明確喔。

00:52:26 - 00:52:29
如果是事實不明的話，沒有條件的適用喔。

00:52:29 - 00:52:30
這個時候反而

00:52:30 - 00:52:32
要怎麼樣，還要最為輕，知道，反而要最為輕。

00:52:34 - 00:52:37
那當然我提醒各位，最為輕這個理論你不要亂用。

00:52:39 - 00:52:41
什麼時候可以寫最為輕？

00:52:41 - 00:52:42
事實不明。

00:52:42 - 00:52:47
而且是題目跟你講事實不明,才可以最為輕,知道吧？

00:52:48 - 00:52:50
題目跟你講事實不明才可以最為輕喔。

00:52:50 - 00:52:53
如果題目沒有這樣講。

00:52:55 - 00:52:56
你不要給人家隨便最為輕率。

00:52:57 - 00:53:02
這個我們之後講到主觀要件的時候,講到故意的時候,會再跟各位說,OK哦。

00:53:03 - 00:53:03
好。

00:53:05 - 00:53:09
接著來,我們來看到第三點,相當因果關係說。

00:53:10 - 00:53:10
來。

00:53:10 - 00:53:12
這個相當於因果關係說，我跟各位講。

00:53:13 - 00:53:16
這個比較偏向是一個歷史上的理論。

00:53:17 - 00:53:20
現在的學者幾乎沒有人在使用它了。

00:53:21 - 00:53:21
現在

00:53:21 - 00:53:23
的食物，最高法院的判決

00:53:24 - 00:53:28
也越來越多採第四點,叫客觀規則理論。

00:53:29 - 00:53:32
所以相當因果關係這個東西啊。

00:53:32 - 00:53:35
對各位考思慮,考三等的同學來講。

00:53:35 - 00:53:35
你們

00:53:35 - 00:53:38
就是聽過,知道歷史上有這個理論就OK。

00:53:39 - 00:53:39
我

00:53:39 - 00:53:42
不會建議同學考試用這個東西作答，知道嗎？

00:53:42 - 00:53:44
這是很久以前的理論。

00:53:45 - 00:53:46
現在幾乎沒有人踩了啦。

00:53:47 - 00:53:48
因為我跟你們說

00:53:48 - 00:53:48
刑法

00:53:48 - 00:53:49
的考題，九成的機會是學者出題。

00:53:53 - 00:53:54
實務不太會出刑法。

00:53:55 - 00:53:56
實務偶爾會，就很久出一次，偶爾會。

00:53:58 - 00:53:59
但機率不高。

00:54:00 - 00:54:01
刑法這一科幾乎都是學者出題,

00:54:01 - 00:54:02
尤其像司律二試,

00:54:02 - 00:54:05
幾乎百分之百學者命題。

00:54:06 - 00:54:07
學者不會喜歡這個理論,

00:54:07 - 00:54:07
知道嗎?

00:54:07 - 00:54:09
這個理論是上個世紀的理論,

00:54:09 - 00:54:10
現在已經沒有什麼人在採納了。

00:54:10 - 00:54:13
那我講一下這個理論大概，它的背景大概是這樣。

00:54:15 - 00:54:18
早年啊，條件因果關係被提出之後，

00:54:18 - 00:54:21
當時不是有人講，說它牽連過廣嗎？

00:54:22 - 00:54:22
扯很遠，對不對？

00:54:22 - 00:54:27
所以當時的學者就想盡辦法要限縮條件理論。

00:54:28 - 00:54:31
那當時有好幾種限縮條件理論的公式，

00:54:32 - 00:54:36
其中有一個後來脫穎而出，叫做相當因果關係說。

00:54:37 - 00:54:40
相當因果關係說的意思就是，我們用反面剔除的方式，

00:54:41 - 00:54:47
把那種因果歷程非常偶然、非常例外的情形，

00:54:47 - 00:54:49
我們把它剔除掉，

00:54:49 - 00:54:52
認為在這種偶然例外的情況之下，

00:54:52 - 00:54:55
行為人的行為跟被害人死亡結果，

00:54:55 - 00:54:56
沒有相當性。

00:54:56 - 00:54:59
這個叫做相當因果關係說。

00:54:59 - 00:55:00
所以那個相當什麼意思？

00:55:01 - 00:55:05
就是把那種罕見而不尋常的情況，把它剔除掉。

00:55:06 - 00:55:07
相當就是這個意思，

00:55:07 - 00:55:07
知道嗎？

00:55:07 - 00:55:10
把那種罕見不尋常的情況剔除掉。

00:55:10 - 00:55:11
所以各位啊，

00:55:12 - 00:55:14
照相當因果關係說，

00:55:14 - 00:55:17
剛剛我們講醫院案、救護車車禍案，

00:55:18 - 00:55:19
有沒有相當因果關係？

00:55:20 - 00:55:21
當然沒有。

00:55:21 - 00:55:24
砍一個人結果竟然他死於什麼救護車的車禍,

00:55:24 - 00:55:26
死於醫院的火災，超難想像，對不對？

00:55:26 - 00:55:29
所以那種情況呢，會沒有相當因果關係。

00:55:30 - 00:55:36
那我們要說啊，相當因果關係，它到底是因果的理論還是規則的理論？

00:55:37 - 00:55:40
早年沒有因果跟規則的區分,

00:55:41 - 00:55:42
所以它就是因果的理論。

00:55:43 - 00:55:47
但是從現在的觀點來講，其實相關因果關係它要處理的是什麼問題？

00:55:48 - 00:55:49
是規則的問題,

00:55:49 - 00:55:49
知道嗎？

00:55:49 - 00:55:56
所以現在來講,我們會覺得說,相當因果關係,其實它就是一個結果規則的理論,

00:55:56 - 00:55:57
知道嗎?

00:55:57 - 00:55:58
現在說法是這樣子喔。

00:55:58 - 00:56:00
好,那我強調喔。

00:56:00 - 00:56:02
相當因果關係的相當性,

00:56:03 - 00:56:05
它是一種反面的判斷。

00:56:05 - 00:56:12
也就是說啊，只要這一段因果歷程並沒有太反常、太意外，

00:56:12 - 00:56:14
那就是具有相當性。

00:56:15 - 00:56:20
這個相當並不是要求統計上面的常態，

00:56:20 - 00:56:21
這個不要誤會。

00:56:21 - 00:56:25
因為這個東西很多人會搞錯，甚至我跟你說連食物都會搞錯。

00:56:26 - 00:56:27
下面註31這則判決。

00:56:29 - 00:56:32
這則判決，我只能說被告真的撿到，

00:56:32 - 00:56:33
他運氣超好，無罪。

00:56:34 - 00:56:35
這一則判決的事實很簡單。

00:56:36 - 00:56:38
各位有沒有追過垃圾車，一定有對不對？

00:56:38 - 00:56:43
垃圾車在行進的時候啊，清潔隊員是不是會站在那個後車斗的部分？

00:56:43 - 00:56:44
會嘛。

00:56:44 - 00:56:45
對不對？資源回收車也是嘛。

00:56:45 - 00:56:50
資源回收車在開的時候，一定會有清潔隊員站在上面做垃圾分類。

00:56:50 - 00:56:51
對不對？一定會有嘛。

00:56:51 - 00:56:52
啊你們知道嗎？

00:56:52 - 00:56:54
其實照法規，車門不能站人。

00:56:55 - 00:56:57
真的，照法規車門不能站人。

00:56:57 - 00:57:16
過去確實有清潔隊員

00:57:16 - 00:57:30
他站在後車門，

00:57:30 - 00:57:42
摔下去死掉。

00:57:43 - 00:57:44
駕駛被告過失致死，

00:57:44 - 00:57:45
對啊，過去有啊。

00:57:46 - 00:57:51
這樣的駕駛，大部分也都被判過失致死成立。

00:57:51 - 00:57:53
結果我找到這則判決，

00:57:55 - 00:57:56
駕駛獲判無罪。

00:57:57 - 00:57:57
為什麼呢？

00:58:00 - 00:58:02
這個運氣好好，且做到無罪的判決。

00:58:03 - 00:58:05
其實這件事相當於因果關係的誤用。

00:58:06 - 00:58:07
我跟你們說，

00:58:07 - 00:58:07
我再講一次，

00:58:08 - 00:58:12
相當性這種東西，不應該做正面的判斷。

00:58:13 - 00:58:14
他就是正面判斷啊。

00:58:14 - 00:58:16
所以因為統計上很罕見，

00:58:16 - 00:58:17
這不是常有的結果，

00:58:17 - 00:58:18
所以不相當。

00:58:19 - 00:58:20
我要強調啊,

00:58:21 - 00:58:24
為什麼相當性不能做這種正面的判斷？

00:58:25 - 00:58:29
因為如果你用正面的方式去判斷相當性的話,

00:58:29 - 00:58:32
那我跟你講，過失犯幾乎永遠不會相當。

00:58:33 - 00:58:34
真的啊,

00:58:34 - 00:58:34
你們自己想一想啊,

00:58:35 - 00:58:38
酒駕的人是撞到人的多,

00:58:38 - 00:58:40
還是其實平安回家的多？

00:58:41 - 00:58:42
其實應該平安回家的更多,

00:58:42 - 00:58:43
對吧？

00:58:44 - 00:58:44
對啊,

00:58:44 - 00:58:47
所以如果你要用這種正面的方式去看相當性的話,

00:58:47 - 00:58:49
那酒駕撞到人也不相當啊,

00:58:49 - 00:58:51
因為那個在統計上相對罕見,

00:58:51 - 00:58:51
對吧?

00:58:52 - 00:58:53
不會這樣認定啦，

00:58:53 - 00:58:53
知道嗎？

00:58:53 - 00:58:54
所以下面這個判決，

00:58:54 - 00:58:57
我講，它就是對相當性的誤認。

00:58:58 - 00:58:58
正常來講，

00:58:59 - 00:59:00
不應該這樣判斷，

00:59:00 - 00:59:00
OK，

00:59:00 - 00:59:01
不應該這樣判斷。

00:59:02 - 00:59:06
好，所以這個是曾經有的誤解，

00:59:07 - 00:59:08
曾經對這個相關係數有的誤解。

00:59:09 - 00:59:10
好,所以這相當關乎它基本的意義,

00:59:10 - 00:59:11
OK,

00:59:11 - 00:59:12
我們先中場休息一下,

00:59:12 - 00:59:14
等一下我們再來看一下它的爭議問題。

00:59:18 - 00:59:19
好,我們接下來來看到

01:00:00 - 01:00:02
嚴重的血友病凝血功能障礙的那一種

01:00:02 - 01:00:03
啊我不知道

01:00:03 - 01:00:05
我以為他是一般人

01:00:05 - 01:00:07
我一氣之下就拿美工刀割了他一道

01:00:08 - 01:00:10
我原本想說割一道就流點血而已吧

01:00:10 - 01:00:11
結果他人就死了

01:00:12 - 01:00:19
這樣的話你覺得我拿刀割他的行為跟那個人的死亡結果之間有沒有相當性

01:00:21 - 01:00:22
對啊，那個人有血友病

01:00:22 - 01:00:24
血友病是外觀上看不出來的喔

01:00:24 - 01:00:26
看起來跟我們一般人一樣啊

01:00:26 - 01:00:29
啊我不知道啊，我拿刀去割他，傷害故意去割他

01:00:29 - 01:00:30
結果人死掉了

01:00:31 - 01:00:36
這樣的情況，行為跟結果間有沒有相當因果關係

01:00:37 - 01:00:40
你會發現啊，這樣的案例從不同人的角度去看結論會不一樣

01:00:41 - 01:00:41
為什麼

01:00:42 - 01:00:43
來

01:00:43 - 01:00:43
你看喔

01:00:44 - 01:00:46
在我的認知裡面被害人是誰

01:00:46 - 01:00:47
一般人啊

01:00:47 - 01:00:49
人就這樣死了是不是超意外

01:00:49 - 01:00:50
對啊

01:00:50 - 01:00:51
再來第二個

01:00:51 - 01:00:54
那如果你從那個誰啊

01:00:55 - 01:00:59
如果你從旁觀者的角度，你是

01:00:59 - 01:01:00
路人

01:01:00 - 01:01:02
你看到這樣的攻擊事件

01:01:02 - 01:01:05
被害人的傷口不深喔，結果人就死了

01:01:05 - 01:01:05
會不會覺得意外

01:01:06 - 01:01:07
會吧，對不對

01:01:07 - 01:01:07
也會意外

01:01:08 - 01:01:13
啊，如果你從所謂的上帝視角，事後什麼都知道的角度去看

01:01:13 - 01:01:17
你已經知道被害人有血友病，而你再去看這件事，意不意外？

01:01:18 - 01:01:19
當然不意外啦，知道吧？

01:01:20 - 01:01:22
所以你會發覺，相當與否？

01:01:23 - 01:01:23
嗯。

01:01:23 - 01:01:27
到底要從誰所認識的事實去判斷

01:01:29 - 01:01:30
從行為人

01:01:31 - 01:01:33
從旁觀者，還是要從事後的角度

01:01:35 - 01:01:36
當然會有一些不同的立場

01:01:36 - 01:01:37
我們來看一下下面的三說

01:01:38 - 01:01:38
嗯

01:01:38 - 01:01:40
你看喔，翻過來86頁

01:01:41 - 01:01:43
這裡第一說叫主觀說

01:01:43 - 01:01:45
就是從行為人的視角判斷

01:01:46 - 01:01:48
再來第二說叫客觀說

01:01:49 - 01:01:52
客觀說是什麼呢？事後的角度

01:01:52 - 01:01:53
事後啊

01:01:53 - 01:01:55
事後就是我們俗稱的上帝視角

01:01:56 - 01:01:57
當然是個俗稱啊，考試上不要這樣寫的

01:01:57 - 01:01:59
事後的角度，像我們

01:02:00 - 01:02:00
你是叫

01:02:00 - 01:02:01
事後來看呢

01:02:02 - 01:02:04
那當然沒有什麼不相當嘛，對不對

01:02:04 - 01:02:05
啊第一

01:02:05 - 01:02:07
再來第三個是折衷說

01:02:08 - 01:02:09
折衷說用什麼呢

01:02:09 - 01:02:13
盤彎者的認知,加上行為人的事實

01:02:13 - 01:02:15
兩個綜合,這個叫折衷說

01:02:16 - 01:02:19
所以剛剛我講這個學有病病患的案例

01:02:19 - 01:02:23
這個案例當中,如果你照主觀說

01:02:23 - 01:02:24
不相當，對不對？

01:02:24 - 01:02:26
照折衷說，當然也不相當。

01:02:27 - 01:02:29
但如果你照客觀說，也不相當。

01:02:29 - 01:02:29
有。

01:02:30 - 01:02:31
客觀說是有相當喔。

01:02:31 - 01:02:33
早期的食物是採客觀說

01:02:33 - 01:02:36
那個很有名的判例76臺上192

01:02:36 - 01:02:38
那個判例是採客觀說

01:02:38 - 01:02:40
認為說

01:02:40 - 01:02:44
相當性要從事後的觀點去判斷

01:02:45 - 01:02:45
真的

01:02:46 - 01:02:52
現在的早期食物採的是客觀說，認為相當性要從事後的觀點去判斷

01:02:55 - 01:02:56
其實這觀點學說一直被批評

01:02:57 - 01:02:59
因為事後判斷其實是一個沒有意義的說法

01:03:01 - 01:03:03
我們常說啊，事後判斷如同事後諸葛

01:03:04 - 01:03:06
你事後去判斷行為跟結果間有沒有相當

01:03:07 - 01:03:09
事後來看有什麼不相當的

01:03:09 - 01:03:09
對不對

01:03:10 - 01:03:11
被害人有學病，事後你會不會知道

01:03:11 - 01:03:12
知道啊

01:03:12 - 01:03:14
那知道之後再來解釋這件事，你還會覺得意外嗎？

01:03:15 - 01:03:15
不會啊。

01:03:15 - 01:03:16
懂我的意思吧？

01:03:16 - 01:03:19
所以有些學者會認為說啊，

01:03:19 - 01:03:22
你要從事後去判斷相當性。

01:03:23 - 01:03:26
這會讓相當性的判斷變得沒有意義

01:03:27 - 01:03:29
因為從事後來看有什麼不相當的

01:03:29 - 01:03:30
懂了意思吧

01:03:30 - 01:03:32
從事後來看不是全部都會相當嗎

01:03:32 - 01:03:33
所以

01:03:34 - 01:03:35
這個是相，這個客觀說

01:03:36 - 01:03:38
一直是飽受批評的啦

01:03:39 - 01:03:42
我講一個更貼近生活的說法，說為什麼事後判斷不對

01:03:45 - 01:03:46
我講事後諸葛

01:03:46 - 01:03:47
我不知道同學有沒有聽過一句話

01:03:48 - 01:03:48
有人說啊

01:03:50 - 01:03:55
失敗的人經驗都是屁，成功的人連屁都是經驗

01:03:55 - 01:03:55
有沒有聽過

01:03:55 - 01:03:56
我覺得這句話非常有道理

01:03:57 - 01:03:59
我很喜歡讀課外書

01:03:59 - 01:03:59
但是

01:04:00 - 01:04:04
是有一種書我絕對不會想看，就是成功人物的傳記。

01:04:04 - 01:04:05
我對這種書真的很沒有興趣。

01:04:06 - 01:04:09
不管是政治人物、企業家或者是什麼人都一樣。

01:04:09 - 01:04:11
我不會想看成功人士的傳記。

01:04:11 - 01:04:16
因為我會覺得一個人能不能成功，很多時候是取決於運氣。

01:04:17 - 01:04:19
還有當時的社會狀況等等。

01:04:19 - 01:04:21
那個很多跟他人格特質沒有什麼關係。

01:04:22 - 01:04:26
就像比如說，郭臺銘可以成為一個世界級的成功企業家。

01:04:27 - 01:04:29
我相信應該有一些運氣的成分在了。

01:04:30 - 01:04:31
這種條件很難去複製啦。

01:04:32 - 01:04:35
真的啊，你看郭臺銘他發跡在土城工業區。

01:04:35 - 01:04:38
郭臺銘的總部在那個土城頂埔那邊。

01:04:38 - 01:04:42
河堤旁邊啊，因為我也住土城，然後我每次慢跑都會經過他總部門口啊。

01:04:42 - 01:04:43
我都跑河堤啊。

01:04:43 - 01:04:46
我都看鴻海總部啊，對就這邊，在那個土城頂埔那邊。

01:04:48 - 01:04:49
我每次看郭臺銘總部都在想。

01:04:50 - 01:04:55
那如果是來到2025年的今天，有個人跟當初郭臺銘一模一樣的條件。

01:04:56 - 01:04:58
他一樣在土城工業區發跡。

01:04:58 - 01:05:00
所以四五十年後他也會成為這個郭臺銘嗎？

01:05:01 - 01:05:03
可能不會吧。

01:05:03 - 01:05:03
因為那有些運氣的成分在啊。

01:05:03 - 01:05:04
對不對？

01:05:04 - 01:05:04
所以我就說啊。

01:05:06 - 01:05:07
如果你要從事後去判斷。

01:05:09 - 01:05:10
事後判斷吼。

01:05:10 - 01:05:11
很多時候就是這樣啦。

01:05:12 - 01:05:16
有些書可能會跟你講什麼成功企業家必備的五個人格特質。

01:05:17 - 01:05:18
那你相不相信？

01:05:19 - 01:05:22
一定有一些失敗的創業者，他也有那五個人格特質。

01:05:23 - 01:05:24
那你一定找得到，對不對？

01:05:24 - 01:05:26
所以你可以知道嘛。

01:05:26 - 01:05:28
在商場上、在政壇上成不成功。

01:05:29 - 01:05:30
除了人格特質之外。

01:05:30 - 01:05:32
可能還有一些運氣的成分。

01:05:33 - 01:05:34
那些東西就不知道是能否左右的啊。

01:05:35 - 01:05:35
一樣啊。

01:05:35 - 01:05:36
所以我講，回到刑法當中也是。

01:05:37 - 01:05:38
你要從事後的角度去檢視相不相當。

01:05:42 - 01:05:44
那很容易流於一種事後諸葛，沒有意義。

01:05:45 - 01:05:48
所以學者呢,通常不會傾向這樣的觀點,知道嗎？

01:05:50 - 01:05:50
好。

01:05:50 - 01:05:53
所以這個相關係早期的一些爭議吼。

01:05:54 - 01:05:56
接著來,我們來看到第四點,客觀規則。

01:05:57 - 01:05:59
來來,這個才是我們現在的理論。

01:06:00 - 01:06:00
說的是相關因果關係，那個叫歷史上的理論，你聽過，你知道就好。

01:06:04 - 01:06:06
考試儘量不要寫這個東西。

01:06:07 - 01:06:13
我們考試在處理因果跟規則的時候，固定的組合就是條件因果加客觀規則。

01:06:14 - 01:06:16
瞭解吧，這是我們固定的組合啊。

01:06:16 - 01:06:20
條件因果加客觀規則，這是我們固定的組合方式。

01:06:22 - 01:06:23
考試是這樣子。

01:06:23 - 01:06:27
如果一個題目當中不涉及條件因果的爭議。

01:06:27 - 01:06:29
那條件因果的部分，你一句話帶過。

01:06:30 - 01:06:33
行為跟結果間具有條件因果關係，就好了，知道嗎？

01:06:34 - 01:06:37
你不需要去鉅細靡遺地想說非P則非Q怎麼樣，不需要。

01:06:38 - 01:06:39
我們記得一件事。

01:06:40 - 01:06:42
同學剛開始寫題目的時候。

01:06:43 - 01:06:46
任何人都一樣，我教書一年，任何人都一樣。

01:06:46 - 01:06:47
剛開始寫題目的時候。

01:06:48 - 01:06:53
很容易呢，因為你有讀書嘛，你會想把你，會的東西都忍不住表達出來。

01:06:53 - 01:06:55
造成篇幅太冗長，很容易會有這樣的狀況。

01:06:57 - 01:06:59
所以其實我們一開始寫題目的時候。

01:06:59 - 01:07:00
只要你是有念書的。

01:07:00 - 01:07:04
你要學習的並不是充實版面，而是精簡你的版面。

01:07:05 - 01:07:07
因為你寫太多，真正的問題你會寫不到。

01:07:07 - 01:07:08
這是我們常遇到的事。

01:07:09 - 01:07:11
像我每年在帶集訓班的時候。

01:07:12 - 01:07:13
我都會跟集訓班的同學講。

01:07:14 - 01:07:16
你們只要有讀書，你們就不用怕這篇幅不夠。

01:07:17 - 01:07:19
你們要怕的，反而是篇幅太多。

01:07:19 - 01:07:21
所以像我講條件因果這一塊就是。

01:07:22 - 01:07:25
條件因果這一塊，如果在題目當中沒有問題的話，就一句話帶過。

01:07:26 - 01:07:28
有條件因果關係，就好了，知道嗎？

01:07:28 - 01:07:30
你不用再去定義什麼叫。

01:07:30 - 01:07:31
非P則非Q不用啊。

01:07:31 - 01:07:32
好。

01:07:32 - 01:07:33
條件因果結束之後。

01:07:34 - 01:07:34
我們就要進到。

01:07:36 - 01:07:37
客觀規則。

01:07:38 - 01:07:39
客觀規則理論，他在判斷的是。

01:07:41 - 01:07:44
在什麼樣的情況下，一個行為人，要為一個結果去負責。

01:07:48 - 01:07:50
欸，相當因果關係不是也在講這個東西嗎？

01:07:51 - 01:07:52
對，沒有錯。

01:07:52 - 01:07:56
相當因果關係，其實也在講負責的問題，沒有錯。

01:07:56 - 01:07:57
可是啊。

01:07:57 - 01:07:59
相當因果關係的標準太單調。

01:08:00 - 01:08:02
他只有一個叫相當性。

01:08:02 - 01:08:04
那為什麼後來會有客觀歸責理論？

01:08:05 - 01:08:09
因為客觀歸責理論的論者會說，

01:08:11 - 01:08:15
在法律上結果不用由行為人負責的情形，

01:08:16 - 01:08:19
除了不相當之外,還有別的原因。

01:08:20 - 01:08:20
瞭解吧?

01:08:21 - 01:08:23
除了不相當之外還有別的原因。

01:08:24 - 01:08:26
比如說你想,

01:08:26 - 01:08:27
那如果行為人他根本沒有做錯事呢?

01:08:28 - 01:08:30
那是不是也不應該負責，對吧？

01:08:30 - 01:08:32
或者比如說，

01:08:32 - 01:08:34
這個結果的發生，很明顯被害人錯更多，

01:08:35 - 01:08:36
那是被害人自己要去承擔危險。

01:08:37 - 01:08:39
那行為人也不應該負責啊，對不對？

01:08:39 - 01:08:41
所以由此來講,

01:08:41 - 01:08:42
相當因果關係的問題就是,

01:08:43 - 01:08:45
它的標準太單調、太籠統。

01:08:46 - 01:08:47
相當性而已,

01:08:47 - 01:08:49
不足以處理全部的個案。

01:08:49 - 01:08:53
所以後來學者呢,就提出一個說法叫客觀歸責理論。

01:08:53 - 01:08:58
他想用這個理論來解決所有結果歸責的問題。

01:08:59 - 01:08:59
好,

01:08:59 - 01:09:01
那我們就大致來看一下。

01:09:02 - 01:09:05
客觀歸責理論啊,三大層次。

01:09:05 - 01:09:07
你可以看最前面的體系圖,

01:09:07 - 01:09:09
你也可以看後面的論述，都可以。

01:09:09 - 01:09:10
我們看喔,

01:09:10 - 01:09:13
客觀規則的三大層次。

01:09:13 - 01:09:14
來,

01:09:14 - 01:09:15
這個60頁的圖，

01:09:15 - 01:09:17
我們可以大致上瞄看一下。

01:09:40 - 01:09:42
客觀規則理論三大層次。

01:09:43 - 01:09:44
製造法所不容許的風險，

01:09:45 - 01:09:45
風險實現。

01:09:46 - 01:09:49
還有構成要件效力範圍，

01:09:49 - 01:09:49
OK嗎？

01:09:49 - 01:09:50
三大層次。

01:09:50 - 01:09:54
製造法所不容許的風險、風險實現，還有構成要件效力範圍。

01:09:54 - 01:09:56
先講這三大層次判斷什麼事。

01:09:57 - 01:09:59
製造法所不容許的風險,

01:09:59 - 01:10:00
簡單

01:10:00 - 01:10:02
來講就是看行為人有沒有做錯事。

01:10:03 - 01:10:04
最白話就是這個意思,知道嗎?

01:10:04 - 01:10:06
第一個層次,我們要看行為人有沒有做錯事。

01:10:06 - 01:10:10
好，如果他有做錯事，來到第二個層次叫風險實現。

01:10:10 - 01:10:12
風險實現看什麼呢？

01:10:13 - 01:10:15
好，風險實現看的是，

01:10:16 - 01:10:17
看的是，

01:10:17 - 01:10:20
行為人製造的風險是A的話，

01:10:21 - 01:10:24
那結果的實現也跟原本的A有關嗎？

01:10:25 - 01:10:27
還是結果的實現變成另外一個B呢？

01:10:28 - 01:10:28
這個叫風險實現。

01:10:29 - 01:10:30
聽起來很抽象對不對？

01:10:30 - 01:10:31
沒關係，我們等一下會看案例。

01:10:32 - 01:10:35
接著第三個層次叫做構成要件效力範圍。

01:10:36 - 01:10:41
構成要件效力範圍看的就是，這個結果真的要給行為人負責嗎？

01:10:41 - 01:10:43
會不會其實被害人自己的錯更大？

01:10:44 - 01:10:47
或者會不會其實是有第三個人需要負責的？

01:10:47 - 01:10:49
這個叫做構成要件效力範圍。

01:10:49 - 01:10:51
好，沒關係，我們就一個一個來看。

01:10:52 - 01:10:55
我們來看這三層次，分別有哪些的子原則。

01:10:58 - 01:10:59
好，

01:10:59 - 01:11:00
第一個，87頁，

01:11:01 - 01:11:04
我們來看到第一個層次，製造法所不容許的風險。

01:11:05 - 01:11:06
剛剛我講了，

01:11:06 - 01:11:12
製造法所不容許的風險，如果你用一句最白話最簡單的意思來講，就是要判斷什麼呢？

01:11:13 - 01:11:15
行為人有沒有做錯事。

01:11:15 - 01:11:17
我們要判斷這件事，行為人有沒有做錯事。

01:11:18 - 01:11:26
所以啊，在製造法所不容許的風險這件事情上面，我們看到它下面三個反面排除的方式。

01:11:26 - 01:11:30
第一個叫做製造法律上不重要的風險。

01:11:32 - 01:11:39
所謂法律上不重要的風險，意思就是，這一件事情雖然有一定的風險，

01:11:39 - 01:11:44
但是它發生的機率太低了，低到我們可以忽略它，

01:11:45 - 01:11:47
這個叫做法律上不重要的風險。

01:11:48 - 01:11:49
這個叫做法律上不重要的風險。

01:11:49 - 01:11:50
好,

01:11:51 - 01:11:52
我舉個例子來說,

01:11:53 - 01:11:55
什麼叫法律上不重要的風險？

01:11:55 - 01:11:59
比如說，搭飛機遇到空難死掉。

01:12:00 - 01:12:02
這個叫做法律上不重要的風險。

01:12:03 - 01:12:03
我們都知道啊,

01:12:03 - 01:12:04
在統計上來講,

01:12:05 - 01:12:07
飛機是一種最安全的交通工具。

01:12:08 - 01:12:11
欸各位你不要覺得說飛機很危險,

01:12:11 - 01:12:12
不要有這樣的想法,

01:12:12 - 01:12:15
飛機真的是世界上最安全的交通工具。

01:12:16 - 01:12:16
你們想一想，

01:12:17 - 01:12:19
臺灣上一次發生死亡空難是什麼時候？

01:12:20 - 01:12:21
十年半前吧。

01:12:22 - 01:12:24
2015年復興墜機啊。

01:12:24 - 01:12:25
對啊多久了

01:12:25 - 01:12:27
飛機真的是最安全的交通工具。

01:12:28 - 01:12:30
我這邊要破解一個謬誤。

01:12:31 - 01:12:32
有些人會說

01:12:32 - 01:12:33
你不能這樣說吧

01:12:34 - 01:12:35
飛機出事一定會死掉欸,

01:12:36 - 01:12:37
汽車出事又不一定會死。

01:12:37 - 01:12:38
沒有沒有,

01:12:38 - 01:12:38
你不能這樣說,

01:12:39 - 01:12:40
飛機出事也不一定會死啊。

01:12:41 - 01:12:43
那你要定義什麼叫事故啊？

01:12:44 - 01:12:46
飛機的事故不見得是空中爆炸欸,

01:12:47 - 01:12:48
不見得是墜機欸。

01:12:49 - 01:12:51
飛機比如說引擎吸到鳥是不是事故？

01:12:51 - 01:12:51
是啊,

01:12:52 - 01:12:53
飛機滑行的時候歪掉,

01:12:53 - 01:12:54
撞到隔壁的飛機是不是事故？

01:12:54 - 01:12:55
也是啊。

01:12:56 - 01:12:56
那種事故會死嗎？

01:12:57 - 01:12:57
不會啊。

01:12:58 - 01:12:58
反過來，

01:12:58 - 01:12:59
如果你要講，

01:13:40 - 01:13:44
如果你的事故是指墜落或爆炸那麼嚴重的事故的話，

01:13:45 - 01:13:46
那汽車發生墜落或爆炸，

01:13:47 - 01:13:48
裡面的人不是也必死無疑嗎？

01:13:49 - 01:13:49
瞭解我的意思吧？

01:13:49 - 01:13:51
所以你不要去偷換那個事故的概念。

01:13:52 - 01:13:52
其實所有，

01:13:53 - 01:13:53
我們講，

01:13:53 - 01:13:54
在統計上來講，

01:13:55 - 01:13:55
這個

01:13:56 - 01:13:56
真的啦

01:13:56 - 01:13:58
飛機是最安全的交通工具

01:14:00 - 01:14:01
坐不習慣了

01:14:01 - 01:14:01
我喜歡看奇異

01:14:01 - 01:14:03
有的時候會喜歡坐引擎旁邊,

01:14:03 - 01:14:04
聽那個引擎加減速的聲音,

01:14:04 - 01:14:06
會喜歡坐這些地方。

01:14:06 - 01:14:07
所以,

01:14:07 - 01:14:07
真的。

01:14:07 - 01:14:10
我搭飛機選位，我就是看哪邊風景好，我就坐哪一邊啊。

01:14:11 - 01:14:11
像比如說，

01:14:12 - 01:14:12
來來。

01:14:13 - 01:14:15
那個地理堂測試，

01:14:15 - 01:14:16
你們想一想。

01:14:17 - 01:14:20
晚上你從澎湖搭飛機要到臺北。

01:14:21 - 01:14:23
你想看夜景，你要坐左邊還是右邊？

01:14:23 - 01:14:24
很簡單的嘗試啊。

01:14:25 - 01:14:25
當然坐右邊啊。

01:14:26 - 01:14:27
對啊，晚上從澎湖飛臺北。

01:14:28 - 01:14:29
腦中有地圖吧？

01:14:30 - 01:14:32
你坐左邊只會看到臺灣海峽，什麼都沒有啊。

01:14:32 - 01:14:34
你坐右邊才看得到臺灣的夜景啊。

01:14:34 - 01:14:35
對啊，我就是這樣的考量啊。

01:14:35 - 01:14:36
我就是這樣考量啊。

01:14:36 - 01:14:40
所以對我來說什麼坐前面後面空難存活的機率，不重要啦。

01:14:40 - 01:14:42
對我來說真的很無聊啊。

01:14:44 - 01:14:45
那個機率低到可以忽略。

01:14:46 - 01:14:47
上次印度的空難，

01:14:48 - 01:14:51
不是有個人坐在11A然後活下來了嗎？

01:14:52 - 01:14:53
很多人就要去搶11A,

01:14:54 - 01:14:54
我跟你們說,

01:14:54 - 01:14:57
每一架飛機的11A在哪都不一樣。

01:14:58 - 01:14:58
真的啦,

01:14:58 - 01:15:02
因為印度航空的787的11A在那個位置,

01:15:02 - 01:15:05
不代表別家的787的11A也在那個地方。

01:15:06 - 01:15:09
每一家航空的飛機的客艙佈局一定不會一樣，

01:15:09 - 01:15:12
甚至同一家航空同一款機型，

01:15:12 - 01:15:14
它也會有不同的客艙佈局。

01:15:15 - 01:15:16
比如說同樣是787，

01:15:16 - 01:15:18
全日空就有四種佈局。

01:15:18 - 01:15:19
同樣是777，

01:15:19 - 01:15:21
長榮大概也有三種不同的佈局啊，

01:15:21 - 01:15:21
看那個沒有意義，

01:15:21 - 01:15:22
無聊啦。

01:15:22 - 01:15:23
好吧，

01:15:23 - 01:15:23
所以我說啊，

01:15:24 - 01:15:26
搭飛機死掉機率太低了，

01:15:26 - 01:15:29
那個就叫做法律上不重要的風險，

01:15:29 - 01:15:30
所以喔，

01:15:30 - 01:15:33
如果你希望你的仇人死於空難，

01:15:33 - 01:15:36
所以你幫他買了一張機票，

01:15:36 - 01:15:38
你希望他搭上死亡班機，

01:15:38 - 01:15:42
結果這班飛機真的是死亡班機，你的仇人死掉了。

01:15:42 - 01:15:43
這樣的情況，

01:15:43 - 01:15:44
你有沒有製造法律風險？

01:15:45 - 01:15:45
沒有喔，

01:15:45 - 01:15:48
這個叫做法律上不重要的風險。

01:15:49 - 01:15:50
我們人類很奇怪啊。

01:15:51 - 01:15:52
我曾經遇過有人是這樣子，

01:15:53 - 01:15:55
以前復興航空還在的時候，

01:15:56 - 01:15:56
這個，

01:15:56 - 01:15:57
我應該這樣說啊，

01:15:58 - 01:15:59
就是我爸爸是金門人，

01:15:59 - 01:16:00
在金

01:16:00 - 01:16:00
他們有房子，

01:16:00 - 01:16:03
所以我以前呢，有一陣子還蠻喜歡去金門玩的，

01:16:03 - 01:16:06
因為那個時候課比較少嘛，有事沒事飛金門一下。

01:16:06 - 01:16:08
以前復興航空還在的時候啊,

01:16:08 - 01:16:11
復興航空是我當，我去金門的首選。

01:16:12 - 01:16:16
為什麼呢？因為復興航空墜過機之後啊，沒有人敢搭，超便宜。

01:16:16 - 01:16:18
真的啊，所以我那個時候都搭復興航空。

01:16:19 - 01:16:23
欸，我搭別家，我搭長榮，不是長榮，立榮，我搭立榮，我搭華信。

01:16:24 - 01:16:25
單趟就2200。

01:16:25 - 01:16:26
那個時候票價，單趟2200。

01:16:27 - 01:16:29
復興航空來回只要2400。

01:16:30 - 01:16:31
欸，差很多欸。

01:16:31 - 01:16:32
對啊，

01:16:32 - 01:16:36
華信立榮單趟2200，復興單趟只要，來回才2400，

01:16:36 - 01:16:37
我當然搭復興啊。

01:16:38 - 01:16:40
我記得有一次最誇張，

01:16:41 - 01:16:43
復興航空，我搭那個早上7點的從臺北飛到金門，

01:16:44 - 01:16:46
那個時候復興剛墜機兩次，隔兩個月。

01:16:46 - 01:16:48
那個時候從臺北飛到金門，

01:16:48 - 01:16:50
那個A321喔，180幾個人坐的飛機喔，

01:16:51 - 01:16:53
飛機裡面的乘客包括我只有九個人。

01:16:54 - 01:16:56
好爽，等於包機的概念。

01:16:56 - 01:16:59
對啊，後來復興倒了，我覺得好難過，再也搭不到這麼便宜的飛機了。

01:16:59 - 01:17:00
後來就倒了。

01:17:01 - 01:17:03
當時有一次，十年前，

01:17:03 - 01:17:05
我要跟幾個同學去金門玩。

01:17:06 - 01:17:10
當時在訂機票的時候，我們想說，那時候訂機票，我就跟同學說，我們來坐復興航空吧。

01:17:11 - 01:17:13
當時復興剛墜機兩個月，

01:17:13 - 01:17:14
有些同學面有難色。

01:17:15 - 01:17:17
可是我就用價格說服他們，不用怕啦！

01:17:17 - 01:17:20
復興剛墜機，螺絲應該鎖得最緊,

01:17:20 - 01:17:22
應該皮繃得最緊，不要怕，去做去做。

01:17:22 - 01:17:24
後來這些人成功被我說動了,

01:17:24 - 01:17:26
我們真的一起坐復興航空去,

01:17:26 - 01:17:28
坐復興航空回來，真的被我說動了。

01:17:28 - 01:17:32
好，那我要說的是，有些人的風險意識就很奇怪。

01:17:32 - 01:17:33
你相不相信，

01:17:34 - 01:17:38
有些人，你要他坐飛機，跟要他命一樣。

01:17:38 - 01:17:42
可是這樣的人，平常騎機車的時候卻敢跟聯結車搶快。

01:17:43 - 01:17:44
一定有這種人對不對？

01:17:44 - 01:17:45
一定有。

01:17:45 - 01:17:47
你不覺得很荒謬嗎？

01:17:48 - 01:17:52
到底是坐飛機危險，還是騎機車跟聯結車搶快危險？

01:17:53 - 01:17:56
應該騎機車跟聯結車搶快更危險，對吧？

01:17:56 - 01:17:59
可是為什麼人類會錯估這個風險？

01:18:00 - 01:18:00
因為很多人

01:18:00 - 01:18:02
腦中會有一種感覺，會覺得飛機的意外更嚴重。

01:18:06 - 01:18:11
還有人類還有一個更不理性的直覺，人類會覺得說機車是我騎的，我技術很好，我不會出事。

01:18:11 - 01:18:13
高估自己掌控風險的能力。

01:18:13 - 01:18:15
那個都是人類思考的缺陷。

01:18:15 - 01:18:18
我常常講，我們人類的風險直覺很愚蠢。

01:18:19 - 01:18:21
你在判斷風險，你不要相信你的直覺。

01:18:21 - 01:18:22
你要看數據，知道嗎？

01:18:22 - 01:18:25
我們人類的直覺是一種很蠢的東西。

01:18:25 - 01:18:29
我們人類的直覺真的啦，我們人類的直覺是為了適應那種舊石器時代的生活。

01:18:30 - 01:18:32
所留下來的重腦部結構。

01:18:32 - 01:18:34
你要在判斷風險的時候，不要去相信直覺，知道嗎？

01:18:36 - 01:18:37
我之前跟同學講過那本書啊。

01:18:38 - 01:18:39
販賣恐懼。

01:18:39 - 01:18:40
對啊，住34啊，那本書。

01:18:40 - 01:18:41
那本書我非常喜歡。

01:18:42 - 01:18:43
那本書前面就在講。

01:18:44 - 01:18:46
美國在911的恐怖攻擊之後。

01:18:48 - 01:18:50
很多人不敢搭飛機，改開車。

01:18:51 - 01:18:54
結果隔年美國死於車禍的人。

01:18:55 - 01:18:56
多了好像幾百人還幾千人。

01:18:57 - 01:19:00
那些人如果當初不要那麼愚蠢改開車的話。

01:19:00 - 01:19:00
他們根本就不會死。

01:19:01 - 01:19:02
對啊，這個。

01:19:03 - 01:19:04
我們人類就是這樣子哦。

01:19:04 - 01:19:07
所以我想像搭飛機死於空難這種東西呢。

01:19:07 - 01:19:10
就是法律上不重要的風險，機率太低，低到可以忽略。

01:19:11 - 01:19:12
低到可以忽略。

01:19:13 - 01:19:14
好，這是第一個。

01:19:15 - 01:19:18
再來第二個叫做降低風險的行為。

01:19:18 - 01:19:19
降低風險是這樣。

01:19:20 - 01:19:21
你。

01:19:21 - 01:19:23
讓一個原本嚴重的事情

01:19:24 - 01:19:26
讓他變得更輕微。

01:19:26 - 01:19:27
只是還是有損害，有損害喔。

01:19:28 - 01:19:30
只是讓那個結果變得更輕微。

01:19:31 - 01:19:33
這種東西叫做降低風險的行為。

01:19:34 - 01:19:39
降低風險啊，就等於怎麼樣？沒有去製造法律所不容許的風險。

01:19:39 - 01:19:40
好。

01:19:41 - 01:19:42
所以來，我們思考一個案例。

01:19:43 - 01:19:44
比如說。

01:19:44 - 01:19:45
你們。

01:19:45 - 01:19:46
腦中會有一個畫面喔。

01:19:47 - 01:19:49
你在公車站牌等公車。

01:19:50 - 01:19:52
旁邊有個小學生也在等公車。

01:19:53 - 01:19:56
突然有一臺失控的砂石車。

01:19:57 - 01:19:59
往你的站牌衝了過來。

01:19:59 - 01:20:00
你！

01:20:00 - 01:20:00
你在逃命的同時，白人男性啊，也抓了旁邊的小學生一起逃。

01:20:05 - 01:20:07
結果啊，最後兩秒。

01:20:07 - 01:20:09
你們逃成功了。

01:20:09 - 01:20:10
沒有死掉。

01:20:11 - 01:20:17
但是你在逃走抓著小學生的過程呢,造成這個小學生腿部摩擦到地面。

01:20:18 - 01:20:19
受了一些皮肉傷。

01:20:20 - 01:20:21
你該當什麼罪？

01:20:23 - 01:20:24
可能疑似有過失傷害，對不對？

01:20:25 - 01:20:27
來我們跑一下嘛，有沒有條件因果關係？

01:20:27 - 01:20:28
有啊。

01:20:28 - 01:20:32
你不要拉他的話，他就不會受傷啊，對不對，有條件因果關係啊。

01:20:32 - 01:20:36
客觀規則來講，有沒有製造法所不容許的風險？

01:20:36 - 01:20:36
沒有，為什麼？

01:20:37 - 01:20:42
因為如果你什麼都不做的話，那個小孩鐵定被車撞死。

01:20:43 - 01:20:47
你把小孩往旁邊拉，雖然造成他受了輕傷沒有錯。

01:20:47 - 01:20:51
可是這麼做，減少了他的法益侵害總量。

01:20:52 - 01:20:54
所以這個叫什麼呢？

01:20:54 - 01:20:54
降低風險。

01:20:54 - 01:20:57
我們講，降低風險的樣，等於是什麼呢？

01:20:57 - 01:21:01
等於是完全沒有製造法律所不容許的風險喔。

01:21:01 - 01:21:05
所以這樣的行為，你根本不會成立過失傷害罪。

01:21:05 - 01:21:08
所以這個叫做降低風險的行為。

01:21:09 - 01:21:15
同樣的，降低風險的行為除了用在正犯之外，他也可以用在共犯喔。

01:21:16 - 01:21:20
比如說，你的朋友想殺人，你跟他說啊，不要殺人啊，把他打傷就好。

01:21:21 - 01:21:23
這也叫做降低風險喔。

01:21:23 - 01:21:28
或者是你的朋友想偷一萬塊，你說不要偷那麼多，偷五千塊就好。

01:21:28 - 01:21:30
這個叫做降低風險的行為。

01:21:31 - 01:21:37
好，所以我們說，如果是降低風險的行為，風險降低了，可是仍然有傷害的話。

01:21:37 - 01:21:41
這時候啊，直接依照降低風險的行為，

01:21:41 - 01:21:45
認為這個行為呢，根本沒有製造法所不容許的風險。

01:21:45 - 01:21:47
所以行為人不成立犯罪。

01:21:48 - 01:21:48
好。

01:21:48 - 01:21:49
所以這個是我們講降低風險。

01:21:50 - 01:21:51
來，那我們回到剛剛的救援案例。

01:21:52 - 01:21:52
我講。

01:21:54 - 01:21:57
小學生跟你在公車站牌等車。

01:21:57 - 01:22:00
失控的這部商務車衝過來。

01:22:00 - 01:22:02
你為了避免小學生被撞死,

01:22:02 - 01:22:04
所以把小學生給拉走。

01:22:04 - 01:22:05
當然啦,

01:22:05 - 01:22:06
第一種情況是皆大歡喜。

01:22:07 - 01:22:09
你把小學生拉走啊,

01:22:09 - 01:22:12
讓小學生成功躲避車禍,

01:22:13 - 01:22:15
而且這個小學生根本毫髮無傷。

01:22:16 - 01:22:18
那毫髮無傷當然不會進入刑法的討論嘛,

01:22:18 - 01:22:18
皆大歡喜對不對？

01:22:19 - 01:22:20
這我們剛剛說的第一種。

01:22:20 - 01:22:21
那第二種是我們剛剛所講到的，

01:22:22 - 01:22:23
那如果把小學生拉走的過程，

01:22:24 - 01:22:25
有造成他受傷的，

01:22:25 - 01:22:26
這個叫什麼？

01:22:26 - 01:22:27
降低風險。

01:22:27 - 01:22:27
各位，

01:22:27 - 01:22:28
降低風險。

01:22:28 - 01:22:28
好，

01:22:29 - 01:22:30
那第三種情況各位有沒有想過？

01:22:31 - 01:22:33
你把小學生拉走的時候啊，

01:22:34 - 01:22:36
才拉他走沒有幾秒,

01:22:36 - 01:22:38
結果因為你太緊張了,

01:22:38 - 01:22:43
不小心讓小學生的頭重擊電線桿。

01:22:44 - 01:22:46
結果小學生雖然躲過了車禍沒有錯,

01:22:46 - 01:22:48
可是因為被你拉走嘛,

01:22:48 - 01:22:50
頭部高速撞擊電線桿,

01:22:50 - 01:22:51
最後送醫之後,

01:22:51 - 01:22:53
顱內出血而死。

01:22:54 - 01:22:55
這樣的大力怎麼辦？

01:22:56 - 01:22:56
你要去救人啊,

01:22:57 - 01:22:58
啊，沒有救成功，人還是死了，

01:22:59 - 01:23:00
只是換別的方法死。

01:23:01 - 01:23:01
來，各位，

01:23:01 - 01:23:02
這個東西在右下角，

01:23:02 - 01:23:03
叫做替代性風險。

01:23:04 - 01:23:04
我們來看一下,

01:23:04 - 01:23:06
右下角這個叫替代性風險。

01:23:08 - 01:23:09
所以各位,

01:23:09 - 01:23:11
降低風險跟替代性風險,

01:23:11 - 01:23:13
你要嚴格區分喔。

01:23:14 - 01:23:16
如果你用一個最簡單的話來理解，

01:23:16 - 01:23:18
來，各位你可以寫一下，

01:23:18 - 01:23:20
降低風險是什麼樣的情況？

01:23:21 - 01:23:22
拯救成功但人有受傷。

01:23:23 - 01:23:23
知道嗎？

01:23:24 - 01:23:25
拯救成功但人有受傷，

01:23:25 - 01:23:26
那個叫降低風險。

01:23:27 - 01:23:28
啊，什麼叫替代性風險？

01:23:30 - 01:23:31
拯救失敗人還是死了，

01:23:31 - 01:23:32
知道吧？

01:23:32 - 01:23:33
那個叫替代性風險，

01:23:33 - 01:23:33
不一樣喔。

01:23:35 - 01:23:37
拯救成功但人有受傷，

01:23:37 - 01:23:38
那個叫降低風險。

01:23:38 - 01:23:40
降低風險的情形，

01:23:40 - 01:23:43
它百分之百沒有製造法所不容許的風險

01:23:43 - 01:23:44
OK

01:23:44 - 01:23:45
這個沒有疑問。

01:23:46 - 01:23:47
替代性風險是怎麼樣？

01:23:47 - 01:23:48
拯救失敗

01:23:49 - 01:23:51
人還是死掉了。

01:23:52 - 01:23:53
而且其實精確來講是這樣，

01:23:54 - 01:23:56
這種被歸類成替代性風險的情形啊，

01:23:57 - 01:23:59
不只拯救失敗人還死掉喔。

01:24:00 - 01:24:00
而且我們發現

01:24:01 - 01:24:03
就算行為人不拯救

01:24:03 - 01:24:04
那人還是會死

01:24:04 - 01:24:04
知道嗎

01:24:04 - 01:24:05
重點是這樣

01:24:05 - 01:24:08
就算不拯救，人也還是會死

01:24:08 - 01:24:09
像我剛說的

01:24:10 - 01:24:12
剛剛這個拯救小學生的案例

01:24:12 - 01:24:16
你把小學生往旁邊拉，造成小學生的頭部重擊電線桿，人死掉了

01:24:17 - 01:24:18
可是你不拉呢

01:24:19 - 01:24:22
小學生在原地，他也還是會被那個卡車撞死啊，對不對

01:24:24 - 01:24:24
好還有

01:24:25 - 01:24:27
替代性風險除了這個案例之外

01:24:28 - 01:24:31
還有另外一個案例，火災丟嬰兒的案例

01:24:31 - 01:24:32
這個同學可能有聽過

01:24:33 - 01:24:38
我們這個高樓啊，好像在幾樓以上

01:24:39 - 01:24:43
九樓還是八樓以上，就強制安裝那個消防灑水系統

01:24:43 - 01:24:45
因為雲梯車的高度不夠嘛，好

01:24:46 - 01:24:52
如果有一戶住宅，一對年輕夫妻跟嬰兒，他們住在十幾樓之高

01:24:52 - 01:24:55
突然他們家失火了，濃煙密佈

01:24:55 - 01:24:56
怎麼辦呢

01:24:57 - 01:25:00
這時候啊，無法逃生了

01:25:00 - 01:25:01
於是

01:25:01 - 01:25:06
這對夫妻把窗戶打開，把嬰兒要往下丟，要下面的消防員接好

01:25:07 - 01:25:08
來想像幾種情況

01:25:08 - 01:25:08
類似的版本

01:25:10 - 01:25:14
夫妻把嬰兒往下丟，要消防員接好

01:25:14 - 01:25:16
來，第一個版本，皆大歡喜

01:25:16 - 01:25:18
消防員接到了，嬰兒毫髮無傷

01:25:19 - 01:25:21
那不用進入刑法探討嘛，皆大歡喜

01:25:21 - 01:25:21
好

01:25:22 - 01:25:22
第二個版本

01:25:24 - 01:25:25
小孩往下丟的過程

01:25:26 - 01:25:27
墜落的時候啊

01:25:29 - 01:25:31
撞到一樓層的雨遮

01:25:32 - 01:25:33
小孩受了皮肉傷

01:25:34 - 01:25:35
但最後消防員有接到，人沒有死

01:25:36 - 01:25:36
這個叫什麼

01:25:37 - 01:25:38
降低風險，對不對？降低風險

01:25:40 - 01:25:44
那如果丟下去的時候，消防員手滑沒有接到呢？

01:25:45 - 01:25:46
嬰兒還是死了呢？

01:25:47 - 01:25:47
這個叫作什麼呢

01:25:48 - 01:25:49
替代性風險，知道嗎，這樣替代性風險

01:25:51 - 01:25:53
來，替代性風險

01:25:53 - 01:25:56
可不可以作為排除客觀規則的事由，這個其實有爭議

01:25:58 - 01:25:59
我們翻過來90頁

01:26:01 - 01:26:03
這個其實有爭議喔。

01:26:03 - 01:26:05
否定說會覺得啦。

01:26:06 - 01:26:08
我們在客觀規則判斷的時候。

01:26:08 - 01:26:15
並不會因為這個法益將來必然會受損，而認為它喪失保護的價值。

01:26:15 - 01:26:19
因為我們知道構成要件的審思判斷是什麼呢？

01:26:19 - 01:26:19
法益侵害，對不對？

01:26:20 - 01:26:29
那雖然這個被害人最後也是必死無疑，沒有錯，可是最後必死無疑與否，這個並不是法益侵害的階層所要判斷的對象。

01:26:30 - 01:26:35
所以傳統的見解會覺得，就算這個人你什麼都不做，他也是會死，對，沒有錯，但那個不重要。

01:26:37 - 01:26:39
客觀歸責不考慮這個東西，瞭解嗎？

01:26:39 - 01:26:42
所以傳統的見解會把這種拯救失敗，

01:26:42 - 01:26:43
人還是會死，

01:26:43 - 01:26:47
而且是又發現這個人本來就必死無疑的這種情況，

01:26:47 - 01:26:49
放在緊急避難做處理。

01:26:50 - 01:26:50
瞭解吧？

01:26:50 - 01:26:52
傳統見解會在緊急避難時做處理。

01:26:52 - 01:26:55
我們講到緊急避難的時候，也會再回頭看這個案例。

01:26:56 - 01:26:59
可是新進的看法是覺得說：

01:26:59 - 01:26:59
哎呀。

01:26:59 - 01:27:00
不應該這樣認定。

01:27:01 - 01:27:07
新進的看法會認為替代性風險，它就是一種排除客觀規則的事由，為什麼呢？

01:27:08 - 01:27:17
因為新進的想法，我講給各位聽喔，製造法所不允許的風險，在判斷什麼呢？

01:27:17 - 01:27:17
行為人有沒有做錯事，對吧？

01:27:18 - 01:27:19
那各位你覺得。

01:27:19 - 01:27:21
拯救別人的生命。

01:27:21 - 01:27:22
這應該是一件好事，對不對？

01:27:23 - 01:27:26
那既然拯救別人的生命是一件好事的話，

01:27:27 - 01:27:30
難道我們要說是，因為他拯救失敗，所以他就變成

01:27:30 - 01:27:30
壞事嗎？

01:27:30 - 01:27:32
不應該這樣認定。

01:27:32 - 01:27:33
救人是好事。

01:27:33 - 01:27:37
那應該不管他的結果是成功或失敗，都應該是好事。

01:27:37 - 01:27:38
懂這意思吧？

01:27:38 - 01:27:46
所以目前的說法，有一派的看法覺得，對，所以替代性風險，他就可以作為排除客觀規則的事由。

01:27:46 - 01:27:50
就算拯救失敗沒關係，拯救失敗，他也還應該是一件好事。

01:27:50 - 01:27:52
不能從結果說，所以他是壞事。

01:27:52 - 01:27:58
所以現在呢，有越來越多的學者，從第二點肯定說這裡啊，認為替代性風險

01:28:00 - 01:28:03
也是一種排除客觀規則的適用，現在呢，有些學者採取的是這樣的想法。

01:28:10 - 01:28:14
好，然後我們回來，來，88頁這邊好。

01:28:14 - 01:28:16
我們來看第三個，叫做容許風險。

01:28:31 - 01:28:34
好，容許風險的概念是這樣子。

01:28:34 - 01:28:40
我們要知道啊，日常生活當中不會有什麼事情叫做零風險。

01:28:40 - 01:28:41
不可能。

01:28:41 - 01:28:43
零風險這事是不存在的，為什麼呢？

01:28:44 - 01:28:48
你們想喔，我們坐在教室上課，有沒有可能遇到空難而死？

01:28:51 - 01:28:54
嗯，不是不可能，只是機率超低。

01:28:54 - 01:28:54
對吧？

01:28:55 - 01:28:59
對啊，萬一有個瘋子，劫持起飛的民航機。

01:28:59 - 01:29:02
然後讓民航機來撞我們管錢大樓。

01:29:02 - 01:29:04
你想會有這種瘋子嗎?

01:29:04 - 01:29:04
你哪知道,對不對?

01:29:05 - 01:29:08
機率很低啦,什麼幾千萬分之一,不是不可能,只是機率很低。

01:29:09 - 01:29:10
那就是有啊,對吧?

01:29:11 - 01:29:13
所以我們日常生活當中不會有什麼事是零風險。

01:29:14 - 01:29:16
你說我都不要出門。

01:29:16 - 01:29:19
啊你不要出門，你家不會因為地震而垮嗎？

01:29:19 - 01:29:23
你不要出門，你在家搞不好會因為沒有運動得什麼心血管疾病死掉，這也是有可能吧，對不對？

01:29:23 - 01:29:25
所以零風險是不可能的，因此呢，

01:29:26 - 01:29:28
我們第三點要講的是容許風險。

01:29:29 - 01:29:32
既然每一件事都有它的風險的話,

01:29:33 - 01:29:40
那麼相關的法規規範或者是社會規範，會為這件事劃設一道容許的界線。

01:29:40 - 01:29:44
只要在這道界線以內，我們就說它叫容許風險。

01:29:45 - 01:29:51
只要是容許風險，那我們就說呢，它沒有製造法所不容許的風險。

01:29:51 - 01:29:55
所以容許風險這個東西，就是在做利益的衡量。

01:29:56 - 01:30:00
做這件事情到底是危險度。

01:30:00 - 01:30:01
壞處還是好處多？

01:30:02 - 01:30:05
如果做這件事的好處大於危險，

01:30:05 - 01:30:07
那我們就說呢，它叫容許風險。

01:30:08 - 01:30:09
容許風險等於怎麼樣？

01:30:10 - 01:30:14
行為人沒有製造法所不容許的風險,

01:30:15 - 01:30:16
這個是容許風險的概念。

01:30:17 - 01:30:19
好，所以被認為是容許風險的，有很多，

01:30:20 - 01:30:22
像比如說呢，運動比賽。

01:30:24 - 01:30:25
你們就想，打棒球。

01:30:27 - 01:30:29
打棒球有沒有可能會投出觸身球？

01:30:30 - 01:30:31
有，一定有可能。

01:30:31 - 01:30:35
那所以我們會因為有觸身球的可能性，我們就禁止棒球的運動嗎？

01:30:36 - 01:30:36
不可能嘛。

01:30:37 - 01:30:38
因為觸身球機率很低嘛。

01:30:38 - 01:30:42
整體來說，棒球運動的好處還是大於壞處。

01:30:43 - 01:30:46
所以投出觸身球，如果真的是個意外的話，那叫什麼呢？

01:30:47 - 01:30:48
容許風險，

01:30:48 - 01:30:49
知道嗎？

01:30:49 - 01:30:50
因為棒球活動的好處大於壞處。

01:30:51 - 01:30:52
還有其他運動也是。

01:30:53 - 01:30:56
打籃球時有可能會造成手指受傷，

01:30:57 - 01:31:12
或者有可能

01:31:12 - 01:31:40
在籃板下搶球的時候

01:31:40 - 01:31:42
會造成有人被撞腿骨折。

01:31:42 - 01:31:42
有。

01:31:42 - 01:31:42
真的會喔,

01:31:43 - 01:31:45
以前我高中同學都被撞到骨折過,

01:31:45 - 01:31:45
真的有可能。

01:31:46 - 01:31:47
對，雖然會有這些風險，

01:31:47 - 01:31:52
可是我們會覺得籃球活動的好處應該大於它的危險。

01:31:53 - 01:31:58
所以如果因為籃球活動、因為棒球活動而造成參與者受傷的話，

01:31:58 - 01:32:00
這個東西就叫做容許風險。

01:32:00 - 01:32:00
都是商人的手段，真的啦。

01:32:02 - 01:32:07
如果你崇尚天然飲食，那我會想問你，想不想直接去吸乳牛的奶頭？

01:32:08 - 01:32:09
超天然，對吧？

01:32:09 - 01:32:12
一定不想嘛，因為你可能會想到說那個沒有殺菌什麼的，對不對？

01:32:12 - 01:32:13
對呀。

01:32:13 - 01:32:18
所以東西天不天然跟他吃的時候對人體是有益或有害，真的沒有什麼太強烈的關係。

01:32:19 - 01:32:20
有些食品添加物。

01:32:21 - 01:32:27
那是為了增進食品的口感，或者是為了防止食品的腐敗所必要的添加。

01:32:27 - 01:32:29
那個東西其實不會怎麼樣。

01:32:29 - 01:32:30
我們要記得一件事。

01:32:31 - 01:32:36
東西有沒有毒，重點是劑量，而不是那個東西的種類。

01:32:37 - 01:32:39
你如果不問劑量去談毒物，那個沒有意義。

01:32:40 - 01:32:46
好幾個世紀前的毒物學之父講過一句話，萬物皆有毒，凡是有劑量來決定。

01:32:47 - 01:32:50
如果你跳脫劑量去談毒物，那真的沒有意義，真的啦。

01:32:51 - 01:32:53
你跳脫劑量去談毒物。

01:32:53 - 01:32:55
那水喝太多也會中毒啊，所以水也是有毒的。

01:32:56 - 01:32:57
不會有人這樣說嘛。

01:32:57 - 01:32:59
你水不要喝到那麼多，你就不會中毒啊。

01:33:00 - 01:33:01
對，那所以其他的東西也是。

01:33:02 - 01:33:04
這個很多食品的添加物。

01:33:05 - 01:33:11
需要添加的種類、添加的劑量，沒有逾越國家所訂定的標準的話。

01:33:11 - 01:33:13
那那個叫做什麼呢？

01:33:13 - 01:33:14
容許風險。

01:33:14 - 01:33:15
我說的。

01:33:16 - 01:33:21
很多食品添加物，它是為了防止食品腐敗所必須添加的。

01:33:22 - 01:33:27
添加的話，只要添加的劑量沒有超過國家的標準。

01:33:27 - 01:33:28
那代表什麼事？

01:33:28 - 01:33:30
代表那個劑量對人體根本起不了作用。

01:33:30 - 01:33:32
根本無害，你可以忽視它。

01:33:32 - 01:33:33
對不對這個意思？

01:33:33 - 01:33:36
我舉個例子，劑量這件事其實我們從日常生活容易理解。

01:33:38 - 01:33:38
好，比如說。

01:33:39 - 01:33:43
你感冒的時候可能會吃那個抗組織胺，讓你不流鼻水。

01:33:44 - 01:33:47
一顆那種長效型的抗組織胺。

01:33:47 - 01:33:50
或許可以讓你12個小時不要流鼻水。

01:33:51 - 01:33:53
半顆的話呢？

01:33:53 - 01:33:54
或許六個小時。

01:33:55 - 01:33:58
那這個十分之一顆呢？

01:33:59 - 01:34:00
十分之一顆讓你

01:34:00 - 01:34:01
一小時不流鼻水。

01:34:01 - 01:34:03
不會讓你七十分之一吃的就沒有用啦。

01:34:04 - 01:34:05
要可以懂這意思吧？

01:34:05 - 01:34:09
對啊，就是所有的東西要對人體起作用，一定有一個最低有效的劑量門檻。

01:34:12 - 01:34:14
低於那個門檻，它對人體不會有作用，瞭解吧？

01:34:15 - 01:34:17
所以食品添加物那些東西也是，你不要看到一堆化學的名詞就想說好怕喔，這什麼東西啊？

01:34:20 - 01:34:24
不用擔心啦，劑量沒有達標，吃的就不會怎麼樣。

01:34:25 - 01:34:25
瞭解嗎？

01:34:25 - 01:34:29
這個是所有的我們在面對很多這種食安的問題，必須要有的心態。

01:34:31 - 01:34:33
劑量沒有達標，你就沒有去擔心它。

01:34:33 - 01:34:34
真的啦。

01:34:34 - 01:34:42
所以我常跟同學講，近年來的社會議題，我覺得最不屑，我最沒有興趣的就是食安。

01:34:42 - 01:34:48
真的，因為很多被點名有食安問題的東西，其實吃了根本就不會怎麼樣。

01:34:49 - 01:34:54
我對食安的問題真的覺得很不屑，我覺得無聊，那個是政客，那個都是一堆政客在炒作。

01:34:54 - 01:34:56
比如說多年前的萊豬。

01:34:57 - 01:34:57
那個就是。

01:34:58 - 01:34:59
我覺得那個很無聊。

01:35:00 - 01:35:03
對我來說，我不在乎，那個應該這樣說啦。

01:35:03 - 01:35:05
那跟政治立場沒有關係。

01:35:06 - 01:35:07
真的啦，這跟來路沒有關係。

01:35:07 - 01:35:09
我就是對食安問題不屑。

01:35:11 - 01:35:14
我喜歡豬啦，但我也會吃豬肉，不衝突。

01:35:16 - 01:35:16
真的啦，不衝突啦。

01:35:17 - 01:35:21
喜歡豬啊，就是要讓那個被殺掉的豬不要白白地犧牲，知道嗎？

01:35:21 - 01:35:22
所以我也吃豬肉，松阪豬好吃。

01:35:23 - 01:35:27
我在吃豬肉的時候，我真的不會在乎這個豬肉的產地。

01:35:28 - 01:35:30
到底是臺灣豬、美國豬、加拿大豬什麼的，我真的不在乎。

01:35:32 - 01:35:33
你說萊豬吃多會怎麼樣？

01:35:34 - 01:35:35
之前有人說啊。

01:35:36 - 01:35:40
如果你吃用豬做的豬肝湯，你一天喝到六碗還八碗的話，可能會有致癌的風險。

01:35:41 - 01:35:42
還會喝到那麼多？

01:35:43 - 01:35:44
不會啊，誰會喝那麼多？

01:35:45 - 01:35:45
你怕什麼？

01:35:46 - 01:35:49
對啊，吃那個少量到底要，那個就不會怎麼樣，那個有什麼好擔心的。

01:35:51 - 01:35:52
我還記得十幾年前。

01:35:54 - 01:35:55
高嘉瑜曾經出來開記者會。

01:35:56 - 01:35:58
說臺灣可口可樂的焦糖色素，

01:35:59 - 01:36:00
雖然國內沒有

01:36:00 - 01:36:02
標準，但以美國的標準來講會超標。

01:36:03 - 01:36:05
那我就很好奇的，超標會怎麼樣？

01:36:05 - 01:36:11
結果新聞點進去上面說，超標的話，如果一天喝到二三十罐，會增加罹癌的風險。

01:36:12 - 01:36:15
我想說哈，誰會一天喝二三十罐可樂，怕那個幹什麼？

01:36:16 - 01:36:17
沒有意義啊。

01:36:17 - 01:36:21
所以我就說啊，如果你跳脫劑量去談食安，真的沒有意義啦。

01:36:21 - 01:36:24
那什麼東西吃多都會中毒啊，你跳脫劑量去談沒有意義啊。

01:36:24 - 01:36:30
反過來說，如果一個東西，你攝取的劑量沒有超標，那對人體就無害啊。

01:36:30 - 01:36:31
你怕他做什麼？

01:36:32 - 01:36:35
所以為什麼我說，我對食安的議題覺得很不屑。

01:36:35 - 01:36:44
因為那些被點名有食安問題的食品，絕大多數以每個人每天正常的攝取劑量來講，根本就不會超過那個安全門檻。

01:36:45 - 01:36:47
那不會超過安全門檻在怕什麼？

01:36:47 - 01:36:50
他就無效啊，對人體就不會有害啊，那那個有什麼好怕的？

01:36:51 - 01:36:52
所以我覺得這東西很無聊啦。

01:36:53 - 01:36:54
我用一個刑法的話來比喻。

01:36:54 - 01:36:58
在臺灣很多被點名有食安問題的食品。

01:36:58 - 01:36:58
我們用刑法來講。

01:36:59 - 01:37:02
他對人體現在危險，就僅僅是抽象危險。

01:37:03 - 01:37:05
甚至連抽象危險都還不到。

01:37:05 - 01:37:08
可是政治人物卻喜歡把它講成食安。

01:37:09 - 01:37:10
我覺得討厭就在這個地方。

01:37:11 - 01:37:14
明明就是抽象到不行的抽象危險。

01:37:15 - 01:37:17
可是政治人物就要說那個是食安，說你們都在吃毒。

01:37:18 - 01:37:19
聽得覺得好煩，覺得無聊啦。

01:37:21 - 01:37:22
食安的問題喔。

01:37:23 - 01:37:25
臺灣最流行兩大幹話。

01:37:26 - 01:37:26
真的啊。

01:37:27 - 01:37:29
第一大幹話是，這個東西吃太多對身體不好。

01:37:31 - 01:37:32
這個真的是幹話。

01:37:32 - 01:37:34
有什麼東西是吃越多對身體越好？

01:37:35 - 01:37:36
沒有吧。

01:37:36 - 01:37:38
保健食品上面也會說多吃無益啊，對不對？這第一大幹話。

01:37:40 - 01:37:41
第二大幹話。

01:37:41 - 01:37:46
可是我們也沒有證明，可是我們也沒有證據證明說這個東西對人體一定無害。

01:37:47 - 01:37:47
這也是幹話。

01:37:48 - 01:37:50
這叫推卸舉證責任。

01:37:51 - 01:37:52
你們自己想一想不是嗎?

01:37:53 - 01:37:59
你要說這個東西有害，那應該是要由覺得這個東西有害的人來負舉證責任，說這個東西怎麼有害吧。

01:38:00 - 01:38:08
怎麼會說你隨便說這個東西無害，隨便說這個東西有害，就說我覺得這個東西有害，那你們說它無害，你們說無害也要提出證據來證明它無害啊，怎麼是這樣認定?

01:38:09 - 01:38:13
我們學過訴訟法就知道，消極事實我們怎麼證明?

01:38:14 - 01:38:16
網路有個梗，我不知道同學有沒有看過。

01:38:17 - 01:38:22
有個人在蝦皮上跟賣家反應說我還沒有收到包裹,賣家說那你要提出沒有收到的證明。

01:38:24 - 01:38:27
然後這個人就拍了一隻空空的手,說這就是沒有收到的證明。

01:38:28 - 01:38:31
這樣你懂我的意思吧,沒有的東西你要怎麼舉證?

01:38:32 - 01:38:38
所以你學過訴訟法就會知道訴訟法一定不會原則上啦,不會要求當事人就,沒有的東西去舉證,因為事實上不可能嘛。

01:38:39 - 01:38:40
對啊。

01:38:40 - 01:38:49
所以食安的問題也是啊,很多持食安肯定的人會說,可是這個東西我們現在也沒有證明他對,也沒有證據證明說他對人體是無害的。

01:38:50 - 01:38:52
你要用這種有罪推定的態度去談食安。

01:38:53 - 01:38:54
那世界上有什麼東西能吃?

01:38:55 - 01:39:02
我們要怎麼證明吃香蕉跟罹患睪丸癌之間絕對沒有因果關係。

01:39:03 - 01:39:04
搞不好100年之後發現會有啊。

01:39:04 - 01:39:05
你怎麼知道，對不對？

01:39:06 - 01:39:10
對啊，所以你要用有罪推定的態度去談食安，世界上沒有東西可以吃了。

01:39:10 - 01:39:13
所以我才會跟你們講，食安問題真的不值得注意。

01:39:14 - 01:39:21
那些被點名有食安問題的食品，絕大多數都是對健康的威脅，真的抽象到不行的抽象威脅，根本不值得去怕它。

01:39:23 - 01:39:25
很多臺灣人怎麼談食安，你知道嗎？

01:39:27 - 01:39:28
很多臺灣人是這樣子喔。

01:39:28 - 01:39:30
超注重食安議題。

01:39:30 - 01:39:35
可是他們的日常是躺在沙發上喝啤酒，吃鹽酥雞，嘴裡還叼著菸。

01:39:37 - 01:39:39
這樣的人談食安，你不覺得很可笑嗎？

01:39:39 - 01:39:43
嘴裡叼著菸躺在沙發上喝啤酒，吃鹽酥雞，然後他說他很重視食安。

01:39:43 - 01:39:46
如果這種人想多活久一點的話,他應該是要先改掉他那些不好的生活習慣吧。

01:39:49 - 01:39:51
對不對,怎麼會去注重這種奇怪什麼萊豬什麼的。

01:39:52 - 01:39:53
那無聊啦,不重要啦。

01:39:53 - 01:39:55
好,所以講這麼多廢話,我們回來講。

01:39:56 - 01:39:59
在刑法上我們說到容許風險的概念。

01:39:59 - 01:40:00
食安

01:40:00 - 01:40:00
食品添加物就是

01:40:01 - 01:40:07
只要食品添加物的種類跟劑量沒有超過國家機關所訂定的標準

01:40:08 - 01:40:09
那就叫容許風險

01:40:10 - 01:40:14
如果消費者用不理性的方式去吃這個東西呢

01:40:15 - 01:40:16
比如說泡麵

01:40:17 - 01:40:22
泡麵裡面的一些添加物可能如果你吃太多真的會對身體造成不利的影響

01:40:23 - 01:40:27
可是衛福部一定會訂一個基準嘛,你什麼東西不能超過多少嘛,一定會嘛

01:40:27 - 01:40:32
如果有人三餐都吃同一款泡麵吃了一個月他腎臟壞掉

01:40:33 - 01:40:35
你說泡麵公司有刑責嗎

01:40:35 - 01:40:37
沒有啊，這個就容許風險啊

01:40:37 - 01:40:40
那消費者自己要用不理性的方式去吃這個東西嘛，對不對

01:40:40 - 01:40:42
所以我們講，容許風險就是這個概念

01:40:43 - 01:40:50
只要一件事情還在容許風險的範圍之內，就算最後發生了不幸的結果

01:40:51 - 01:40:53
那應該也是被害人自己的問題

01:40:53 - 01:40:54
瞭解，容許風險還是這樣的概念

01:40:56 - 01:41:00
好，所以我們說，其實容許風險就是利益衡量啊

01:41:01 - 01:41:03
做這個事情的好處跟壞處何者大

01:41:03 - 01:41:04
對啊，其實那個背後就利益衡量啊

01:41:05 - 01:41:06
像我剛剛講食品添加物

01:41:07 - 01:41:12
超商的微波食物裡面通常都會放一些防止食品腐敗的添加物

01:41:13 - 01:41:15
有些人說我不要化學的東西，你不要加那個東西好不好

01:41:16 - 01:41:17
不加只會更糟糕

01:41:18 - 01:41:22
你想，如果超商的微波便當他不加那些防止腐敗的添加物

01:41:23 - 01:41:24
那個東西可能很快就壞了

01:41:25 - 01:41:27
是不是反而增加消費者吃壞肚子的風險？

01:41:28 - 01:41:32
而且如果要添加、不添加那些東西的話，

01:41:32 - 01:41:35
那因為商品很快就壞掉，超商可能是不是每三四個小時就要換一次？

01:41:36 - 01:41:39
那這樣一個超商便當可能不只100塊，可能要200塊。

01:41:40 - 01:41:41
一般人會買單啊，對不對？

01:41:43 - 01:41:44
所以我們說

01:41:44 - 01:41:45
這個就叫做

01:41:45 - 01:41:46
利益衡量

01:41:47 - 01:41:50
添加這個東西對健康的危險超低

01:41:50 - 01:41:52
低到可以忽略，可是不添加呢

01:41:54 - 01:41:55
造成食安的風險

01:41:55 - 01:41:56
其實更大

01:41:56 - 01:41:58
所以如果有添加的話，我們就說這叫容許風險

01:41:59 - 01:41:59
好

01:42:00 - 01:42:01
下來例外

01:42:01 - 01:42:03
有些例外，括號是

01:42:04 - 01:42:09
製造法所不容許的風險有例外喔，叫做行為人對風險有特殊認知

01:42:09 - 01:42:10
特殊認知。

01:42:12 - 01:42:13
這個在講什麼？

01:42:14 - 01:42:16
一般來說啊，我剛剛講

01:42:17 - 01:42:22
買機票讓別人搭飛機，結果那班飛機竟然是死亡班機，

01:42:23 - 01:42:24
你朋友就死掉了，

01:42:25 - 01:42:26
這叫什麼？

01:42:26 - 01:42:26
容許風險，對不對？

01:42:27 - 01:42:28
好，變化版喔。

01:42:29 - 01:42:35
那如果你在買這個機票之前，你有得到恐怖分子的內線消息，

01:42:36 - 01:42:42
你知道這架飛機被恐怖分子裝了炸彈，你還去買這班飛機的機票，

01:42:43 - 01:42:46
這時候有沒有製造法所不容許的風險？

01:42:46 - 01:42:47
有，

01:42:47 - 01:42:52
所以我們講，當行為人對整個風險有特殊認知的時候，

01:42:53 - 01:42:54
這時候就要怎麼樣？

01:42:54 - 01:42:57
把行為人的特殊認知考慮進去，

01:42:58 - 01:42:59
然後例外地說呢，

01:42:59 - 01:43:03
就叫做行為人有製造法所不容許的風險。

01:43:03 - 01:43:08
所以我們講，客觀規則它原則上都是客觀判斷，沒有錯。

01:43:09 - 01:43:12
可是，當行為人對風險有特殊認知的時候，

01:43:12 - 01:43:17
那個特殊認知，我們要例外納入判斷當中，

01:43:17 - 01:43:18
瞭解吧？

01:43:18 - 01:43:19
特殊認知，要例外納入判斷。

01:43:20 - 01:43:23
好，所以這個是我們講特殊認知的部份。

01:43:24 - 01:43:25
飛機炸彈，這是一個例子。

01:43:26 - 01:43:30
我再舉一個例子，這個例子是多年前東吳的轉學考考過的題目。

01:43:32 - 01:43:33
這個又牽涉到容許風險的問題了。

01:43:33 - 01:43:34
好，我們來想一下。

01:43:35 - 01:43:37
那個，我們這樣說。

01:43:39 - 01:43:41
各位都有打過那個武漢肺炎的疫苗吧？

01:43:41 - 01:43:45
AZ、莫德納、BNT，或者是甚麼高端，都有打過嘛，對不對？

01:43:46 - 01:43:51
那些疫苗在世界上上市的時候，都是各國的衛生機關緊急授權。

01:43:51 - 01:43:56
因為正常一款疫苗從研發到可以普遍施打，往往要經過數十年的試驗。

01:43:57 - 01:43:59
但因為前幾年疫情嚴峻，我們不可能等那麼多年。

01:43:59 - 01:44:00
所以

01:44:00 - 01:44:04
些疫苗呢,其實都是有點算是這種急救章啦,就還在測試版的階段,就直接給大家開打,但沒辦法,因為初步測試的結果,打的好處大於壞處。

01:44:10 - 01:44:15
所以打這些疫苗,如果產生了不良反應的話,

01:44:15 - 01:44:20
打疫苗的為你注射的醫師,或者是疫苗的製造商,

01:44:21 - 01:44:22
會不會有過失傷害的犯罪?

01:44:23 - 01:44:27
不會，為什麼？因為那個叫容許風險，知道嗎？那要容許風險，這樣可以瞭解啊，那要容許風險，好。

01:44:29 - 01:44:30
結果，

01:44:30 - 01:44:34
之前動物無法言說，不是反應說，轉學考考的一個題目，也很有趣。

01:44:35 - 01:44:36
這個題目是這樣啊。

01:44:37 - 01:44:40
有個老人，他要去打AZ疫苗。

01:44:42 - 01:44:47
那這個老人就跟醫師做評估，說他的到到底可不可以打。

01:44:48 - 01:44:51
醫師的初步評估是，你不適合喔，因為你的體質打AZ，

01:44:51 - 01:44:54
可能會血栓的危險，他有跟這個老人這樣講。

01:44:56 - 01:44:59
可是老人就再三拜託醫師，拜託幫我打。

01:44:59 - 01:45:04
我願意承擔這個風險，因為我要出國，我要去美國參加我兒子的畢業典禮。

01:45:05 - 01:45:07
醫師再三確認，好了好了，幫你打了。

01:45:08 - 01:45:08
這樣的情況，

01:45:09 - 01:45:11
醫師有沒有製造法律所不允許的風險？

01:45:11 - 01:45:12
有喔。

01:45:13 - 01:45:13
知道嗎？這個是有的喔。

01:45:14 - 01:45:14
為什麼？

01:45:15 - 01:45:19
原本打AZ，因為AZ是一個國家核准下來的疫苗。

01:45:19 - 01:45:23
原本對一般人來說，打AZ血栓，那個就容許風險吧。

01:45:24 - 01:45:25
機率太低了，對不對？而且國家也允許這個東西啊。

01:45:28 - 01:45:29
所以原本來講啊，

01:45:29 - 01:45:32
打疫苗,因為不良反應而死,這個可以叫容許風險,

01:45:33 - 01:45:36
這也可以叫做法律上不重要的風險。

01:45:37 - 01:45:38
可是這個案件不是喔。

01:45:38 - 01:45:44
這個案件是醫師已經知道病患的體質特殊,不適合打AZ,卻還是幫病患打。

01:45:45 - 01:45:46
這個時候叫什麼?特殊認知,

01:45:47 - 01:45:50
還是有製造者所不學的風險，知道嗎？

01:45:50 - 01:45:51
所以這個觀念你要會活用，這幾年動物轉學考，

01:45:52 - 01:45:53
就考到這個東西。

01:45:55 - 01:45:56
好，這個叫特殊認知。

01:45:57 - 01:45:59
來，接著我們再來到90。

01:46:00 - 01:46:01
這一題。

01:46:08 - 01:46:10
這一題，元宵天燈。

01:46:11 - 01:46:13
這應該是林東茂老師的題目啦，有點像啦。

01:46:13 - 01:46:16
這個行文的語句，還有考點，很像他的題目。

01:46:17 - 01:46:17
放天燈啊。

01:46:18 - 01:46:22
結果造成天燈墜落，駕駛身受重傷。

01:46:24 - 01:46:25
這一題我們怎麼操作？

01:46:26 - 01:46:28
我等一下再寫完整的版本給各位。

01:46:29 - 01:46:32
因為這個題目也還蠻適合，不對，我完整的版本應該用另外一個題目來練。

01:46:33 - 01:46:34
沒關係，這個題目我就先口頭講。

01:46:35 - 01:46:36
這一題，我們怎麼操作？

01:46:38 - 01:46:40
這一題第一個，我們要先下標。

01:46:41 - 01:46:42
各位，這一題你標題第一個要下什麼？

01:46:43 - 01:46:45
你不要去寫什麼故意重傷278。

01:46:46 - 01:46:48
不要寫278喔，你知道為什麼嗎？

01:46:49 - 01:46:51
放天燈的人怎麼可能對人造成重傷有故意？

01:46:52 - 01:46:52
瞭解吧？

01:46:53 - 01:46:55
這種很明顯是意外的題目。

01:46:56 - 01:46:58
他不可能有故意犯的空間，

01:46:58 - 01:46:59
你就不要再去寫故意犯了。

01:46:59 - 01:46:59
知道嗎？

01:47:06 - 01:47:08
來，過失傷害來說，

01:47:08 - 01:47:09
我簡單寫一下。

01:47:24 - 01:47:25
好，以284的過失傷害來講，

01:47:26 - 01:47:27
有沒有條件因果？

01:47:28 - 01:47:29
有啊，對不對？

01:47:29 - 01:47:30
有啊，沒有疑問啊。

01:47:31 - 01:47:32
沒有放天燈也不會造成這個車禍嘛，對不對？

01:47:33 - 01:47:34
來，客觀上可不可以歸責？

01:47:36 - 01:47:37
這邊第一個，

01:47:38 - 01:47:42
行為人有沒有製造法律所不容許的風險？

01:47:43 - 01:47:44
其實這邊就會出問題。

01:47:44 - 01:47:45
為什麼？

01:47:46 - 01:47:50
他去平溪放天燈，他不是跟路邊的店家買天燈來放喔。

01:47:51 - 01:47:53
去過平溪放天燈吧，應該很多人去過嘛。

01:47:54 - 01:47:59
平溪的天燈一般來講，你是跟路邊商家買天燈來放嘛，

01:47:59 - 01:47:59
上面可以許願嘛，

01:48:00 - 01:48:01
通常是這樣嘛，可是這個不是喔。

01:48:02 - 01:48:03
你看題目裡面是怎麼樣？

01:48:04 - 01:48:08
他說參加地方政府主辦的天燈祈福活動。

01:48:08 - 01:48:10
他是參加政府的活動喔。

01:48:12 - 01:48:14
所以他有製造法律不容許的風險嗎？

01:48:14 - 01:48:15
沒有欸。

01:48:15 - 01:48:17
這根本是什麼？容許風險？

01:48:18 - 01:48:19
對吧？

01:48:19 - 01:48:20
對啊，這根本是容許風險啊。

01:48:20 - 01:48:23
所以製造法所不容許的風險，

01:48:23 - 01:48:24
根本就沒有，

01:48:24 - 01:48:24
為什麼？

01:48:25 - 01:48:26
容許風險。

01:48:27 - 01:48:28
所以他會不會寫過失犯？

01:48:29 - 01:48:29
不會。

01:48:30 - 01:48:31
這題就在考容許風險，知道嗎？

01:48:32 - 01:48:33
好啦，我們退一步來說啦。

01:48:34 - 01:48:36
就算有製造法所不容許的風險好了。

01:48:39 - 01:48:40
第二個階層叫風險實現。

01:48:40 - 01:48:41
你稍微往下看一下喔。

01:48:42 - 01:48:46
風險實現第一個子原則叫什麼呢？

01:48:46 - 01:48:46
叫常態觀點性。

01:48:47 - 01:48:50
那個常態觀點性跟相當因果關係其實就是一樣的意思。

01:48:51 - 01:48:52
我們退一步來說喔，

01:48:52 - 01:48:56
好，就算行為人有製造法所不容許的風險。

01:48:58 - 01:48:59
這一題當中風險有沒有實現？

01:49:00 - 01:49:01
沒有。

01:49:01 - 01:49:02
為什麼？

01:49:03 - 01:49:03
你想喔，

01:49:04 - 01:49:05
天燈亂飄，

01:49:06 - 01:49:07
飄到高速公路上，

01:49:08 - 01:49:10
正中擋風玻璃，

01:49:10 - 01:49:12
造成車禍駕駛還重傷。

01:49:12 - 01:49:14
有沒有感覺超難想像，超意外，

01:49:14 - 01:49:14
對吧？

01:49:14 - 01:49:17
一般天燈造成的危險火災嘛，最常見的嘛，

01:49:17 - 01:49:19
結果竟然飄到高速公路欸。

01:49:20 - 01:49:21
有一個點喔，

01:49:21 - 01:49:23
我不確定出題者有沒有想要考，

01:49:24 - 01:49:26
但我後來想到我覺得這件事情也很不合理。

01:49:28 - 01:49:29
平溪附近有高速公路嗎？

01:49:30 - 01:49:30
嗯。

01:49:31 - 01:49:31
沒有吧。

01:49:32 - 01:49:33
對啊，平溪那邊沒有高速公路吧。

01:49:34 - 01:49:37
平溪附近有一個快速道路啦，那個叫臺二丙線。

01:49:37 - 01:49:39
應該叫臺二丙吧，

01:49:39 - 01:49:40
對不對，就是往雙溪那一條，

01:49:40 - 01:49:41
但那個不是高速公路啊。

01:49:42 - 01:49:45
離平溪最近的高速公路是國道五號，

01:49:46 - 01:49:48
往宜蘭那一條是定。

01:49:48 - 01:49:49
對，那個離平溪有點近，

01:49:50 - 01:49:53
可是距離蠻遠的，而且一般風不會那樣吹。

01:49:54 - 01:49:54
對啊，

01:49:54 - 01:49:55
所以

01:49:55 - 01:49:56
這也是一個地方，

01:49:56 - 01:49:58
我不知道出題者怎麼想那麼多了，

01:49:58 - 01:49:59
但是我就說嘛，

01:49:59 - 01:50:00
這個

01:50:00 - 01:50:01
放天燈

01:50:01 - 01:50:03
要造成交通事故

01:50:03 - 01:50:05
就已經很罕見了

01:50:05 - 01:50:09
更何況放天燈的據點附近根本就沒有高速公路，飄那麼遠還飄到國道啊

01:50:10 - 01:50:11
超罕見嘛，對不對

01:50:11 - 01:50:17
所以這樣來講你呢,我們說好,就算有製造法所不能學的風險,風險呢也沒有實現

01:50:17 - 01:50:20
因為它是反常的因果歷程

01:50:20 - 01:50:22
大家好,反常因果的歷程

01:50:23 - 01:50:25
好,所以這一題大概會這樣操作

01:50:25 - 01:50:28
OK,所以這一題的話,我們就先看到這邊

01:50:28 - 01:50:30
那我們這裡一樣

01:50:30 - 01:50:30
休息10分鐘

01:50:31 - 01:50:33
等一下的話呢,我們再來看風險實現的部分

01:50:43 - 01:50:46
好,我們接著來看90頁,來看風險實現

01:50:47 - 01:50:49
剛剛我們說啊,什麼叫製造法所不能及的風險

01:50:49 - 01:50:51
就看行為人有沒有做錯事嘛

01:50:51 - 01:50:53
所以接下來第二步,什麼叫風險實現

01:50:54 - 01:50:55
風險實現看的是這樣子哦

01:50:56 - 01:50:59
行為人當初所製造的A風險

01:50:59 - 01:51:04
在個案當中結果發生的方式,也是基於原本的A風險嗎

01:51:05 - 01:51:10
還是不是，結果發生的方式已經跟A風險無關，變成是B風險呢？

01:51:10 - 01:51:12
這叫做風險實現。

01:51:12 - 01:51:14
好，風險實現你看。

01:51:14 - 01:51:17
第一個子原則叫做常態關聯性。

01:51:18 - 01:51:22
我剛說過了，常態關聯性跟相當因果關係的相當性根本就是一樣的東西。

01:51:23 - 01:51:24
他要做什麼呢？

01:51:25 - 01:51:30
這個子原則要做的，就是要用反面的方式去剔除那一種

01:51:30 - 01:51:32
顯然不合常理

01:51:32 - 01:51:37
顯然超過一般人經驗預期範圍之內的因果歷程

01:51:37 - 01:51:40
這個叫做反常的因果歷程，叫做常態性

01:51:41 - 01:51:43
所以會被常態性提掉的

01:51:44 - 01:51:47
就像我們講醫院案、救護車車禍案之類的

01:51:47 - 01:51:47
這一種案例

01:51:48 - 01:51:51
來，我們從風險實現這個觀念來講

01:51:52 - 01:51:54
在醫院案、在救護車車禍案

01:51:55 - 01:51:58
行為人原本製造的是什麼風險

01:51:59 - 01:52:00
被害人

01:52:00 - 01:52:01
刀傷而死的風險，或被害人槍傷而死的風險，對吧？

01:52:04 - 01:52:07
結果實際上被害人死於什麼呢？

01:52:07 - 01:52:09
救護車的車禍

01:52:09 - 01:52:10
醫院的火災,

01:52:11 - 01:52:12
醫院的醫療疏失。

01:52:12 - 01:52:14
這是原本刀傷的風險嗎?

01:52:15 - 01:52:16
不是嘛,從A變成B的嘛,對不對?

01:52:17 - 01:52:19
所以我們會說呢,這叫做風險沒有實現。

01:52:19 - 01:52:24
所以第一個東西呢,我們就會看這個常態觀點性。

01:52:24 - 01:52:26
所以呀,既然我們講到這邊了,

01:52:27 - 01:52:30
我也來帶各位看一下,那題目應該怎麼寫呢?

01:52:30 - 01:52:31
起呢。

01:52:31 - 01:52:34
這邊,我們就用剛剛所講的醫院。

01:52:35 - 01:52:37
我們就用剛剛所講的救護車車禍。

01:52:37 - 01:52:38
來，來。

01:52:38 - 01:52:39
我們翻回83頁。

01:52:41 - 01:52:43
83頁，來看到注27。

01:52:45 - 01:52:45
救護車車禍。

01:52:46 - 01:52:50
我們就用這個案例來跟同學說，題目應該怎麼寫。

01:52:51 - 01:52:52
題目本我還沒有發給各位。

01:52:53 - 01:52:55
我不是懶惰，也不是忘記。

01:52:55 - 01:52:57
因為這幾天高普考。

01:52:57 - 01:53:01
我想說至少等高普考考完，多一點素材。

01:53:01 - 01:53:03
我再把題目給同學，至少給同學最新的，知道嗎？

01:53:03 - 01:53:06
所以題目本的話，因為高普考考完，

01:53:06 - 01:53:06
禮拜三，

01:53:07 - 01:53:09
我們下次上課是禮拜三嘛，對不對？

01:53:09 - 01:53:10
禮拜三可能來不及發，可能要下個週末。

01:53:11 - 01:53:12
可能下個週末就各位可以達到。

01:53:13 - 01:53:13
好。

01:53:15 - 01:53:15
我們來看喔。

01:53:16 - 01:53:17
救護車車禍。

01:53:17 - 01:53:19
假設一個考題就這樣出。

01:53:20 - 01:53:20
當然啦,

01:53:21 - 01:53:23
三等的題目不會出那麼簡單。

01:53:24 - 01:53:25
可是學習的題目嘛,我們當然是先從簡單的學習起嘛。

01:53:27 - 01:53:29
那你加法不會,你怎麼學乘法,對吧?

01:53:29 - 01:53:29
所以我們這裡呢,

01:53:30 - 01:53:32
先用一個最簡單、最典型的題目，

01:53:33 - 01:53:37
來跟各位說，我們題目遇到這種犯罪的審查、犯罪的成立，

01:53:37 - 01:53:39
我們應該怎麼來寫。

01:53:39 - 01:53:39
好。

01:53:41 - 01:53:41
我這邊講，

01:53:42 - 01:53:44
行為人跟被害人嘛,

01:53:44 - 01:53:47
你就在題目上寫一下，假設行為人叫甲，被害人叫乙。

01:53:47 - 01:53:49
我們就用這個東西來示範。

01:53:49 - 01:53:51
你要寫一下，行為人甲，被害人乙，

01:53:51 - 01:53:52
我用這個東西來做個示範。

01:54:00 - 01:54:00
Hello.

01:54:01 - 01:54:01
Hello.

01:54:02 - 01:54:02
Hello.

01:54:03 - 01:54:03
Hello.

01:54:04 - 01:54:04
Hello.

01:54:05 - 01:54:05
Hello.

01:54:06 - 01:54:06
Hello.

01:54:07 - 01:54:07
Hello.

01:54:08 - 01:54:08
Hello.

01:54:09 - 01:54:09
Hello.

01:54:10 - 01:54:10
Hello.

01:54:11 - 01:54:11
Hello.

01:54:12 - 01:54:12
Hello.

01:54:13 - 01:54:13
Hello.

01:54:14 - 01:54:14
Hello.

01:54:15 - 01:54:15
Hello.

01:54:16 - 01:54:16
Hello.

01:54:17 - 01:54:17
Hello.

01:54:18 - 01:54:18
Hello.

01:54:19 - 01:54:19
Hello.

01:54:20 - 01:54:20
Hello.

01:54:21 - 01:54:21
Hello.

01:54:22 - 01:54:22
Hello.

01:54:23 - 01:54:23
Hello.

01:54:24 - 01:54:24
Hello.

01:54:25 - 01:54:25
Hello.

01:54:26 - 01:54:26
Hello.

01:54:27 - 01:54:27
Hello.

01:54:28 - 01:54:28
Hello.

01:54:29 - 01:54:29
Hello.

01:54:30 - 01:54:30
Hello.

01:54:31 - 01:54:31
Hello.

01:54:32 - 01:54:32
Hello.

01:54:33 - 01:54:33
Hello.

01:54:34 - 01:54:34
Hello.

01:54:35 - 01:54:35
Hello.

01:54:36 - 01:54:36
Hello.

01:54:37 - 01:54:37
Hello.

01:54:38 - 01:54:38
Hello.

01:54:39 - 01:54:39
Hello.

01:54:40 - 01:54:40
Hello.

01:54:41 - 01:54:41
Hello.

01:54:42 - 01:54:42
Hello.

01:54:43 - 01:54:43
Hello.

01:54:44 - 01:54:44
Hello.

01:54:45 - 01:54:45
Hello.

01:54:46 - 01:54:46
Hello.

01:54:47 - 01:54:47
Hello.

01:54:48 - 01:54:48
Hello.

01:54:49 - 01:54:49
Hello.

01:54:50 - 01:54:50
Hello.

01:54:51 - 01:54:51
Hello.

01:54:52 - 01:54:52
Hello.

01:54:53 - 01:54:53
Hello.

01:54:54 - 01:54:54
Hello.

01:54:55 - 01:54:55
Hello.

01:54:56 - 01:54:56
Hello.

01:54:57 - 01:54:57
Hello.

01:54:58 - 01:54:58
Hello.

01:54:59 - 01:54:59
Hello.

01:55:00 - 01:55:00
Hello.

01:55:01 - 01:55:01
Hello.

01:55:02 - 01:55:02
Hello.

01:55:03 - 01:55:03
Hello.

01:55:04 - 01:55:04
Hello.

01:55:05 - 01:55:05
Hello.

01:55:06 - 01:55:06
Hello.

01:55:07 - 01:55:07
Hello.

01:55:08 - 01:55:08
Hello.

01:55:09 - 01:55:09
Hello.

01:55:10 - 01:55:10
Hello.

01:55:11 - 01:55:11
Hello.

01:55:12 - 01:55:12
Hello.

01:55:13 - 01:55:13
Hello.

01:55:14 - 01:55:14
Hello.

01:55:15 - 01:55:15
Hello.

01:55:16 - 01:55:16
Hello.

01:55:17 - 01:55:17
Hello.

01:55:18 - 01:55:18
Hello.

01:55:19 - 01:55:19
Hello.

01:55:20 - 01:55:20
Hello.

01:55:21 - 01:55:21
Hello.

01:55:22 - 01:55:22
Hello.

01:55:23 - 01:55:23
Hello.

01:55:24 - 01:55:24
Hello.

01:55:25 - 01:55:25
Hello.

01:55:26 - 01:55:26
Hello.

01:55:27 - 01:55:27
Hello.

01:55:28 - 01:55:28
Hello.

01:55:29 - 01:55:29
Hello.

01:55:30 - 01:55:30
Hello.

01:55:31 - 01:55:31
Hello.

01:55:32 - 01:55:32
Hello.

01:55:33 - 01:55:33
Hello.

01:55:34 - 01:55:34
Hello.

01:55:35 - 01:55:35
Hello.

01:55:36 - 01:55:36
Hello.

01:55:37 - 01:55:37
Hello.

01:55:38 - 01:55:38
Hello.

01:55:39 - 01:55:39
Hello.

01:55:40 - 01:55:40
Hello.

01:55:41 - 01:55:41
Hello.

01:55:42 - 01:55:42
Hello.

01:55:43 - 01:55:43
Hello.

01:55:44 - 01:55:44
Hello.

01:55:45 - 01:55:45
Hello.

01:55:46 - 01:55:46
Hello.

01:55:47 - 01:55:47
Hello.

01:55:48 - 01:55:48
Hello.

01:55:49 - 01:55:49
Hello.

01:55:50 - 01:55:50
Hello.

01:55:51 - 01:55:51
Hello.

01:55:52 - 01:55:52
Hello.

01:55:53 - 01:55:53
Hello.

01:55:54 - 01:55:54
Hello.

01:55:55 - 01:55:55
Hello.

01:55:56 - 01:55:56
Hello.

01:55:57 - 01:55:57
Hello.

01:55:58 - 01:55:58
Hello.

01:55:59 - 01:55:59
Hello.

01:57:25 - 01:57:25
好,

01:57:25 - 01:57:27
我們來看一下黑板這邊喔。

01:57:27 - 01:57:32
我們以這個反常因果歷程的題目來做一個解題上面的示範。

01:57:33 - 01:57:34
以後如果遇到考題,

01:57:35 - 01:57:36
題目稍微複雜一點的話,

01:57:36 - 01:57:38
我也是這樣寫大綱給各位。

01:57:39 - 01:57:41
內容我不可能一個字寫在黑板上，

01:57:41 - 01:57:43
一個字寫的話寫完就下課了，

01:57:43 - 01:57:43
不可能。

01:57:44 - 01:57:45
所以我在課堂上呢，

01:57:45 - 01:57:48
我會跟同學講答題的架構。

01:57:48 - 01:57:52
那如果你想看詳細版的內容的話，

01:57:52 - 01:57:54
你可以去翻解題書。

01:57:55 - 01:57:56
像我有出那個解題書，

01:57:56 - 01:57:58
老師解題那一本。

01:57:58 - 01:57:59
那個你們可以去翻,

01:57:59 - 01:58:00
或者是

01:58:00 - 01:58:04
說這個,如果你覺得我的排版看不順眼,想看其他私律老師的,也可以,

01:58:04 - 01:58:08
我相信其他私律老師出的解題書,應該也都有一定的水準。

01:58:09 - 01:58:10
我們看哦,括號一,

01:58:10 - 01:58:15
假持刀砍乙，不成立殺人罪的既遂犯。

01:58:16 - 01:58:18
講到那個解題書啊，

01:58:19 - 01:58:21
當然要不要買看各位，

01:58:21 - 01:58:23
如果要買的話，

01:58:23 - 01:58:27
你不要去網路上亂找那種不知道是誰出的那種，知道嗎？

01:58:28 - 01:58:31
就至少找我們這種正規的補習班出版社出的,

01:58:31 - 01:58:34
不管是我們啊,或什麼高點、獨享、獨傢什麼的,

01:58:34 - 01:58:36
我相信我們這幾家出的應該有一定的水準,

01:58:37 - 01:58:42
你不要去蝦皮上或什麼網路上找那種,就不知道是誰,啊自己號稱的刑法解題書,

01:58:42 - 01:58:43
你不要去買那種東西,知道嗎?

01:58:43 - 01:58:47
那種有些同學，因為我原本也不知道那些產業的存在，

01:58:47 - 01:58:48
後來是，

01:58:49 - 01:58:54
有些集訓班的，不是集訓班啦，有些奪榜班的同學，拿那些東西來問我，

01:58:54 - 01:58:56
然後我看了想說天啊，怎麼會有人這樣解題？

01:58:57 - 01:58:57
就錯得離譜。

01:58:58 - 01:59:01
真的啊，有些那種蝦皮啊或什麼上面有人在賣那種東西，

01:59:01 - 01:59:04
不要去相信那種東西啦，那個作者本人是誰你根本就不知道，

01:59:04 - 01:59:07
他本身可能就只是什麼法律系畢業而已，也不是什麼律師也不是什麼的，

01:59:08 - 01:59:10
不要相信那種東西，那個有些真的錯得離譜啊。

01:59:11 - 01:59:14
所以我說，如果你要參考解題書的話，

01:59:14 - 01:59:16
就像我自己有出,

01:59:16 - 01:59:20
當然我的解題書如果你覺得不合胃口，啊沒關係，其他同業也有,

01:59:20 - 01:59:23
但至少選這種我們比較正規的補習班出版社出的啦,

01:59:24 - 01:59:27
不要去找那種網路上、蝦皮上面啊，什麼那種賣場上面莫名其妙的,

01:59:27 - 01:59:29
你也不要任意去看那種網路上的解答。

01:59:30 - 01:59:32
網路上的解答有些就亂解,

01:59:33 - 01:59:33
真的啦，相信我，

01:59:34 - 01:59:38
有些就號稱他是什麼輔考專傢什麼的，他本身是誰你也不知道啊，

01:59:38 - 01:59:39
不要相信那種東西。

01:59:41 - 01:59:42
我們來看一下喔，

01:59:42 - 01:59:44
這一題的解法是這樣子，來第一個，

01:59:44 - 01:59:48
甲持刀砍乙的行為，不成立殺人罪的既遂犯。

01:59:49 - 01:59:52
我們寫題目一定會這樣寫，第一個是下標，

01:59:52 - 01:59:53
那下標怎麼下？

01:59:54 - 01:59:55
下標你的下法一定是，

01:59:56 - 01:59:57
什麼人的

01:59:58 - 02:00:00
什麼行為，成立不成立。

02:00:00 - 02:00:01
成立什麼犯罪，

02:00:01 - 02:00:02
一定是這樣寫喔，

02:00:02 - 02:00:05
所以我們講一個標題可以分成五個成分。

02:00:06 - 02:00:07
行為人

02:00:07 - 02:00:08
行為

02:00:09 - 02:00:10
成立不成立

02:00:10 - 02:00:11
什麼犯罪

02:00:12 - 02:00:13
法條的依據在哪裡

02:00:14 - 02:00:15
12345，這五個成分

02:00:15 - 02:00:18
什麼人的什麼行為成立或不成立什麼犯罪

02:00:18 - 02:00:19
法條依據在哪裡

02:00:20 - 02:00:21
一定可以分成這五個成分

02:00:23 - 02:00:24
這五個成分是這樣子

02:00:25 - 02:00:27
行為人甲乙丙ABC不會錯,

02:00:27 - 02:00:28
沒有什麼要說的,

02:00:29 - 02:00:33
再來第二個叫做持刀砍乙的行為,

02:00:34 - 02:00:36
請各位養成好習慣,

02:00:37 - 02:00:38
我們在寫題目的時候啊,

02:00:38 - 02:00:40
一定要把行為特定清楚,

02:00:40 - 02:00:41
知道嗎,

02:00:41 - 02:00:42
什麼樣的行為,

02:00:42 - 02:00:45
你不要廣泛的說甲的行為,不行喔,

02:00:46 - 02:00:47
你寫甲的行為不會過關

02:00:49 - 02:00:51
這一題如果你要寫假的行為,你想偷懶,

02:00:51 - 02:00:52
好,勉強你過,

02:00:53 - 02:00:55
可是不見得每個題目都可以這樣矇混過關,

02:00:55 - 02:00:56
你知道嗎,

02:00:56 - 02:00:57
為什麼會這樣說,

02:00:58 - 02:01:01
這一題當中,如果你只寫甲的行為,

02:01:02 - 02:01:03
那因為甲只有一個行為啊,

02:01:04 - 02:01:05
所以不會有問題啊,對不對,

02:01:06 - 02:01:09
可是問題在於有些題目當中甲有好幾個行為,

02:01:10 - 02:01:15
在甲有好幾個行為,而且評價又很類似的題目當中,

02:01:16 - 02:01:17
你要

02:01:18 - 02:01:20
如果你只寫假的行為

02:01:20 - 02:01:22
那一定會有識別上的困難

02:01:23 - 02:01:23
舉個例子來講

02:01:24 - 02:01:25
如果有一個實例題當中

02:01:26 - 02:01:28
這個甲，他做了兩件事，

02:01:29 - 02:01:34
甲在夜店把喝得爛醉的女生扛去殘障廁所性交，

02:01:35 - 02:01:36
接著呢？

02:01:36 - 02:01:40
甲隔天又跟一個智能障礙的女生發生性關係，

02:01:41 - 02:01:46
如果一個這樣的題目，你說甲的行為成立趁機性交罪，

02:01:46 - 02:01:47
欸，啊你說的是哪一段？

02:01:48 - 02:01:49
夜店撿屍？

02:01:49 - 02:01:50
還有跟智障性交？

02:01:50 - 02:01:52
那個都叫趁機性交，啊你說的是哪一段？

02:01:52 - 02:01:53
你要特定出來。

02:01:53 - 02:01:54
知道嗎？

02:01:54 - 02:01:55
這一題當然沒這個問題啦！

02:01:55 - 02:01:56
不過養成好習慣。

02:01:56 - 02:01:57
特定行為喔。

02:01:58 - 02:01:59
好，第三個是不成立。

02:02:00 - 02:02:01
不成立

02:02:01 - 02:02:02
這個就最後的結論。

02:02:03 - 02:02:04
三的部分

02:02:04 - 02:02:07
你要用假設的語氣說可能成立

02:02:07 - 02:02:08
考慮成立

02:02:08 - 02:02:08
OK。

02:02:09 - 02:02:11
你也可以說呢，

02:02:11 - 02:02:12
成立或不成立，

02:02:12 - 02:02:13
你也可以寫呢，最後的結論，

02:02:13 - 02:02:15
成立或不成立。

02:02:15 - 02:02:16
都可以，知道吧？

02:02:16 - 02:02:18
這個看你要怎麼選擇，都可以。

02:02:18 - 02:02:20
你要用假設的寫法，

02:02:20 - 02:02:21
或者用confirm的寫法，都可以。

02:02:22 - 02:02:22
然後再來，

02:02:22 - 02:02:23
罪名的部分。

02:02:24 - 02:02:24
其實，

02:02:24 - 02:02:26
我這邊是簡稱啦，

02:02:26 - 02:02:28
精確來講，殺人罪的既遂犯。

02:02:29 - 02:02:30
那這邊你看。

02:02:30 - 02:02:31
殺人罪的未遂犯。

02:02:32 - 02:02:33
這個是罪名。

02:02:33 - 02:02:39
在我的解題書當中，我絕對不會寫殺人未遂罪。

02:02:39 - 02:02:40
我不會這樣寫。

02:02:41 - 02:02:42
我是不是上一次有跟各位講過？

02:02:43 - 02:02:44
沒有未遂罪,

02:02:44 - 02:02:45
只有未遂犯。

02:02:46 - 02:02:50
殺人未遂的人，他犯的罪一樣叫做殺人罪,

02:02:50 - 02:02:53
只是既遂的形態上他叫未遂犯，

02:02:53 - 02:02:54
好嗎?

02:02:54 - 02:02:55
共犯也是喔

02:02:55 - 02:02:57
我叫你去殺人

02:02:58 - 02:02:59
你不要給我寫教唆殺人罪

02:02:59 - 02:03:01
沒有那種東西，知道嗎？

02:03:01 - 02:03:02
我叫你殺人

02:03:02 - 02:03:05
我叫做殺人罪的教唆犯。

02:03:06 - 02:03:07
我們一起去殺人，

02:03:07 - 02:03:09
你不要寫共同殺人罪。

02:03:09 - 02:03:10
實務都這樣寫，我知道，

02:03:10 - 02:03:12
但那個說法很奇怪。

02:03:12 - 02:03:14
正確的寫法從學理的觀點來講,

02:03:14 - 02:03:16
那個叫做殺人罪的共同正犯。

02:03:17 - 02:03:17
教唆犯,

02:03:17 - 02:03:18
幫助犯,

02:03:18 - 02:03:19
共同正犯

02:03:19 - 02:03:19
那個不是罪。

02:03:20 - 02:03:23
那個是刑法罪名的實現方式，知道嗎？

02:03:23 - 02:03:24
那個不是罪的本身哦。

02:03:25 - 02:03:26
好，所以殺人罪的既遂犯。

02:03:27 - 02:03:29
法條依據，271條第一項。

02:03:30 - 02:03:31
我們法條都寫數字,

02:03:31 - 02:03:35
不要寫國字，因為寫國字辨識度不高。

02:03:35 - 02:03:38
那有人問說可不可以寫這兩個S疊在一起的法條符號,

02:03:38 - 02:03:40
啊當然可以，不用懷疑，

02:03:40 - 02:03:40
知道嗎？

02:03:40 - 02:03:41
當然可以。

02:03:41 - 02:03:43
啊學者都這樣寫教科書啦。

02:03:43 - 02:03:45
對啊，林玉雄老師寫文章、寫教科書都這樣引啊。

02:03:46 - 02:03:48
啊沒有道理說學者可以引，學生不能寫吧，對不對？

02:03:48 - 02:03:50
所以當然可以喔，27條第一項。

02:03:51 - 02:03:51
來,

02:03:52 - 02:03:54
我們這邊，你看我怎麼寫。

02:03:55 - 02:03:56
這一題，

02:03:56 - 02:03:57
這一題，

02:03:58 - 02:04:00
構成要件怎麼寫呢？

02:04:00 - 02:04:00
我們記得

02:04:02 - 02:04:02
來

02:04:02 - 02:04:03
我這邊寫

02:04:05 - 02:04:06
氣碎飯

02:04:07 - 02:04:08
先客

02:04:12 - 02:04:13
記得這件事情

02:04:13 - 02:04:15
氣碎飯先嗑

02:04:15 - 02:04:17
所以反過來說呢

02:04:18 - 02:04:19
未碎飯

02:04:21 - 02:04:22
先煮

02:04:24 - 02:04:24
記得這件事喔

02:04:25 - 02:04:27
氣碎飯先客觀

02:04:28 - 02:04:31
未碎飯先主觀

02:04:32 - 02:04:35
OK喔，氣碎飯先客觀，未碎飯先主觀

02:04:35 - 02:04:37
構成要件一定是這樣寫的

02:04:38 - 02:04:40
氣碎飯先客觀，未碎飯先主觀

02:04:41 - 02:04:43
所以像這一題，假設持刀砍椅

02:04:44 - 02:04:47
為什麼我們第一個先說不成立殺人罪的氣碎飯

02:04:47 - 02:04:49
你說結論上不是要未碎嗎

02:04:49 - 02:04:50
對，結論是未碎沒有錯

02:04:51 - 02:04:54
可是這一種案例,你不適合直接未審先判

02:04:54 - 02:04:56
因為這一題涉及到客觀規則的問題

02:04:57 - 02:04:58
未審先判不會有客觀規則

02:04:59 - 02:05:00
所以你要先寫起

02:05:00 - 02:05:00
碎

02:05:00 - 02:05:01
知道嗎

02:05:01 - 02:05:02
我這個講完你就知道為什麼了

02:05:03 - 02:05:03
好

02:05:04 - 02:05:07
假持刀砍椅，不成立殺人罪的案例

02:05:08 - 02:05:12
你說行為主體跟行為，還有結果，我怎麼沒有特別寫

02:05:13 - 02:05:14
那個不用特別定義

02:05:15 - 02:05:17
你真的在考卷上你就說

02:05:17 - 02:05:22
這個客觀上假持刀砍椅的行為

02:05:22 - 02:05:25
跟椅的死亡結果

02:05:25 - 02:05:27
你就這樣宣稱式地帶過就好了

02:05:27 - 02:05:28
知道嗎

02:05:28 - 02:05:29
你就不用再去說

02:05:29 - 02:05:33
假設是個行為主體，假有殺人的行為，也有死亡的結果

02:05:33 - 02:05:35
不用這樣那麼複雜，知道嗎

02:05:35 - 02:05:36
你就說客觀上

02:05:36 - 02:05:39
假使持刀砍椅的行為跟椅的死亡結果間

02:05:41 - 02:05:43
具有條件因果關係

02:05:45 - 02:05:47
我剛剛講的那一串話

02:05:47 - 02:05:49
就是你真的可以寫在考卷上的字喔

02:05:49 - 02:05:49
知道嗎

02:05:49 - 02:05:54
客觀上假持刀砍椅的行為跟椅的死亡結果間具有條件因果關係

02:05:55 - 02:05:57
像這一題沒有條件關係的疑問啊

02:05:57 - 02:05:58
你就必須要去定義啦

02:05:58 - 02:05:58
不需要啊

02:05:59 - 02:06:00
好

02:06:00 - 02:06:00
小

02:06:00 - 02:06:02
其次規則

02:06:02 - 02:06:03
規則的部分,我們這樣談了

02:06:04 - 02:06:09
到規則的部分來講,來第一個,行為人有沒有製造法所不容許的風險

02:06:09 - 02:06:11
廢話當然有嘛,對不對,所以接著你說呢

02:06:12 - 02:06:17
就客觀規則層面來說，假確實有製造法所不容許的風險。

02:06:18 - 02:06:22
可是風險沒有實現，因為它是反常的因果歷程。

02:06:23 - 02:06:26
所以這個結果，客觀上不可歸責給行為人。

02:06:26 - 02:06:29
因此呢，假不成立本罪。

02:06:29 - 02:06:29
瞭解吧？

02:06:30 - 02:06:30
還是這樣寫喔

02:06:32 - 02:06:35
這個內容我相信我口頭講，同學應該可以吸收吧

02:06:36 - 02:06:42
這個如果是含糊的同學覺得太快的話，你就按個暫停，抄一抄，這應該都可以

02:06:49 - 02:06:54
欸你們上面說的話是不是可以，他們是不是有給你那個點數可以再加重看

02:06:55 - 02:06:55
可以嗎

02:06:56 - 02:06:56
是吧，可以吧，對不對？

02:06:57 - 02:07:00
應該點數原則上都還夠用

02:07:01 - 02:07:05
應該我記得他給的點數是不是就是讓你這一兩年的期間都是夠用的

02:07:05 - 02:07:06
是是嗎，還是不是？

02:07:06 - 02:07:07
不是

02:07:08 - 02:07:09
哦

02:07:09 - 02:07:10
會reset,OKOK

02:07:11 - 02:07:14
所以就是不讓你太偷懶，這個意思嗎，還是怎麼樣

02:07:16 - 02:07:16
哦

02:07:16 - 02:07:18
每年會重新一次

02:07:18 - 02:07:18
喔瞭解瞭解

02:07:19 - 02:07:21
那所以點數是夠用的嗎，他們給你的點數

02:07:22 - 02:07:23
喔

02:07:23 - 02:07:24
那瞭解瞭解

02:07:24 - 02:07:26
因為我其實不太清楚補習班的制度

02:07:26 - 02:07:27
好啦,所以

02:07:27 - 02:07:28
沒關係喔

02:07:28 - 02:07:30
因為對啊,這個其實也是有好處啦

02:07:30 - 02:07:33
就是你某一堂課如果不小心睡著或怎麼樣,你還是可以去補課啊

02:07:33 - 02:07:33
所以

02:07:33 - 02:07:35
不過還是希望同學盡可能來啦，就說來的話

02:07:35 - 02:07:37
你可以拿題目給我改啊什麼的，有問題可以及時釐清

02:07:39 - 02:07:40
好我們說好

02:07:41 - 02:07:44
所以既遂犯的寫法就是這樣子喔

02:07:44 - 02:07:45
先客後主，因為這一題課就沒有了嘛

02:07:45 - 02:07:48
所以到這邊就結束了,知道嗎,就停了,就不要再往下囉

02:07:48 - 02:07:51
接著下面括號二,所以接下來括號二你要看什麼呢

02:07:54 - 02:07:59
那假上述的行為,會不會論殺人罪的未遂犯,因為既遂犯不成立

02:07:59 - 02:08:00
你

02:08:00 - 02:08:01
所以你要改論未遂。

02:08:01 - 02:08:03
我們講未遂犯先講主觀。

02:08:03 - 02:08:06
為什麼既遂犯先客觀，未遂犯先主觀？

02:08:07 - 02:08:08
因為我們講原則。

02:08:09 - 02:08:13
我們刑法罰一個人並不是因為這個人腦袋中的壞想法。

02:08:14 - 02:08:16
而是因為這個人真的做了某些壞事。

02:08:17 - 02:08:18
所以既遂犯要先客體，對不對。

02:08:19 - 02:08:20
未遂犯為什麼要先主觀。

02:08:20 - 02:08:22
因為未遂犯客觀上沒有實現啊。

02:08:23 - 02:08:27
客觀上沒有實現，你先討論客觀，你要討論什麼，空的沒得檢討，知道嗎。

02:08:27 - 02:08:30
所以這裡的話，未遂犯你要先主觀。

02:08:30 - 02:08:30
觀。

02:08:30 - 02:08:32
來，為什麼這種情況會變未遂？

02:08:33 - 02:08:37
結果客觀不可歸責，對沒有錯，可是有沒有殺人故意？

02:08:37 - 02:08:38
有啊。

02:08:38 - 02:08:40
所以對照到第一堂課畫的圖。

02:08:40 - 02:08:44
是不是假的殺人罪，客觀打叉，但主觀打勾啊。

02:08:45 - 02:08:45
這是未遂啊，對啊。

02:08:46 - 02:08:48
所以為什麼反常因果會變未遂？

02:08:48 - 02:08:53
客觀構成要件沒有完全實現，對沒有錯，可是請問人主觀上有故意。

02:08:53 - 02:08:54
到這個邏輯吧，瞭解喔。

02:08:55 - 02:08:58
好，所以第二個標題要下的是殺人罪的未遂犯。

02:08:58 - 02:09:00
好，就殺人罪的未遂犯來說。

02:09:02 - 02:09:02
先主觀啊。

02:09:03 - 02:09:05
主觀上具有故意。

02:09:05 - 02:09:06
你看喔，這一題有沒有故意，有。

02:09:06 - 02:09:07
一定有。

02:09:07 - 02:09:09
所以這一題主觀上假的故意。

02:09:09 - 02:09:12
你不用再去定義什麼叫故意，什麼叫知，什麼叫欲，不用，完全不需要。

02:09:13 - 02:09:16
你就說主觀上假具有故意。

02:09:16 - 02:09:18
然後客觀上，來各位記得。

02:09:19 - 02:09:22
當你的標題下的是未遂犯的時候。

02:09:22 - 02:09:24
未遂犯的客觀只會有著手這個東西。

02:09:26 - 02:09:29
你不要在未遂犯的客觀寫什麼因果跟歸責，沒有喔。

02:09:30 - 02:09:32
因果跟歸責，我們在既遂犯檢討過了喔。

02:09:33 - 02:09:37
未遂犯的客觀只會有一個東西叫做著手。

02:09:38 - 02:09:39
不會有因果跟規則。

02:09:39 - 02:09:41
因為你想未遂犯就是客觀構成要件沒有實現嘛。

02:09:42 - 02:09:43
沒有實現你要規則什麼，對不對。

02:09:44 - 02:09:47
所以規則這個東西，因果跟規則，再講一次喔。

02:09:47 - 02:09:51
因果跟規則只會出現在既遂犯的標的下面。

02:09:51 - 02:09:55
未遂犯的標的下面的客觀只會有一個東西叫做著手。

02:09:55 - 02:09:56
不會有因果跟規則喔，知道喔。

02:09:59 - 02:09:59
好。

02:09:59 - 02:10:00
所以。

02:10:00 - 02:10:01
這一題他當然有著手。

02:10:01 - 02:10:02
也沒有疑問。

02:10:02 - 02:10:03
那違法性跟罪責,

02:10:03 - 02:10:05
這一題顯然不存在疑問,

02:10:05 - 02:10:06
他不可能主動違法,

02:10:07 - 02:10:08
他也不可能主動承擔罪責,

02:10:08 - 02:10:10
所以假若上述行為呢,

02:10:10 - 02:10:13
他就會成立殺人罪的未遂犯。

02:10:14 - 02:10:15
那違法性跟罪責沒有爭議的話,

02:10:16 - 02:10:17
我們就一句話帶過,

02:10:17 - 02:10:19
說假若沒有阻卻違法事由,

02:10:19 - 02:10:21
也沒有主卻罪責事由,

02:10:21 - 02:10:23
或者你要用更簡潔的一句話,

02:10:23 - 02:10:24
假違法且有責,

02:10:24 - 02:10:25
因此成立本罪,

02:10:25 - 02:10:26
就好了,

02:10:26 - 02:10:26
知道嗎？

02:10:26 - 02:10:28
所以我們寫刑法實例題就是這樣，

02:10:28 - 02:10:30
那種顯然沒有爭議的要件，

02:10:31 - 02:10:32
你不用去定義，

02:10:32 - 02:10:33
你也不用去深究。

02:10:33 - 02:10:34
簡單一句話帶過,

02:10:34 - 02:10:35
就OK,

02:10:35 - 02:10:35
知道嗎?

02:10:36 - 02:10:38
然後你再寫這種刑法實例題的時候,

02:10:38 - 02:10:38
拜託啊,

02:10:39 - 02:10:40
不要被法條抄上去,

02:10:40 - 02:10:40
不要,

02:10:41 - 02:10:41
好嗎？

02:10:41 - 02:10:44
因為刑法的考點通常不是法條的本身,

02:10:44 - 02:10:46
你不要在那邊被法條抄上去還覺得自己比較厲害,

02:10:47 - 02:10:47
不用

02:10:47 - 02:10:48
真的不用啊

02:10:48 - 02:10:51
我們刑法就是照三階論去寫

02:10:51 - 02:10:52
該當

02:10:52 - 02:10:52
違法

02:10:53 - 02:10:53
有責,

02:10:54 - 02:10:55
該寫的東西,

02:10:55 - 02:10:56
該寫答案的一個東西你放對位置,

02:10:57 - 02:10:59
基本架構的分數你就會拿到,

02:10:59 - 02:10:59
知道吧?

02:10:59 - 02:11:21
所以刑法的申論題

02:11:21 - 02:11:42
都是這樣來寫啊。

02:11:42 - 02:11:43
以後，

02:11:44 - 02:11:46
我們遇到其他考題，

02:11:46 - 02:11:47
也會畫架構給各位，

02:11:48 - 02:11:50
那當然以後我們會遇到各種各樣的題目。

02:11:50 - 02:11:51
觸及違法的題目,

02:11:51 - 02:11:52
罪責的題目,

02:11:52 - 02:11:53
或者是甚麼未遂犯的題目,

02:11:54 - 02:11:54
那我就說了,

02:11:54 - 02:11:56
你們上面授的好處就是這樣,

02:11:56 - 02:11:57
面授的話,

02:11:58 - 02:11:59
你要拿題目給我改,

02:11:59 - 02:12:00
隨時OK啊,

02:12:03 - 02:12:08
我們在講風險實現的時候啊，我們講常態關聯性。

02:12:09 - 02:12:13
那這裡又遇到前面那個學友病患的問題。

02:12:14 - 02:12:19
那如果被害人有特殊體質，但行為人不知。

02:12:20 - 02:12:23
這時候因果歷程有沒有常態性？

02:12:23 - 02:12:30
所以各位你回頭想一個問題，客觀規則的客觀是旁觀者的角度還是事後的上帝視角？

02:12:32 - 02:12:33
我跟你們說一定是旁觀者。

02:12:34 - 02:12:35
不會是上帝視角。

02:12:35 - 02:12:35
為什麼？

02:12:36 - 02:12:38
來，前面那個東西啊。

02:12:40 - 02:12:42
89頁的括號是例外。

02:12:42 - 02:12:43
你們回頭想這個問題喔。

02:12:45 - 02:12:50
我們剛剛不是講說製造法所不能學的風險的判斷，要把行為人的特殊認知納入考慮嗎？

02:12:51 - 02:12:53
我們是不是講的一個那個恐怖分子的飛機那個例子,對不對?

02:12:54 - 02:12:54
來各位啊。

02:12:55 - 02:12:59
如果客觀規則的客觀要做事後的判斷的話。

02:13:00 - 02:13:02
你創這個例外幹嘛?

02:13:03 - 02:13:04
對啊。

02:13:04 - 02:13:04
懂我的意思嗎？

02:13:04 - 02:13:10
如果客觀規則是一種事後的判斷的話，不用例外啊，因為事後來看那個飛機就是有問題的啊。

02:13:11 - 02:13:13
那本來就知道法所不能免的風險，懂我的意思吧？

02:13:13 - 02:13:19
正因為客觀規則是當下判斷，那你當下一般人不會知道那個飛機有問題。

02:13:19 - 02:13:21
所以才要創這個例外，瞭解吧？

02:13:22 - 02:13:24
客觀規則不是受判斷，它是當下判斷。

02:13:24 - 02:13:25
所以回到我們剛剛講的問題。

02:13:27 - 02:13:29
特殊體質的結果。

02:13:30 - 02:13:31
學友病患那一題啊。

02:13:32 - 02:13:33
那一題當中。

02:13:33 - 02:13:34
因果歷程有沒有常態？

02:13:35 - 02:13:36
通說認為沒有，為什麼？

02:13:37 - 02:13:39
因為通說會覺得，

02:13:40 - 02:13:41
通說會覺得哈，

02:13:42 - 02:13:44
被害有學友病，一般人看不出來嘛。

02:13:45 - 02:13:46
行為人也不知道嘛。

02:13:46 - 02:13:48
所以這裡不存在什麼特殊認知啊。

02:13:48 - 02:13:51
從旁觀者從行為人的角度來看，他就是一般人啊。

02:13:51 - 02:13:52
怎麼會常態的，對不對？

02:13:52 - 02:13:57
所以照通說的看法會覺得，這一種案例真的不具常態性。

02:13:58 - 02:13:59
可是哦，少數說。

02:14:00 - 02:14:01
好，我們翻過來。

02:14:02 - 02:14:04
少數說，是許澤天老師的看法。

02:14:05 - 02:14:06
許澤天老師這個看法，

02:14:07 - 02:14:09
這個也是從德國來的啦。

02:14:10 - 02:14:12
我會覺得這個說法的靈感，

02:14:12 - 02:14:16
也許跟民法侵權行為的因果關係很像。

02:14:17 - 02:14:21
你們在學民法侵權行為的因果關係的時候有沒有聽過那個蛋殼頭蓋骨理論？

02:14:21 - 02:14:22
應該有聽過，對不對？

02:14:23 - 02:14:25
被害人的體質如果特別虛弱，

02:14:25 - 02:14:27
那你輕輕一碰他人就掛了。

02:14:27 - 02:14:32
這時候在民法侵權行為的因果關係上面，我們還是肯認那個因果關係啊。

02:14:33 - 02:14:37
因為在民法上我們會覺得說，你不能因為被害人特別弱，法律就不保護他嘛。

02:14:38 - 02:14:39
所以這個時候要把那個事考慮進去嘛。

02:14:39 - 02:14:40
民法上這麼說的嘛，對不對？

02:14:41 - 02:14:44
在刑法上,也有人把這個觀點

02:14:44 - 02:14:45
拿進來。

02:14:46 - 02:14:47
所以你看喔,許老師的這句話,

02:14:49 - 02:14:49
你看喔,

02:14:50 - 02:14:52
這個92頁這邊,引號裡面,

02:14:53 - 02:14:56
法規範對於身心特別虛弱的被害人應該提供更有效的保護,

02:14:56 - 02:14:59
而不是從個案的角度否定結果的可預測性。

02:15:00 - 02:15:04
所以在刑法上就是有學者納入類似民法上那個蛋殼效應的想法,

02:15:05 - 02:15:09
進而認為說，身體特別弱的被害人,

02:15:09 - 02:15:11
刑法應該是要保護他。

02:15:11 - 02:15:14
而不是從機率的觀點把它排除在外，有這個說法。

02:15:15 - 02:15:16
那我跟各位說，這一說是少數說。

02:15:17 - 02:15:18
多數說沒有採納。

02:15:19 - 02:15:22
多數說在這裡，還是不會把那個東西納入判斷，

02:15:22 - 02:15:22
不會。

02:15:22 - 02:15:27
多數說在這裡，還是認為說它是一個反常的因果歷程。

02:15:28 - 02:15:30
我講一下我個人的想法，

02:15:30 - 02:15:31
我也支持多數說。

02:15:31 - 02:15:33
我個人想法提供各位參考，

02:15:33 - 02:15:35
如果你們覺得有道理，你們也可以寫。

02:15:35 - 02:15:36
我的想法是這樣，

02:15:37 - 02:15:37
我會覺得，

02:15:38 - 02:15:40
蛋殼腦殼理論用在民法很合理。

02:15:41 - 02:15:44
因為民法上你採蛋殼腦殼理論的話，

02:15:44 - 02:15:46
你肯認的因果關係，

02:15:46 - 02:15:47
侵權行為成立。

02:15:48 - 02:15:49
那侵權行為成立的話，

02:15:49 - 02:15:51
被害人就獲得了賠償，

02:15:51 - 02:15:53
所以我們說這個叫保護被害人，沒有錯，對不對？

02:15:54 - 02:15:55
可是刑法不一樣啊！

02:15:55 - 02:15:57
刑法你肯認結果的可規則性,

02:15:58 - 02:16:00
那隻會讓行為人成立更重的

02:16:00 - 02:16:00
犯罪。

02:16:01 - 02:16:03
那行為人成立更重的犯罪,對被害人有什麼好處?

02:16:04 - 02:16:05
這個我第一堂課就講過了,

02:16:05 - 02:16:08
刑法的目的不是為了讓被害人爽，滿足他的報復心，

02:16:08 - 02:16:09
不是。

02:16:09 - 02:16:13
在刑法當中，肯認這種案件的結果可規則性，

02:16:13 - 02:16:14
被害人沒有好處啊。

02:16:15 - 02:16:18
被害人又不會因為說行為人被判得比較重，他就變得怎麼樣。

02:16:18 - 02:16:19
不會啊。

02:16:19 - 02:16:23
所以我會覺得在刑法上面，你肯認這種案例的結果可規則性，

02:16:24 - 02:16:26
那對行為人來講，只是覺得莫名其妙。

02:16:27 - 02:16:29
為什麼行為人要為一個根本不可預見的事實負責？

02:16:30 - 02:16:30
對不對？

02:16:30 - 02:16:33
所以我在這裡，我個人啊，我還是支持通說的看法。

02:16:34 - 02:16:36
因為我覺得它跟民法的思考是不一樣的。

02:16:36 - 02:16:38
民法上肯定那有民法的道理。

02:16:38 - 02:16:40
因為那個會讓被害人獲利，沒有錯。

02:16:40 - 02:16:43
可是刑法不一樣啊，刑法又不是保護被害人用的。

02:16:44 - 02:16:47
所以這一題當中呢,我會認為說,通說應該講得比較對齁。

02:16:48 - 02:16:49
那我這邊也要強調,

02:16:50 - 02:16:52
這個許澤天老師的看法,

02:16:53 - 02:16:54
他只是說呢,

02:16:55 - 02:17:01
我們要把它被害人身體特別虛弱,納入客觀歸責的判斷。

02:17:01 - 02:17:07
他只是在被害人的身體特別虛弱的時候,才加入這個例外喔。

02:17:08 - 02:17:13
這種看法並不是要把整個客觀規則變事後判斷。

02:17:14 - 02:17:14
懂這意思嗎?

02:17:15 - 02:17:17
他並不是要把整個客觀規則變事後判斷喔。

02:17:17 - 02:17:19
來來,我前面舉的一個案例,叫火車翻覆案。

02:17:20 - 02:17:21
我們來看一下。

02:17:24 - 02:17:25
那個78頁這邊。

02:17:32 - 02:17:33
你們看一下這個案例。

02:17:59 - 02:18:00
這一題。

02:18:00 - 02:18:00
你喔

02:18:01 - 02:18:06
炸廁所的行為跟火車翻覆的結果，如果你從相當因果關係去看。

02:18:07 - 02:18:09
這一題有沒有相當？

02:18:10 - 02:18:12
當然不一定，你看什麼角度嘛，對不對？

02:18:13 - 02:18:15
這個主觀說不相當。

02:18:15 - 02:18:17
客折衷說也不相當，但客觀說來看的話呢。

02:18:19 - 02:18:21
那你就已經說鐵軌變形啊。

02:18:21 - 02:18:23
那照下去火車會翻，人會死，不意外嘛，對不對？

02:18:23 - 02:18:27
所以這一題照下去那個關係說的話，會有那三說的爭執。

02:18:28 - 02:18:33
這一題如果照客觀規則來講，會有許澤天老師那個例外嗎？

02:18:33 - 02:18:34
記住不會。

02:18:34 - 02:18:40
因為許老師那個例外，他只是把被害人特殊體質的情況納入考慮。

02:18:40 - 02:18:42
也只有特殊體質而已。

02:18:43 - 02:18:44
這一題跟特殊體質沒有關係啊。

02:18:45 - 02:18:45
瞭解吧？

02:18:46 - 02:18:50
所以許老師那個看法，我再強調一次，他不是要把客觀規則整個變事後，不是。

02:18:51 - 02:18:55
他只是把被害人特殊體質的那種情形納入判斷，如此而已，知道吧？

02:18:55 - 02:18:57
不要誤會喔。

02:18:59 - 02:19:00
好。

02:19:00 - 02:19:02
接下來，我們再往下看喔。

02:19:09 - 02:19:09
92億。

02:19:09 - 02:19:11
光年，我們再回來92億光年。

02:19:12 - 02:19:14
結果的不可避免性。

02:19:16 - 02:19:20
這個東西你光年寫一下，他又叫做義務違反的觀點性。

02:19:20 - 02:19:21
一樣的意思，這個我們到過失犯還會再看一次。

02:19:25 - 02:19:28
所以其實情很多東西，你前面看過後面又會再複習。

02:19:29 - 02:19:30
甚至我可以跟各位說。

02:19:30 - 02:19:34
客觀歸責理論，它本來就是一個處理過失犯為主的理論。

02:19:35 - 02:19:40
我們像，我們剛剛舉跟我們之後舉的很多例子，很多都是在過失犯才會用到。

02:19:40 - 02:19:44
結果的不可避免性，或者叫義務違反的規範性。

02:19:44 - 02:19:47
在處理的也幾乎都是過失犯的問題。

02:19:48 - 02:19:49
他在講的是一件事。

02:19:50 - 02:19:53
行為人雖然做錯事。

02:19:53 - 02:19:59
可是行為人就算沒做錯事，那個結果也還是會實現，這叫結論。

02:20:00 - 02:20:01
結果的不可避免性。

02:20:02 - 02:20:04
我這邊舉的一個例子叫山羊毛案。

02:20:05 - 02:20:07
你們看我課本寫毛毛山羊案

02:20:08 - 02:20:10
你們考試不要真的寫毛毛山羊案喔

02:20:10 - 02:20:13
那只是我為了湊足五個字故意這樣寫。

02:20:13 - 02:20:18
我當初還想說我要叫山羊羊毛案、山羊毛毛案，還是要叫什麼案

02:20:18 - 02:20:20
啊算了，裝可愛齁，寫毛毛山羊案。

02:20:20 - 02:20:22
考試你不要再這樣寫喔。

02:20:22 - 02:20:23
山羊毛案是這樣子，

02:20:24 - 02:20:27
有個皮革工廠的男員工，

02:20:28 - 02:20:32
他在把山羊毛交給女工加工前，

02:20:32 - 02:20:35
這個男員工懶惰，沒有去消毒那個山羊毛。

02:20:36 - 02:20:40
後來女工感染了山羊毛上面的細菌，死掉了。

02:20:41 - 02:20:42
可是我們事後證實，

02:20:43 - 02:20:46
女工所感染的，是一種非常頑強的細菌。

02:20:47 - 02:20:50
就算男員工有照SOP去消毒這個山羊毛呢，

02:20:51 - 02:20:51
沒有用。

02:20:52 - 02:20:55
有消毒，還是殺不死這個細菌。

02:20:55 - 02:20:57
就算有消毒，

02:20:57 - 02:21:00
這個女工啊，還是會感染，

02:21:01 - 02:21:03
因為那個細菌很頑強，工廠的設備根本就殺不死。

02:21:04 - 02:21:05
這個叫做山羊毛案。

02:21:06 - 02:21:06
來各位,

02:21:07 - 02:21:10
山羊毛案,很多同學會卡在一個地方。

02:21:11 - 02:21:13
這個東西你先聽,我到過失犯又會再講一次。

02:21:15 - 02:21:16
很多人會說,

02:21:16 - 02:21:19
我們客觀規則的判斷不是先因果再規則嗎?

02:21:19 - 02:21:21
因果沒有過就不會進到規則了嗎?

02:21:22 - 02:21:27
很多人聽到山羊毛案會覺得，啊山羊毛案不就因果關係就否定了嗎?

02:21:28 - 02:21:29
因為有些同學的思考是，

02:21:30 - 02:21:34
啊你說的啊，就算有消毒，細菌也殺不死啊。

02:21:35 - 02:21:41
那不就代表行為人沒消毒的行為，跟女工感染細菌死亡的結果之間，

02:21:42 - 02:21:44
不具有條件因果關係。

02:21:45 - 02:21:46
啊不就條件關係就否定了嗎？

02:21:46 - 02:21:48
怎麼還會進到客觀規則呢？

02:21:49 - 02:21:50
這題用條件因果不就解決了嗎？

02:21:51 - 02:21:52
欸，所以我這邊要跟各位說，

02:21:54 - 02:21:56
這就是過失犯同學很容易犯錯的地方。

02:21:57 - 02:21:58
過失犯啊,你行為要挑對。

02:21:59 - 02:22:00
你行為

02:22:00 - 02:22:00
會跳錯就會變這樣。

02:22:02 - 02:22:05
來各位,山羊毛案,我們有兩個行為可以選。

02:22:06 - 02:22:07
一個是沒有消毒。

02:22:08 - 02:22:10
一個是交付那塊有細菌的羊毛。

02:22:11 - 02:22:13
我們刑法該評價的是哪一段？

02:22:13 - 02:22:15
是後面那一段喔。

02:22:15 - 02:22:17
消毒那塊有細菌的羊毛，知道吧？

02:22:18 - 02:22:20
沒有消毒，那執行為人義務的違反。

02:22:21 - 02:22:23
我們不會拿那個東西來做評價的對象。

02:22:24 - 02:22:24
知道吧？

02:22:24 - 02:22:31
因為如果你要挑那個義務違反作為評價對象的話，那過失犯不是永遠都變不作為

02:22:31 - 02:22:31
不作為犯的。

02:22:31 - 02:22:34
過失犯一定怎麼樣？行為人沒有盡他的義務嘛。

02:22:34 - 02:22:36
超速叫做未保持速限，對不對？

02:22:37 - 02:22:40
對啊，過失犯的話，一定是行為人沒有盡到義務。

02:22:40 - 02:22:43
所以我再講一次喔，過失犯你行為要挑對。

02:22:44 - 02:22:51
如果過失犯你行為挑錯，挑到他違反義務的那個部分的話，那就糟糕了，過失犯永遠都變不作為的。

02:22:51 - 02:22:52
但不是這樣子的，知道吧？

02:22:53 - 02:22:54
過失犯也有作為的啊。

02:22:54 - 02:22:58
所以山羊毛案當中，我再講一次喔，山羊毛案當中，

02:22:58 - 02:23:00
應該被刑法評價的是哪一段？

02:23:02 - 02:23:06
應該拿來，應該拿來作為討論犯罪的，不是沒有消毒那一段，而是哪一段？

02:23:07 - 02:23:10
交付有細菌的羊毛,是那一段,知道吧?

02:23:10 - 02:23:11
好,所以各位,

02:23:12 - 02:23:16
交付有細菌的羊毛,跟被害人的死亡結果,

02:23:17 - 02:23:18
有因果關係?

02:23:18 - 02:23:19
有。

02:23:19 - 02:23:22
因為沒有交付那塊毛料的話,被害人就不會感染細菌嘛,對不對?有因果關係。

02:23:24 - 02:23:25
客觀上可不可以歸責?

02:23:26 - 02:23:28
沒有消毒羊毛就把這個羊毛交出去。

02:23:28 - 02:23:29
有啊,有製造法所不容許的風險啊。

02:23:30 - 02:23:34
風險有沒有實現?來,這個叫做我們講結果的不可避免性。

02:23:35 - 02:23:37
因為事後證實，

02:23:37 - 02:23:39
就算有消毒羊毛，

02:23:40 - 02:23:40
怎麼樣？

02:23:41 - 02:23:42
就沒用啊，對不對？

02:23:43 - 02:23:44
就算有消毒羊毛，這個

02:23:46 - 02:23:47
細菌

02:23:47 - 02:23:48
也殺不死啊。

02:23:48 - 02:23:49
對不對？

02:23:49 - 02:23:50
就算有消毒細菌也殺不死啊。

02:23:50 - 02:23:52
所以在這樣的案例當中，你想嘛。

02:23:53 - 02:23:56
就算有消毒,細菌也殺不死。

02:23:57 - 02:23:58
代表什麼意思?

02:23:59 - 02:24:00
請

02:24:00 - 02:24:01
我具有可避免性啊。

02:24:02 - 02:24:03
行為人固然做錯事。

02:24:03 - 02:24:07
可是難道行為人不做錯事，結果就不會發生的嗎？

02:24:08 - 02:24:09
還是會，知道嗎？

02:24:09 - 02:24:09
還是會哦。

02:24:09 - 02:24:13
所以這樣案例當中，我們說這個叫做結果不具有避免的可能性哦。

02:24:14 - 02:24:16
好，所以這個山藥毛案是一個典型的例子。

02:24:17 - 02:24:19
相關的例子啊,還有很多。

02:24:20 - 02:24:22
交通犯罪也可能會發生。

02:24:22 - 02:24:27
這些例子其實以後我講到過失犯啊,講到不作為犯的時候,都會再講。

02:24:27 - 02:24:29
所以很多例子我們會講很多次,加深同學的印象。

02:24:31 - 02:24:35
好,我再舉一個交通案例好了。

02:25:46 - 02:25:48
好。

02:25:48 - 02:25:48
再舉個案例喔。

02:25:49 - 02:25:53
這個幼童坐車啊，要使用兒童安全座椅。

02:25:54 - 02:25:56
三歲吧，還是幾歲，還是五歲，有點忘記囉。

02:25:56 - 02:26:00
反正幼童坐汽車，要使用安全座椅，我們想喔。

02:26:00 - 02:26:00
結果的因果關係。

02:26:01 - 02:26:01
有，對不對？

02:26:02 - 02:26:05
如果家長不要載著小孩出這趟車，小孩就不會死，對不對？

02:26:06 - 02:26:07
有因果關係。

02:26:08 - 02:26:09
客觀歸責原則，第一個，在幼童上路卻沒有安全座椅，是不是製造發生危險的風險？

02:26:15 - 02:26:15
是啊，沒有錯啊。

02:26:16 - 02:26:20
可是這一件當中，難道有安全座椅小孩就不會死嗎？

02:26:21 - 02:26:22
無關嘛。

02:26:22 - 02:26:24
因為小孩是被上面的落石打死的嘛。

02:26:24 - 02:26:25
安全座椅有什麼用，對不對？

02:26:25 - 02:26:29
所以這叫什麼？結果不具有避免的可能性，瞭解嗎？

02:26:31 - 02:26:31
好。

02:26:31 - 02:26:34
所以這個是我們講結果不可避免性的一個例子，這個我臨時想到的啦，客觀規律有很多案例都可以用。

02:26:39 - 02:26:43
好，接下來，圈圈三，括號三，違反的保護目的。

02:26:44 - 02:26:46
這個東西我大學怎麼讀都讀不懂，因為它很抽象。

02:26:48 - 02:26:49
這邊在講的是一件事。

02:26:50 - 02:26:52
行為人違反的一個規範。

02:26:53 - 02:26:58
而我們後來發現，最後這個構成要件結果的實現，跟原本的立法者制定這個規範的目的，根本就沒有關係。

02:27:05 - 02:27:06
什麼意思呢？

02:27:06 - 02:27:09
好，行為人違反了一個法規規範，行政法規。

02:27:09 - 02:27:11
原本立法者制定這個行政法規，立法者擔心的結果是A。

02:27:16 - 02:27:20
可是到最後啊，對行為人違反這個法規沒有錯。

02:27:20 - 02:27:20
可是到最後，行為人所實施的結果，卻是一個A以外，跟A無關的B。

02:27:26 - 02:27:29
這叫做規範的保護目的。

02:27:30 - 02:27:33
像我們剛剛講兒童安全座椅那個例子。

02:27:33 - 02:27:35
那個其實你也可以用規範保護目的去解啊。

02:27:36 - 02:27:37
其實一樣的意思啊,為什麼?

02:27:40 - 02:27:43
法令要求說家長在幼童出去要用安全座椅,目的是什麼?

02:27:44 - 02:27:48
讓幼童在車禍碰撞的時候,綁得住,不會甩來甩去。

02:27:50 - 02:27:51
這是安全座椅的目的嘛,對不對?

02:27:53 - 02:27:56
結果我剛剛舉的例子，幼童是怎麼樣的？被墜落物打死。

02:27:57 - 02:27:59
這跟原本專注安全座椅的目的沒有關係啊。

02:28:00 - 02:28:01
就像規範保護目的的不相關,

02:28:01 - 02:28:02
知道嗎？

02:28:02 - 02:28:02
我再舉兩個例子,

02:28:03 - 02:28:04
這個你要多看案例，才會有感覺。

02:28:04 - 02:28:06
我再畫兩個圖，舉兩個例子。

02:29:25 - 02:29:29
這兩個例子都是我們所謂的規範保護目的不相干的情形。

02:29:29 - 02:29:30
第一個例子在黑板的左邊。

02:29:30 - 02:29:33
這個例子同學在大學如果學過刑總的話一定都聽過。

02:29:33 - 02:29:34
這是一個德國非常有名的案例。

02:29:34 - 02:29:36
在德國啊，他們的交通法規規定，

02:29:36 - 02:29:37
你騎腳踏車要裝車燈，

02:29:37 - 02:29:38
而且你車燈要亮，

02:29:38 - 02:29:39
這是德國的規定。

02:29:39 - 02:29:41
AB兩個人在傍晚的時候

02:29:41 - 02:29:42
應該是晚上了

02:29:42 - 02:29:43
這兩個人晚上的時候啊

02:29:43 - 02:29:44
騎腳踏車在路上

02:29:44 - 02:29:45
一前一後

02:29:46 - 02:29:48
這兩個人都沒有開車燈。

02:29:48 - 02:29:50
當時這個路很昏暗，

02:29:50 - 02:29:50
於是呢，

02:29:50 - 02:29:52
對向的卡車司機，

02:29:52 - 02:29:53
比如說甲好了，

02:29:53 - 02:29:55
卡車司機甲因為沒有看到

02:29:56 - 02:29:56
因為天色昏暗嘛

02:29:56 - 02:29:57
沒有路燈

02:29:57 - 02:29:59
A、B兩個人又沒有開車燈

02:29:59 - 02:30:00
所以甲

02:30:00 - 02:30:03
在不知道對象是腳踏車騎士的情況之下,

02:30:04 - 02:30:08
跨越雙黃線，侵入對象車道。

02:30:09 - 02:30:11
結果，沒看到A嘛，

02:30:12 - 02:30:14
當場把A給撞死。

02:30:14 - 02:30:15
來，誰有過失？

02:30:16 - 02:30:18
假如有過失一定沒有疑問，對不對？

02:30:19 - 02:30:21
A有沒有，B有沒有過失？

02:30:22 - 02:30:23
B有沒有過失？

02:30:24 - 02:30:26
當時有人說啊，如果B有開車燈的話，

02:30:27 - 02:30:29
B的車燈可以把A照掉。

02:30:29 - 02:30:34
如果A被B的車燈照掉的話,那甲就會看到A啦,甲就不會撞上去了。

02:30:35 - 02:30:37
因果關係來講好像沒有錯,對不對?

02:30:37 - 02:30:40
對啊,如果B有開車燈的話,B的燈會照掉A啊,

02:30:40 - 02:30:42
那甲就不會撞到A啦,對,是這樣沒有錯。

02:30:43 - 02:30:46
可是我們講,要求B開車燈的目的是什麼?

02:30:47 - 02:30:49
同學想一下我們生活的經驗。

02:30:50 - 02:30:53
如果你晚上在路上看到一臺沒有開燈的車子，

02:30:54 - 02:30:55
你會覺得它很危險，為什麼呢？

02:30:56 - 02:30:59
因為晚上的車如果沒有開車燈，別人會看不到它，

02:31:00 - 02:31:01
可能會發生碰撞。

02:31:02 - 02:31:05
所以我們講，開車燈的目的是為了做什麼呢？

02:31:06 - 02:31:07
是為了照亮自己，

02:31:08 - 02:31:11
讓別人看得到自己，避免事故的發生。

02:31:12 - 02:31:17
車燈的目的絕對不是照亮別人，

02:31:17 - 02:31:18
瞭解吧？

02:31:18 - 02:31:20
開燈的目的不是為了照亮別人，所以我們講，

02:31:20 - 02:31:26
如果B有開燈，A就會被B的燈照到，進而A就不會被甲撞到。

02:31:26 - 02:31:28
對，話是這樣說沒有錯，

02:31:28 - 02:31:34
可是我們要B開燈的目的，是要B照亮自己，讓別人不要去撞到B。

02:31:35 - 02:31:40
法律上要B開車的目的，不是要B把前面的人照亮去保護前面的人。

02:31:40 - 02:31:41
瞭解吧？

02:31:41 - 02:31:43
所以這個叫做規範保護目的的不相關。

02:31:43 - 02:31:45
所以B要不要為A的死亡結果負責？

02:31:46 - 02:31:48
不用，知道嗎？不用，這是一個典型的案例。

02:31:49 - 02:31:49
好。

02:31:50 - 02:31:51
再來第二個案例，

02:31:52 - 02:31:56
這個是前幾年，應該是107年律師考試的題目。

02:31:57 - 02:32:00
我把事實稍微修改一下，讓它更能符合

02:32:00 - 02:32:00
各位我們的主題。

02:32:01 - 02:32:02
是這樣啊。

02:32:03 - 02:32:05
假日在紅線違停，假人就下車了。

02:32:06 - 02:32:11
而且紅線違停的期間呢，突然有腳踏車騎士。

02:32:12 - 02:32:13
經過假車的旁邊。

02:32:14 - 02:32:17
這個腳踏車騎士經過假車旁邊的時候。

02:32:18 - 02:32:24
突然自己重心不穩，或許是一陣怪風吹來之類的，反正這個突然自己重心不穩。

02:32:24 - 02:32:25
他就往右摔。

02:32:26 - 02:32:31
往右摔啊，不偏不倚的，椅子的頭正好敲到了假車的後車廂。

02:32:31 - 02:32:33
啊你就顱內出血。

02:32:33 - 02:32:35
送醫之後就不治。

02:32:35 - 02:32:36
就這樣的案例。

02:32:36 - 02:32:41
那所以假對椅的死亡結果，要不要成立過失致死罪？

02:32:42 - 02:32:43
所以你們想喔。

02:32:44 - 02:32:47
這個地方進去停車，目的是什麼？

02:32:48 - 02:32:49
確保往來者的安全，對不對？

02:32:50 - 02:32:51
確保往來者的安全。

02:32:52 - 02:32:57
所以啊,既然在這裡禁止停車的目的是為了確保往來者的安全的話。

02:32:58 - 02:33:07
假設他就是因為要閃躲違停，所以在閃躲的過程當中摔車死掉了,或受傷了。

02:33:07 - 02:33:08
這個時候死亡結果可不可以歸責一下。

02:33:09 - 02:33:10
可以,對不對?

02:33:11 - 02:33:14
結果這一切呢,卻是直直的起哦。

02:33:15 - 02:33:18
騎到一半自己重心不穩往右摔。

02:33:18 - 02:33:21
往右摔就剛好假的車體在那邊。

02:33:21 - 02:33:25
椅子的頭就敲到了假車的後車廂,然後就掛了,你想喔。

02:33:26 - 02:33:30
禁止假車在那邊停車,立法者擔心的應該不是說。

02:33:30 - 02:33:35
萬一有騎士突然往右摔的話,他這樣往右摔頭就會敲到車子啊,他就會掛掉啊。

02:33:35 - 02:33:36
立法者應該不是擔心這件事吧。

02:33:37 - 02:33:40
所以這種情況也是什麼呢?違反保護目的的不相干,知道吧?

02:33:41 - 02:33:43
所以我說嘛,禁止規範的目的是A。

02:33:44 - 02:33:45
結果實現了。

02:33:45 - 02:33:48
可是結果的實現卻是一個跟A不相干的B。

02:33:48 - 02:33:51
這個就叫做規範目的的不相關。

02:33:54 - 02:33:54
好。

02:33:55 - 02:33:56
那。

02:33:56 - 02:33:57
我再舉一個例子。

02:33:57 - 02:33:59
去年7月底真實的事件。

02:34:01 - 02:34:03
花蓮的事情，這個影片非常的震撼，同學應該都有印象。

02:34:08 - 02:34:15
有個爸爸載著老婆跟他的小孩，颱風天裡違停在人行道上面。

02:34:16 - 02:34:19
結果呢，他才剛停在人行道上面。

02:34:19 - 02:34:27
旁邊的公寓頂樓，違法搭建的磚牆被風吹倒。

02:34:27 - 02:34:32
牆掉下來，砸到他那臺車的後座。

02:34:32 - 02:34:33
他老婆被打死，有沒有印象？

02:34:33 - 02:34:35
去年颱風天嘛，應該有印象嘛，對不對？

02:34:35 - 02:34:36
好，各位。

02:34:38 - 02:34:39
違停在人行道。

02:34:40 - 02:34:42
有沒有製造法律所不允許的風險？

02:34:42 - 02:34:43
有啊，當然有啊。

02:34:43 - 02:34:45
因為停在人行道不能停車啊。

02:34:46 - 02:34:52
所以如果違停在人行道上面，然後造成其他的用路人與車爭道，其他的行人與車爭道，其他的行人被撞死。

02:34:55 - 02:34:56
那麼過失一定有嘛，對不對？

02:34:56 - 02:34:57
結果這件事怎麼樣？

02:34:58 - 02:35:00
駕駛人違停在人行道。

02:35:01 - 02:35:08
正好因為他停在那個地方，讓上面的墜落物砸下來之後，砸死他後座的老婆。

02:35:09 - 02:35:10
哎呀。

02:35:11 - 02:35:11
這件就是這樣啦。

02:35:13 - 02:35:14
你從條件因果來講。

02:35:15 - 02:35:18
這位先生不要把車停在那邊，他老婆也不會死，對，條件因果是這樣沒有錯。

02:35:21 - 02:35:22
製造法所不許的風險，有。

02:35:22 - 02:35:23
也有。

02:35:23 - 02:35:24
因為人行道就不能停車，這確實是一個保護他人安全的規範，有。

02:35:24 - 02:35:28
他有製造法所不許的風險，可是風險沒有實現，為什麼？

02:35:30 - 02:35:32
規範保護目的的不相關啊，我講了嘛。

02:35:33 - 02:35:36
要大家不可以在人行道上停車。

02:35:36 - 02:35:38
確保的是要確保誰的安全？

02:35:39 - 02:35:41
過馬路的行人的安全啦。

02:35:41 - 02:35:46
而不是說這邊不能停車，因為你停在這邊的話呢，會被墜落物攻擊，不是嘛，對不對？

02:35:47 - 02:35:51
所以這件的話很明顯，也是我們所說的規範保護目的不相關。

02:35:51 - 02:35:52
瞭解吧？

02:35:52 - 02:35:58
人行道禁止停車的意義，是確保行人的安全，確保行人不要與車爭道。

02:35:58 - 02:36:00
而不是確保…

02:36:00 - 02:36:01
車輛違停。

02:36:01 - 02:36:02
車輛後面的乘客，

02:36:02 - 02:36:03
不要被墜落物砸死，

02:36:03 - 02:36:04
瞭解吧。

02:36:04 - 02:36:06
所以這個叫做規範保護目的的不相關，

02:36:06 - 02:36:07
這是好幾個案例。

02:36:09 - 02:36:09
來,

02:36:10 - 02:36:10
最後,

02:36:10 - 02:36:12
客觀規則最後一個層次,

02:36:12 - 02:36:14
叫做構成要件的效力範圍。

02:36:14 - 02:36:15
我們講,

02:36:15 - 02:36:17
構成要件效力範圍看兩件事。

02:36:17 - 02:36:20
第一個叫做被害人的自我負責。

02:36:21 - 02:36:22
第二個呢，

02:36:22 - 02:36:24
叫做專業人員的負責。

02:36:25 - 02:36:26
自我負責。

02:36:26 - 02:36:27
概念是這樣。

02:36:28 - 02:36:30
被害人如果清楚地知道危險，

02:36:31 - 02:36:33
而這個被害人在精神狀態

02:36:34 - 02:36:36
還有年齡都沒有問題的情況之下，

02:36:37 - 02:36:39
他自由地選擇承擔危險。

02:36:39 - 02:36:40
那這個危險,

02:36:40 - 02:36:42
被害人就應該自己承擔,

02:36:43 - 02:36:44
而不是再規則給行為人,

02:36:44 - 02:36:46
這個叫做被害人的自我負責。

02:36:47 - 02:36:49
所以從被害人自我負責的原則來講,

02:36:49 - 02:36:51
我們來看一下下面這邊。

02:36:52 - 02:36:54
從被害人自我負責來講，

02:36:54 - 02:36:55
從被害人自我負責原則來講，

02:36:55 - 02:36:59
如果這個危險是被害人所知悉的，

02:37:40 - 02:37:42
而且被害人的意識狀態也良好。

02:37:42 - 02:37:45
他選擇去承擔這個危險的話,

02:37:45 - 02:37:46
那這個危險呢,

02:37:47 - 02:37:49
就不可歸責給行為人,

02:37:49 - 02:37:49
OK嗎?

02:37:49 - 02:37:51
這個叫做被害人的自我負責原則。

02:37:51 - 02:37:53
所以你來看下面幾個案例。

02:37:54 - 02:37:57
警察把配槍放在副駕駛座的置物箱,

02:37:58 - 02:37:59
結果這個朋友有憂鬱症,

02:38:00 - 02:38:01
其實這個教派的信徒,

02:38:01 - 02:38:01
他們出事後,

02:38:01 - 02:38:03
他們就是拒絕輸血喔。

02:38:04 - 02:38:04
不輸血,

02:38:04 - 02:38:06
有些他們真的成功救回來,

02:38:06 - 02:38:08
他們會說這個是上帝的奇蹟。

02:38:09 - 02:38:10
如果沒有救回來,

02:38:10 - 02:38:11
他們應該不會說，

02:38:11 - 02:38:13
所以他被上帝收走的，

02:38:13 - 02:38:14
應該不會這樣說。

02:38:14 - 02:38:15
好啦，

02:38:15 - 02:38:16
我不知道他們想法了。

02:38:17 - 02:38:18
反正這種案例,

02:38:18 - 02:38:21
病患既然知道不輸血會有這樣的後果,

02:38:21 - 02:38:23
那他承擔是他的事啊,

02:38:23 - 02:38:24
這被害人自我負責。

02:38:25 - 02:38:25
還有來,

02:38:25 - 02:38:26
圈圈四

02:38:26 - 02:38:28
跟感染HIV病毒

02:38:28 - 02:38:30
女友明知此事

02:38:30 - 02:38:34
卻仍然跟他進行危險的性行為。

02:38:35 - 02:38:36
這也是一種自我負責。

02:38:37 - 02:38:39
知道對方有性病,

02:38:39 - 02:38:40
還跟他無套性交,

02:38:40 - 02:38:41
那對啊,

02:38:41 - 02:38:42
這你還說什麼,

02:38:42 - 02:38:43
被害人自我負責。

02:38:43 - 02:38:43
那個,

02:38:44 - 02:38:45
常識上跟各位講一下,

02:38:46 - 02:38:48
那個HIV是病毒的名稱,

02:38:48 - 02:38:51
那那個病毒開始攻擊患者的免疫系統之後,

02:38:51 - 02:38:52
就會產生愛滋病

02:38:52 - 02:38:53
愛滋。

02:38:54 - 02:38:55
不管是哪一個，

02:38:55 - 02:38:56
你名詞不要寫錯，

02:38:56 - 02:38:57
因為有人，

02:38:58 - 02:38:59
那幹話講多了。

02:38:59 - 02:39:00
原本正經的話怎麼講就忘了。

02:39:01 - 02:39:02
有人會講ADSL。

02:39:03 - 02:39:05
不要寫這種白爛的東西好嗎？

02:39:05 - 02:39:08
ADSL是上個世紀的寬頻上網技術，

02:39:08 - 02:39:10
它跟愛滋病沒有關係。

02:39:11 - 02:39:11
真的啦,

02:39:11 - 02:39:14
有些人幹話講久就忘記原本正經的名詞叫什麼了。

02:39:15 - 02:39:16
我跟你講,

02:39:16 - 02:39:16
這個名詞是這樣來的。

02:39:17 - 02:39:18
那應該是一個國中生吧,

02:39:19 - 02:39:20
雅虎奇摩知識家的年代，

02:39:20 - 02:39:21
好久遠。

02:39:22 - 02:39:23
當時有人在網路上問，

02:39:23 - 02:39:24
問說啊，

02:39:24 - 02:39:24
那個，

02:39:25 - 02:39:26
他問說啊,

02:39:28 - 02:39:29
一個男的問,

02:39:29 - 02:39:30
好,

02:39:30 - 02:39:30
問說那個,

02:39:31 - 02:39:33
我跟別人無套肛交,

02:39:33 - 02:39:35
會不會感染ADSL?

02:39:36 - 02:39:36
就這樣問。

02:39:37 - 02:39:38
下面就有人回他說,

02:39:38 - 02:39:39
你要裝ADSL的話,

02:39:39 - 02:39:39
你去申請。

02:39:40 - 02:39:40
跟中華電信申請就好

02:39:40 - 02:39:42
你不用跟人家講價。

02:39:42 - 02:39:42
所以

02:39:42 - 02:39:43
所以那個

02:39:43 - 02:39:44
從此之後

02:39:44 - 02:39:46
ADSL就變AIDS的代名詞。

02:39:47 - 02:39:48
不要寫錯，

02:39:48 - 02:39:48
好嗎？

02:39:48 - 02:39:48
不要寫錯，

02:39:49 - 02:39:50
寫錯老師會笑你喔。

02:39:50 - 02:39:51
好,

02:39:51 - 02:39:51
最後,

02:39:52 - 02:39:54
趕時間開快車，

02:39:54 - 02:39:55
這個我真的遇過。

02:39:56 - 02:39:58
我有一次上臺中班的課好久，

02:39:58 - 02:39:59
十幾年前,

02:40:00 - 02:40:03
當時臺鐵區間車大誤點,

02:40:03 - 02:40:06
我要搭計程車去高鐵站,

02:40:06 - 02:40:07
那當時剛開始教書,

02:40:08 - 02:40:10
也不太清楚臺鐵站到高鐵站到底多遠

02:40:11 - 02:40:13
我就跟司機說我有點趕，你可不可以稍微開快一點？

02:40:14 - 02:40:15
司機發揮他的胚仔實力，

02:40:16 - 02:40:17
坐在後面好像在賽車一樣，

02:40:17 - 02:40:18
非常的刺激，

02:40:18 - 02:40:20
開一臺WISH，市區開八九十這樣，

02:40:21 - 02:40:22
那感覺真的像在賽車一樣

02:40:23 - 02:40:27
最後啊，他從臺鐵臺中站到高鐵站

02:40:27 - 02:40:30
大概只花了12、13分鐘的時間。

02:40:30 - 02:40:31
現在不可能啦

02:40:32 - 02:40:33
因為當時的鐵路還沒有高架化

02:40:33 - 02:40:35
路口沒那麼多,

02:40:35 - 02:40:36
所以就超快，就飆到。

02:40:36 - 02:40:40
各位，那個你為了趕時間，

02:40:41 - 02:40:42
所以你叫司機開快車，

02:40:43 - 02:40:45
結果司機出車禍。

02:40:45 - 02:40:46
乘客受傷了,

02:40:46 - 02:40:47
怪誰啊？

02:40:47 - 02:40:48
乘客自己啊,

02:40:49 - 02:40:49
懂這意思吧？

02:40:50 - 02:40:50
被害人自我負責喔,

02:40:50 - 02:40:51
就這樣的概念。

02:40:52 - 02:40:53
好，我們看完他的子原則，

02:40:53 - 02:40:56
我們來看，看完幾個限制再休息喔。

02:40:57 - 02:40:58
被害人自我負責的限制，

02:40:59 - 02:40:59
來，

02:40:59 - 02:41:02
我們講，要自我負責的前提當然是怎麼樣？

02:41:03 - 02:41:05
被害人清楚地知道風險，

02:41:05 - 02:41:07
而且還選擇去承擔。

02:41:08 - 02:41:09
所以反過來講就是，

02:41:09 - 02:41:13
如果被害人根本沒有清楚地認知風險，

02:41:14 - 02:41:18
或者被害人當時的承擔並不是自由的選擇，

02:41:18 - 02:41:20
如果有這兩種情況之一的話，

02:41:20 - 02:41:22
那就不是被害人自我負責喔，

02:41:22 - 02:41:23
像比如說你看喔，

02:41:24 - 02:41:27
第一個，被害人身心狀況有問題，

02:41:28 - 02:41:29
被害人是幼童,

02:41:30 - 02:41:31
被害人精神狀況不佳,

02:41:32 - 02:41:33
或者心智有缺陷,

02:41:33 - 02:41:34
那就不能自我負責啊。

02:41:35 - 02:41:36
我舉個例子嘛。

02:41:38 - 02:41:38
你朋友喝酒,

02:41:39 - 02:41:40
你還坐他的車回家,

02:41:41 - 02:41:42
結果他出車禍你受傷,

02:41:42 - 02:41:44
我們講這個叫被害人自我負責,

02:41:44 - 02:41:44
對不對?

02:41:45 - 02:41:47
那如果是家長載小孩,

02:41:48 - 02:41:50
小孩還在讀幼稚園,

02:41:50 - 02:41:51
家長喝酒,

02:41:51 - 02:41:52
小孩坐他的車回家,

02:41:53 - 02:41:54
你可以說他小屁孩你自己負責啊

02:41:54 - 02:41:55
你可以不要搭你爸的車啊。

02:41:56 - 02:41:56
不會這樣講吧，

02:41:56 - 02:41:57
對不對？

02:41:57 - 02:41:58
他怎麼選？

02:41:58 - 02:41:59
所以第一個，

02:42:00 - 02:42:02
被害人自我負責的前提是什麼？

02:42:02 - 02:42:04
被害人他要有充分的

02:42:06 - 02:42:07
成熟心智,

02:42:07 - 02:42:08
評估風險的能力,

02:42:08 - 02:42:08
這第一個。

02:42:09 - 02:42:10
第二個呢,

02:42:10 - 02:42:13
被害人也要具有清楚的認知喔。

02:42:14 - 02:42:15
被害人也要具有清楚的認知喔。

02:42:16 - 02:42:17
所以比如說,

02:42:18 - 02:42:20
如果你叫司機開快車趕時間,

02:42:21 - 02:42:22
司機說好,

02:42:22 - 02:42:22
沒有問題。

02:42:23 - 02:42:25
可是司機沒有告訴你的事，

02:42:25 - 02:42:28
他的輪胎的胎紋已經磨到快平了。

02:42:28 - 02:42:30
然後後來就真的出車禍。

02:42:30 - 02:42:32
你說這個要被害人自我負責嗎？

02:42:32 - 02:42:33
當然不是啊。

02:42:33 - 02:42:35
因為被害人沒有清楚地認知風險，

02:42:35 - 02:42:35
懂這意思吧？

02:42:36 - 02:42:37
所以必須要認知風險。

02:42:37 - 02:42:37
這個才可以。

02:42:38 - 02:42:38
圈圈二。

02:42:39 - 02:42:40
接著圈圈三。

02:42:40 - 02:42:41
被害人呢？

02:42:42 - 02:42:44
他必須是自由地選擇承擔。

02:42:45 - 02:42:47
所以以前國考出現過一個題目。

02:42:48 - 02:42:49
行為人跟被害人吵架。

02:42:50 - 02:42:52
行為人要追打被害人。

02:42:52 - 02:42:54
被害人看有人要打他，

02:42:54 - 02:42:55
他往前一直跑。

02:42:55 - 02:42:57
跑到一個鐵路平交道

02:42:57 - 02:42:58
柵欄放下來了。

02:42:58 - 02:42:59
被害人看怎麼辦？

02:43:40 - 02:43:40
前面有火車，

02:43:40 - 02:43:41
後面有人要追打他。

02:43:41 - 02:43:42
算了，

02:43:42 - 02:43:43
冒險闖平交道好了。

02:43:43 - 02:43:45
結果一闖就被火車撞死。

02:43:45 - 02:43:47
這不叫被害人自我負責喔。

02:43:47 - 02:43:50
那個他哪是他自由的選擇闖平交道。

02:43:50 - 02:43:51
那等於是被逼的嘛,

02:43:51 - 02:43:52
後面有人要追打他欸,

02:43:52 - 02:43:53
對不對？

02:43:53 - 02:43:54
所以這種情況之下,

02:43:54 - 02:43:56
不能自我負責。

02:43:56 - 02:43:57
最後啊,

02:43:57 - 02:43:57
我們說,

02:43:58 - 02:44:00
如果行為人的職責是要保護被害人的安全的話,

02:44:00 - 02:44:02
結果最後不幸，葬身火窟。

02:44:04 - 02:44:05
這種新聞你們一定看過的吧？

02:44:06 - 02:44:11
那個，那個有一首歌，魏如萱有一首歌叫黑擇載，你們有知道，有聽過這首歌嗎？

02:44:13 - 02:44:17
那首歌的MV就是這個場景啊，蠻悲傷的一部MV啦，就就是這樣的故事啊。

02:44:19 - 02:44:20
消防員去滅火，結果不幸葬身火窟。

02:44:24 - 02:44:28
可以把這個消防員死亡結果歸責給失火的人嗎？

02:44:29 - 02:44:29
不行。

02:44:30 - 02:44:32
為什麼會有專業人員負責這個原則啊？

02:44:33 - 02:44:34
因為第一個我們會說啦。

02:44:35 - 02:44:39
這些專業人員，他會選擇這個職業，第一個，那是他自由的選擇。

02:44:39 - 02:44:43
而且這個職業有危險津貼，他的薪水確實比一般公職來得高，這是第一個考量，在這個方面。

02:44:46 - 02:44:48
再來第二個考量是這樣子，你們在想哦。

02:44:49 - 02:44:54
假設消防人員的死傷，要歸咎給失火的人。

02:44:55 - 02:44:56
失火的人知道這件事。

02:44:57 - 02:45:00
那失火的人發現他的工廠失火，他是不是不敢求英雄？

02:45:00 - 02:45:01
英雄。

02:45:01 - 02:45:02
他會想自己滅火。

02:45:02 - 02:45:05
那自己滅火，他沒有那個人力物力，他怎麼滅？

02:45:05 - 02:45:07
結果不是更糟糕嗎？

02:45:07 - 02:45:07
對不對？

02:45:07 - 02:45:11
所以從後果來講的話，我們也會說呢，就讓專業人員自己負責吧。

02:45:11 - 02:45:14
否則，對社會來講也不是好事啦，知道嗎？

02:45:14 - 02:45:16
所以這個叫做專業人員的負責，請查消防員，所以他的道理。

02:45:19 - 02:45:20
警察去追通緝犯。

02:45:21 - 02:45:27
通緝犯逃脫，結果警察追的過程中，警察自己不小心摔死掉了。

02:45:27 - 02:45:29
可不可以歸責給通緝犯？

02:45:29 - 02:45:30
不可。

02:45:30 - 02:45:32
那也叫做專業人員的負責，可以嗎？

02:45:32 - 02:45:34
可以規則這個原則，大概是這樣子。

02:45:35 - 02:45:36
好了，今天我們就先上到這邊，剩下的東西，我們下禮拜，禮拜三嘛，對不對？

02:45:39 - 02:45:41
下禮拜三我們再來談，OK，我們就先上到這邊了。